공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2012 - 107호 2012. 7. 12.

사 건 번 호 2012카조0123

사 건 명 4개 라면 제조·판매 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 농심
서울 동작구 신대방동 370-1
대표이사 박○
대리인 변호사 최기록, 최석규, 강승준, 배태준

2. 삼양식품 주식회사
서울 성북구 하월곡1동 82-9
대표이사 전○○
대리인 법무법인 광장
담당변호사 김성만, 정진환, 주현영

3. 주식회사 오뚜기
안양시 동안구 평촌동 160
대표이사 이○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 윤호일, 김재영, 류송

4. 주식회사 한국야쿠르트
서울 서초구 잠원동 28-10
대표이사 양○○
대리인 법무법인 세종
담당변호사 임영철, 조창영, 정종채, 천준범, 김도영, 한예선

심의 종결일 2012. 3. 21.

주 문

1. 피심인들은 라면 제품 가격을 공동으로 결정함으로써 라면 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 시장을 통한 정보수집 이외에 경쟁사와 직접 접촉, 이메일, 유·무선 통신 등 기타 어떠한 방법으로도 상호간에 라면 제품의 가격결정 계획이나 결정내용에 관한 정보를 교환하여서는 아니 된다.

3. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 136,244,000,000원

1) 주식회사 농심 : 108,070,000,000원
2) 삼양식품 주식회사 : 12,060,000,000원
3) 주식회사 오뚜기 : 9,848,000,000원
4) 주식회사 한국야쿠르트 : 6,266,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 농심, 삼양식품 주식회사, 주식회사 오뚜기, 주식회사 한국야

쿠르트(이하 사업자의 명칭을 표기함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 (주)로 약칭한다. 삼양식품은 '삼양'으로만 표기한다)는 라면을 제조·판매하는 사업을 영위하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호에 따른 사업자에 해당한다.[1)]

나. 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일 반 현 황

(2010. 12. 31.기준, 단위 : 백만 원, 명)

피심인	자본총계	매출액	경상이익	영업이익	당기 순이익	종업원수	설립일자
농심	1,308,351	1,895,168	517,716	107,196	124,339	4,586	1965.9.18.
삼양	92,164	273,360	65,348	11,584	8,497	1,237	1961.9.15.
오뚜기	468,212	1,372,965	295,383	55,083	54,408	1,864	1971.6.3.
야쿠르트	738,512	1,142,535	628,996	71,318	63,097	1,708	1971.7.19.

* 자료출처 : 피심인들 제출자료 및 공시자료

다. 시장구조 및 실태

1) 라면 제품

가) 제품 정의 및 개요

3 라면이란 밀가루 등의 곡분을 주원료로 하여 혼합한 후 면발을 형성시켜 호화[2)], 익히거나, 찌거나, 삶은 다음 밀봉·포장한 후 가열·살균한 것 또는 유탕처리 등의 방법으로 가공, 건조한 것 등에 스프를 첨가한 인스턴트 제품을 말하는데, 일반적으로 면을 증숙시킨 후 기름에 튀긴 유탕면, 기름에 튀기지 않은 건면에 분말스프

1) (주)빙그레(이하 '빙그레')는 1985년부터 라면을 제조·판매하는 사업을 영위하였으나 2003. 3. 25. 라면사업을 폐업하고 라면사업에서 철수하였다. 빙그레는 2003. 3. 25. 라면사업에서 철수하여 이 사건 공동행위 조사를 시작하기도 전인 2008. 3. 25. 이미 법 제49조 제4항에 따른 처분시효를 도과하였으므로 피심인에서 제외한다.
2) 생 녹말을 물에 가열하여 생 녹말 전체가 반투명인 거의 균일한 콜로이드 물질이 되는 현상을 가리킨다.

를 합친 것을 라면이라 한다.

4 2010년을 기준으로 시중에서 판매되는 라면은 약 150여 종에 이르며 제조규격에 따라 분류해 보면 아래 <표 2>와 같고, 주요 제조공정은 아래 <표 3>과 같다.

<표 2> 제조규격에 따른 라면의 구분

구분	유형	규격별	제품형태	비고
유탕면	봉지면	가는면	비빔면	면발을 익힌 후 유탕처리
		보통면	일반면, 볶음면	
		굵은면	우동면, 짜장면	
	용기면	대형	사발면, 도시락면	
		중형	사발면, 중형컵면	
		소형	일반컵면	
		미니형	간식용미니컵	
호화건면	봉지면	가는면	비빔면, 사리용건면	면발을 호화(糊化)한 후 건조
		보통면	비빔면, 볶음면	
		굵은면	우동면, 칼국수	
	용기면	가는면	생라면타입	
		보통면	생우동타입	
계량즉석면	생타입	보통면	생라면타입	
		굵은면	생우동타입	
기타	생면	생면	우동면, 칼국수	
		건조냉면	막국수, 비빔국수	
		냉동냉면	우동면	
	증숙면	증숙면	즉석우동면,사리면	
		증숙냉동면	우동면	

<표 3> 라면(유탕면)의 제조공정

구분	공정 설명
배합공정	소맥분과 배합수를 혼합하여 반죽
제면공정	반죽된 소맥분을 롤러에 압연시켜가며 면대를 만든 후 제면기를 이용하여 국수모양을 만들고 컨베이어 벨트의 속도를 조절하여 라면 특유의 면발형태를 만듬
증숙공정	스팀박스를 통과시키면서 국수를 알파화시킴
성형공정	증숙된 면을 납형 케이스를 이용하여 일정한 모양으로 만듬

유탕공정	알파화된 증숙면을 정제유지로 150°C에서 튀겨 면의 수분을 휘발시키는 한편 면에 기름을 흡착시켜줌
냉각공정	유탕면을 컨베이어 벨트를 통해 이동시켜가면서 상온으로 냉각
포장공정	냉각된 면에 포장된 스프를 첨부하여 완제품으로 포장

2) 라면산업 개요

가) 국내 라면산업의 변천 과정

삼양이 1963년 국내 최초로 라면사업에 진출하였다. 1965년 농심, 1983년 야쿠르트, 1986년 빙그레, 1987년 오뚜기가 라면사업에 진출하고, 2003년 빙그레가 철수하면서 현재의 4개 업체 체제가 형성·유지되고 있다. 우리나라 라면산업의 주요 연혁은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 우리나라 라면산업의 주요 연혁

구분	주요 연혁	주요 제품 출시 이력
1960년대	·'63년: 삼양 국내 라면산업 최초 진출 ·'65년: 롯데공업 라면사업 진출	삼양라면 ('63년, 삼양) 롯데라면 ('65년, 농심)
1970년대	·'78년: 롯데공업 사명 변경(롯데→농심)	롯데소고기라면(70년, 농심)
1980년대	·'83년: 야쿠르트 라면시장 진출 ·'85년: 농심 업계 1위 달성 (삼양과 M/S 역전) ·'85년: 청보 라면시장 진출 ·'86년: 농심 신라면 출시 ·'86년: 빙그레 라면시장 진출 ·'87년: 오뚜기 라면시장 진출 (청보 인수합병) ·'89년: 우지파동 발생	사발면('81년, 농심) 너구리('82년, 농심) 컵라면('83년, 삼양) 안성탕면('83년, 농심) 짜파게티('84년, 농심) 짜짜로니('85년, 삼양) 신라면('86년, 농심) 팔도비빔면('87년, 야쿠르트) 진라면('88년, 오뚜기) 큰사발 3종('89년, 농심)
1990년대	·'94년: 농심 생면 Line 가동 ·'98년: 삼양 화의신청 ·'98년: 라면시장 규모 최초 1조원 돌파	왕뚜껑 ('90년, 야쿠르트) 스낵면 ('91년, 오뚜기) 오징어짬뽕 ('92년, 농심) 생생우동 ('95년, 농심)

2000년대	·'03년: 빙그레 라면 사업 철수 ·'05년: 삼양 화의절차 종료	무파마탕면 ('01년, 농심) 일품해물라면('02년, 야쿠르트) 건면세대('07년, 농심) 맛있는라면('07년, 삼양) 후루룩국수('09년, 농심)

나) 라면산업의 특징

6 첫째, 라면산업은 장치산업의 하나로 설비자동화와 생산라인의 증설 등 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 산업이다. 따라서 제품 생산을 위해서는 많은 자본이 투여되는 대형 생산라인이 필요하지만 별도의 추가적인 설비 없이 공정의 변경만으로도 다양한 품목을 생산할 수 있어 규모의 경제를 실현하여 이익을 창출한다.

7 둘째, 라면산업은 위와 같은 구조적 특성에 기인하여 시장지배적사업자 추정기준[3]에 따른 '독과점 구조 고착산업'에 해당[4]되는데 경쟁이 제한된 결과 아래 <표 5>와 같이 독과점 구조 고착산업의 전형적인 특징을 나타낸다.

<표 5> 독과점 구조 고착사업으로서의 라면산업[5]

(단위 : %)

산업	시장집중도 (CR3)	영업 이익률	연구개발 투자비율	해외 개방도	내수 집중도	중간규모 출하액
라면	83.6	30.8	0.9	23.8	67.7	30

* 한국개발연구원(KDI)이 통계청의 2008년 말 자료를 기준으로 분석한 자료
* 라면을 포함한 면류 전체를 분석한 자료로 광업·제조업의 현황을 비교하는데 의의를 두고 있어 절대적인 수치는 회계기준상의 수치와 차이가 있음

8 셋째, 경제성장이나 소득 수준의 변화에 의한 양적인 총수요 변동은 크지 않으며

3) 1 사업자의 시장점유율이 50% 이상 또는 3 이하의 사업자의 시장점유율의 합계 75% 이상인 경우 시장지배적 사업자로 추정한다(법 제4조).
4) 라면사업은 공정거래위원회가 2010. 12. 21. 발표한 "광업·제조업 시장구조 조사" 결과 46개 '독과점구조고착사업'에 포함되었으며 정유, 담배 등과 함께 '시장지배력남용 가능성이 있는 10개 산업'에 포함되었다.
5) 라면을 포함한 면류 전체의 수치를 포함하여 계산한 것으로 시장집중도는 과소평가(2010년 현재 라면의 CR3는 약 90%), 영업이익률은 과다계상 되었다(※위 수치상 영업이익률 = 순부가가치(부가가치-총급여) / 출하액).

계절에 따른 수요의 변화가 존재해 동절기에 제품의 판매율이 높은 것으로 나타난다.

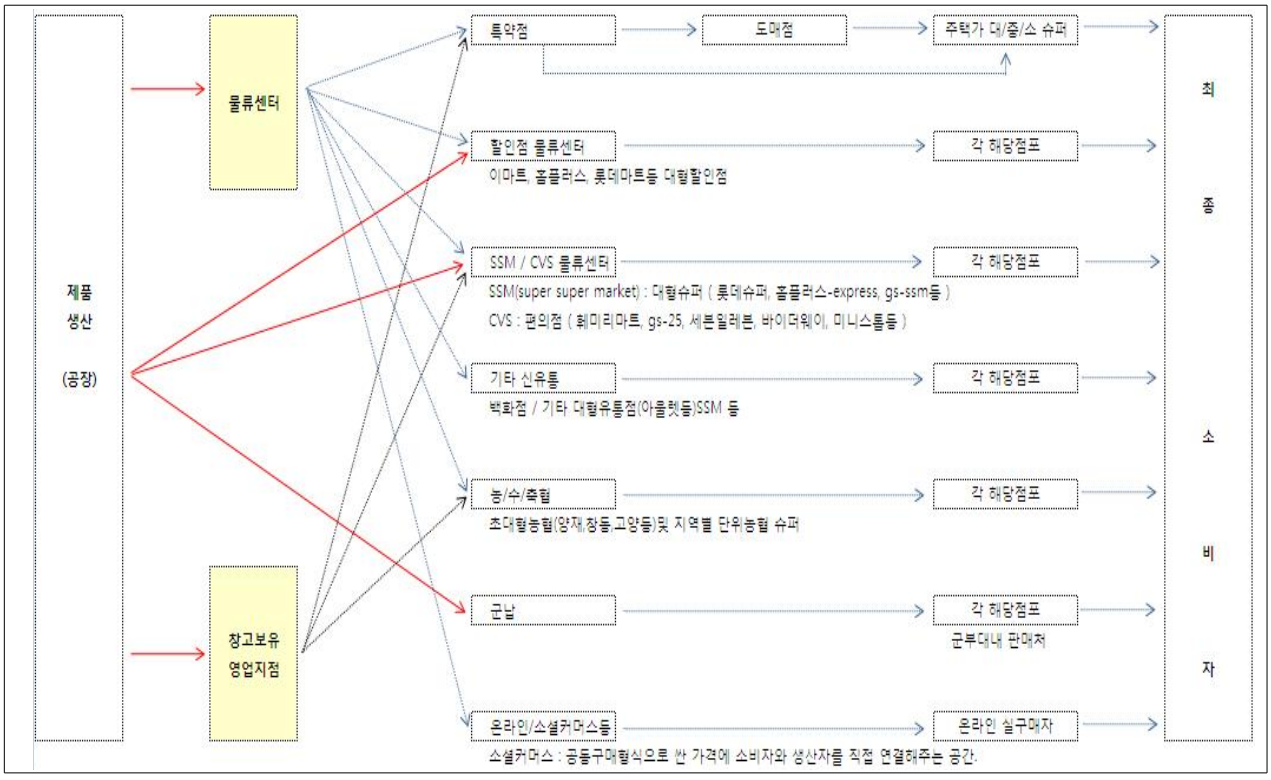
9 넷째, 라면의 원료는 소맥과 팜유, 정제유 등 수입의존도가 높은 것들로 구성되어 있어 국제시세와 환율에 따라 원료 조달의 수급에 많은 영향을 받는다.

10 다섯째, 라면의 주요 소비층은 10~20대로, 고령화에 따른 인구구성비의 변화 및 웰빙 트렌드의 확산 등으로 인해 라면 소비는 점차 감소하는 추세이다.

다) 유통구조

11 라면의 유통구조는 업체별로 약간의 차이는 있으나 대략 아래 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 라면의 유통구조



12 한편, 전체 라면의 채널별 판매비중은 아래 <표 6>과 같다. 일반식품점과 개인슈퍼가 주를 이루던 유통구조에서 1990년대 들어 대형할인점의 비중이 급격히 증가하였고, 2000년대 들어 편의점과 체인슈퍼(SSM)마켓이 등장함에 따라 대형할인점

과 일반식품점 및 개인슈퍼의 비중이 감소하고 있다.

13 2010년을 기준으로 개인슈퍼 및 일반식품점에 납품하는 '특약점'과 할인점·SSM·편의점 등의 이른바 '신유통', '기타 직거래'의 비중이 각각 약 2:2:1의 비율을 이루고 있으며, 이마트, 홈플러스 등의 대형할인점은 여전히 큰 비중을 차지하고 있다.

<표 6> 유통채널별 점유율

(단위 : %)

구 분	2007년	2008년	2009년	2010년
할인점	27.7	28.8	26.2	25.2
체인대형슈퍼	8.2	9.3	9.4	10.5
조합마트	10.7	10.8	9.8	9.6
개인대형슈퍼	10.5	10.7	10.4	9.9
편의점	11.0	11.8	11.8	12.6
개인소형슈퍼	12.8	13.3	14.4	14.5
일반식품점	19.2	15.2	17.9	17.7
계	100	100	100	100

3) 라면산업 현황

가) 시장 전체 규모

(1) 국내 시장 규모

14 국내 라면시장은 국내에 라면산업이 도입된 이후 90년대 말까지 지속적인 성장세를 유지하다 건강에 대한 관심 증가, 고령화 사회·저출산율의 영향에 따른 주 소비층인 10~20대의 감소 등에 기인하여 아래 <표 7>과 같이 1997년을 정점[6]으로 판매량이 지속적으로 정체 혹은 하락하는 모습을 보이고 있다.

6) 1998년 역시 성장세를 유지할 것으로 예상되었으나, 컵라면 용기의 환경호르몬 사건으로 용기면의 판매가 급속히 감소하여 1997년에 비해 전체 판매 수량 역시 감소하였다.

15 그러나 매출액을 기준으로 한 시장 전체규모는 아래 <표 8>과 같이 1997년 이후에도 지속적으로 성장하였으며, 2010년 기준 연 1조 8천억 원의 수준이다.

16 이와 같이 판매량이 감소함에도 전체 매출액 규모가 증가하는 것은 업체들의 지속적인 라면 가격 인상 및 라면의 고급화에 따른 고가 라면의 출시에 힘입은 바가 크다.

<표 7> 국내 라면 판매량 추이

(단위 : 억 식, %)

구 분	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년
판매량	37.8	35.8	37.8	36.4	37.3	38.3	38.3
성장률	-5	-5.3	5.5	-3.8	2.5	2.8	-0.1
구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
판매량	40.6	37.2	35.9	34.4	35.6	36.8	37.2
성장률	6.0	-8.3	-3.5	-4.0	3.2	3.4	1.2

* 자료출처 : 통계청 내수 출하량 기준

<표 8> 국내 라면 매출액 추이

(단위 : 억 원, %)

구 분	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	2002년	2003년
매출액	9,411	10,943	11,581	11,749	12,018	12,801	13,606
성장률	9.3	16.2	5.8	2.0	2.3	6.5	6.3
구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
매출액	14,699	14,639	14,639	14,718	17,293	18,448	17,782
성장률	8.0	-0.4	-0.1	0.5	17.5	6.7	-3.6

* 자료출처: 피심인 제출자료

(2) 세계 라면시장 규모와 라면 수출입 현황

17 세계 라면시장은 2009년 매출액 기준 약 160억불, 생산량 약 915억 식의 규모로 중국의 'TINGYI'[7], 일본의 'NISSIN FOOD'[8]가 생산액 기준 16%와 15%의 점유

율로 1, 2위를 차지하고 있으며 우리나라 기업으로는 농심이 6%의 점유율로 4~5위권을 기록하고 있다.

18 한편, 국내 라면시장이 성숙기에 접어들어 성장이 둔화되고 시장규모가 정체됨에 따라 각 기업들은 해외시장 진출을 위한 노력을 기울였다. 아래 <표 9>에서 보는 바와 같이 지난 10년 간 수출은 2004년을 정점으로 2005년과 2006년 하락한 뒤 중국 등 신규시장 확대로 다시 증가하여 연평균 6.1%의 증가세를 보이고 있다.

<표 9> 국내 라면 수출입 현황

(단위 : 톤, 천 불)

연도	수출중량	수출금액	수입중량	수입금액
2001	47,326	109,964	74	161
2002	54,633	131,363	82	184
2003	57,801	149,906	901	739
2004	58,894	156,842	472	891
2005	45,310	135,880	229	514
2006	29,826	102,635	292	782
2007	30,375	115,665	509	1,111
2008	32,193	129,518	431	1,225
2009	37,046	141,910	401	1,038
2010	39,638	157,204	380	1,175
계	433,131	1,329,177	3,770	7,820

* 자료출처 : 관세청 수출입 무역통계

19 우리나라의 라면 수입 현황은 위 <표 9>와 같이 수출량의 1% 미만 수준으로 국내 라면전체시장에서 수입 라면이 차지하는 비중은 2010년 금액 기준으로 0.1%에도 미치지 못할 만큼 미미하다. 이는 라면 판매를 위한 외국 라면 업체들의 유통망 확보의 어려움, 약 5개월의 짧은 유통기한, 비교적 높은 관세율 등에 기인한다.

7) 강사부라고 하며, 대만 Ting Hsin 그룹 계열로 라면, 음료, 과자 등 다양한 분야에서 중국 1위를 차지하고 있다.
8) 일청식품이라고 하며, 라면의 창시 기업으로 일본 내 시장점유율 50%로 1위를 차지하고 있다.

나) 경쟁구도

(1) 업체별 시장점유율 현황

20 1980년대 초반까지 삼양과 농심이 시장을 양분한 가운데 삼양이 70%가 넘는 점유율을 보이며 시장을 주도했다. 그러나 신규 업체의 시장 진입, 농심의 신제품 출시 등으로 삼양의 시장점유율이 감소하기 시작하였고, 1985년 농심이 라면 시장 1위에 올라서게 된다. 1989년 삼양의 '우지파동'사건이 일어나면서 삼양의 시장점유율이 급속히 감소하였고, 그 결과 1990년대 이후 농심의 독주 체제가 지속되었다.

21 2003년 빙그레가 라면 사업을 철수하면서 농심, 삼양, 오뚜기, 야쿠르트 4개사의 경쟁구도가 굳어졌으며 1990년대부터 이어져 온 농심의 높은 시장점유율은 2000년대도 비슷한 수준으로 유지되어 2010년 매출액 기준으로 농심이 시장의 약 70%, 나머지 3개 업체가 약 30%를 차지하고 있다.

22 한편, 이러한 4개사의 시장점유율 증감폭은 최근 10년간 최대 4.9%p에 그치는 것으로 나타났으며, 농심을 제외한 삼양 등 3개 업체의 경우 이보다 적은 시장점유율의 변화가 있는 것으로 나타나, 라면 시장 내의 경쟁구도에는 거의 변화가 없었음을 알 수 있다.

<표 10> 매출액 기준 업체별 시장점유율 현황

(단위 : %)

구분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	증감폭
농심	67.8	70.4	73.9	73.5	72.6	73.3	72.1	69.8	69.0	70.7	4.9
삼양	11.1	10.5	10.3	10.6	11.8	11.4	11.9	13.6	13.6	12.4	3.3
오뚜기	11.1	9.9	9.1	9.3	9.3	9.4	10.0	10.5	9.8	9.5	1.4
야쿠르트	6.8	6.7	6.7	6.6	6.3	5.9	6.0	6.2	7.6	7.4	1.1
빙그레	3.3	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 판매금액 기준. 농심 내부자료 및 삼양 제출자료 참조

(2) 품목별 경쟁군 현황

23 각 사별 제품의 경쟁품목은 아래 <표 11>와 같다. 각 사의 대표제품을 살펴보면 농심은 신라면, 짜파게티 등 5개 브랜드, 삼양은 삼양라면, 오뚜기는 진라면 등이며, 야쿠르트는 '팔도비빔면'으로 비빔면 시장 1위를 고수하고 있고, '왕뚜껑' 브랜드로 용기면에서 비교적 강세를 보이고 있다.

<표 11> 각 사별 주요 경쟁 제품 현황

구분	농심	삼양	오뚜기	야쿠르트
봉지면	신라면	삼양라면	진라면	왕라면
	안성탕면	쇠고기면	스낵면	-
	너구리	포장마차우동	오동통면	-
	김치라면	대관령김치	김치라면	볶음김치면
	콩라면	된장라면	미소라면	장라면
	감자면	감자라면	감자면	-
	짜파게티	짜짜로니	북경반점짜장	팔도짜장면
	오징어짬뽕	해물짬뽕	북경반점짬뽕	해물라면
	찰비빔면	열무비빔면	메밀비빔면	팔도비빔면
	진국사리곰탕면	쌀설렁탕면	사골곰탕면	팔도설렁탕면
	멸치칼국수	손칼국수	-	-
	생생우동	생우동	생우동	생우동
용기면	큰사발	큰컵삼양라면	진라면큰컵	왕뚜껑
	신라면컵	컵삼양라면	진라면컵	왕뚜껑컵
	육개장사발면	육개장용기	육개장	미니왕뚜껑

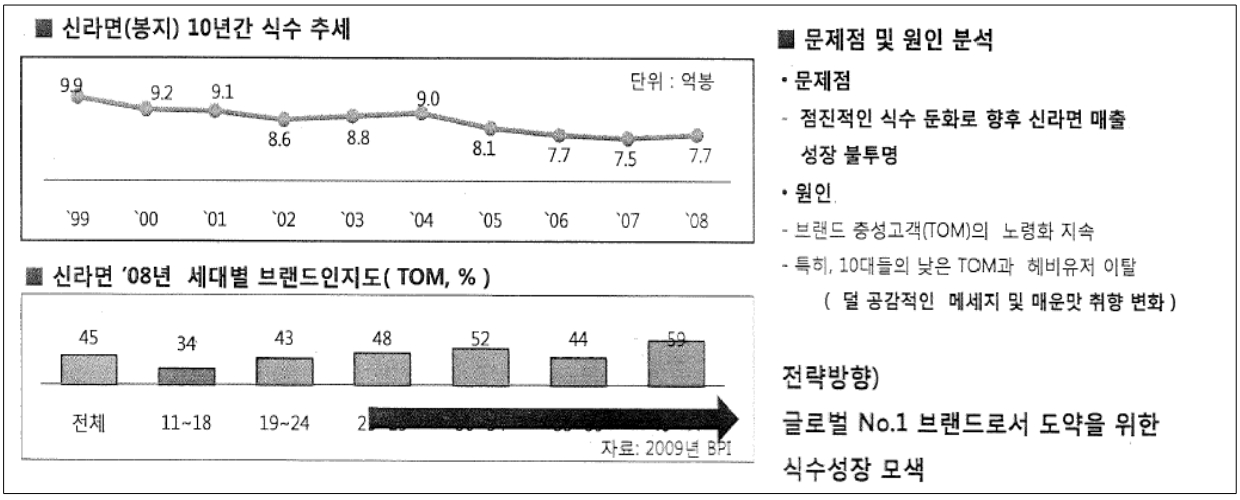
24 이 중 신라면 1개 제품의 시장점유율이 전체라면 시장의 20% 이상, 농심 라면 매출액의 30% 이상을 차지하고 있으며, 농심의 5대 브랜드제품[9]이 라면 전체 매출액의 50%이상, 농심 라면 매출액의 70% 이상을 차지하여 일부 품목에 편중되어 있는 수익구조를 나타냄을 알 수 있다.

25 신라면의 지난 10년간 판매식수는 점진적으로 감소하는 추세인데 이는 브랜드

9) 농심 라면 내 매출액 기준 상위 5개 제품인 신라면, 안성탕면, 짜파게티, 너구리, 육개장 사발면을 의미한다.

충성고객의 노령화에 따른 식수 감소와 더불어 특히 라면의 주 소비층인 10대·20대들의 신라면에 대한 선호 감소에 따른 것이다. 아래 <표 12>에서 보는 바와 같이 신라면에 대한 브랜드 인지도는 라면의 주 소비층인 10~20대 계층에서 특히 낮은 것으로 나타났다.

<표 12> 농심 '2010년 사업계획서'(발췌)



다) 각 사의 수익구조 및 공장가동률

(1) 영업이익률과 수익 구조

26 각 사의 제출 자료를 근거로 매출액을 기준으로 가중 평균한 라면 전체의 영업이익률은 아래 <표 13>과 같으며 약 6~10% 수준이다.

<표 13> 업체별 라면 부문 영업이익률

구분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
농심										
삼양										
오뚜기										
야쿠르트										
평균[10]	6.4%	7.6%	10.5%	10.2%	9.9%	9.5%	6.7%	7.6%	6.6%	5.7%

27 한편, 업계 1, 2위인 농심과 삼양은 비교적 높은 영업이익 흑자를, 업계 3, 4위인 오뚜기와 야쿠르트는 영업이익 적자를 보여 상반된 결과를 나타내는데 그 원인은 다음과 같다.

28 첫째, 농심의 경우 대량생산이 가능한 자동화설비를 갖추고 있고 경쟁사들과 비교하여 연간 라면생산 및 판매식수가 5~10배에 달하기 때문에 규모의 경제를 실현하여 높은 영업이익률을 달성하고 있으며, 삼양의 경우 국내 최초의 라면 생산업체의 노하우로 비용을 절감하는데 성공하여 이익을 창출하고 있다.

29 둘째, 오뚜기의 경우 라면을 직접 제조하지 않고 자회사인 오뚜기라면(주)에서 제조한 라면을 구입하여 판매하는 방식(OEM방식)을 취하기 때문에 직접 제조하여 판매하는 경쟁사들에 비해 매출원가율[11]이 높다.

30 셋째, 야쿠르트는 경쟁사에 비해 시장점유율이 작아 대규모 생산이 가능한 자동화설비를 갖추지 못하여 매출원가, 인건비, 각종 판매관리비가 많이 소요된다.

31 또한, 농심은 규모의 경제를 실현하여 다른 업체에 비해 높은 영업이익률을 달성하는데, 특히 농심 라면 매출의 30%이상을 차지하는 신라면의 경우 영업이익률이 약 ○○%에 달한다.

32 한편, 농심의 경우 라면 전체품목 138개 중 영업이익율 10%이상을 달성하는 고부가가치 품목 36개가 농심 라면 전체 매출액의 75.9%를 차지하여 라면 이외의 제품 수익으로 라면 부문의 적자를 보전하는 오뚜기·야쿠르트와는 달리 라면의 수익으로 라면 이외 제품의 적자를 보전하는 수익구조를 나타낸다.

<표 14> 농심 작성 라면 수익 구조(발췌)[12]

10) 각 사의 매출액을 기준으로 한 시장점유율을 가중 평균하여 산출한 수치이다.
11) 통상 다른 라면 업체들의 제조원가율이 약 60%선에 미치는 것에 비해 오뚜기의 경우는 매출원가율이 70%를 상회한다.

(2) 공장가동률

33 현재 농심은 안양, 아산 등 5개 기존 공장에 2007년 둥지냉면, 후루룩국수 등 기타 면제품을 생산하는 녹산 공장을 설립하여 국내에 6개 공장, 상해·청도·LA 등 해외에 4개 공장을 운영하고 있으며, 삼양은 원주와 익산 2개 공장, 오뚜기는 평택 1개 공장, 야쿠르트는 이천 공장 1개에서 각각 라면을 생산하고 있다.

34 한편, 각 사의 생산 능력, 생산 실적 및 가동률은 아래 <표 15>, <표 16>과 같은데 농심을 제외한 나머지 3개사의 생산능력의 총합이 농심 생산능력의 약 50~60% 수준으로 시장점유율 차이에 비해 생산 능력은 그 차이가 적은 것으로 나타났다.

35 또한, 야쿠르트를 제외한[13] 나머지 3개사의 공장가동률은 2010년 생산능력 및 생산실적을 기준으로 60% 내외로 충분한 유휴설비를 갖추고 있고, 라면의 경우 새로운 공장의 설립이 아닌 단순한 공장 내의 라인 증설로 생산능력을 빠르게 증가시키는 것이 비교적 용이하므로, 업체 간 제품의 수요 이동에 대해 이를 단기간 내에 수용하는 것이 가능할 것으로 예상된다.

<표 15> 각 업체의 연도별 라면 생산 능력

(단위 : 천 식)

구분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
삼양	1,051,160	1,051,160	1,051,160	1,005,068	926,841	945,150	945,150	945,150	945,150	945,150
오뚜기	833,470	833,470	833,470	833,470	940,876	940,876	990,999	990,999	990,999	990,999
야쿠르트	357,408	357,408	357,408	357,408	357,408	367,920	367,920	367,920	367,920	367,920
농심	3,538,737	3,338,478	3,348,221	3,256,712	3,336,335	3,301,512	3,467,582	3,609,735	4,063,796	3,990,611
3개사	2,242,038	2,242,038	2,242,038	2,195,946	2,225,125	2,253,946	2,304,069	2,304,069	2,304,069	2,304,069
총합계	5,780,775	5,580,516	5,590,259	5,452,658	5,561,460	5,555,458	5,771,651	5,913,804	6,367,865	6,294,680

* 자료출처 : 피심인 제출자료 참고

12) 2007년 9월 작성 '라면 판매 재도약 워크샵 결과 보고'(소갑167호증)
13) 야쿠르트가 제출한 자료는 야간작업 및 연장근무를 제외한 평균근로시간을 기준으로 한 생산능력 자료로 실제 생산능력보다 과소평가되었으므로, 라면 전체의 평균 공장가동률을 계산하는데서 제외한다.

<표 16> 각 업체의 연도별 라면의 생산 실적

(단위 : 천 식)

구분	2001년	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
삼양	511,635	521,026	512,556	625,408	605,138	549,454	564,770	582,715	599,954	577,925
오뚜기	550,259	490,290	466,924	500,245	543,422	523,688	529,880	545,112	562,199	563,425
야쿠르트	391,882	429,053	470,027	489,339	356,282	259,762	258,968	304,633	343,820	354,787
농심	2,625,875	2,722,544	2,814,389	2,896,422	2,664,646	2,566,115	2,428,078	2,433,406	2,563,481	2,579,095
3개사	1,453,776	1,440,369	1,449,507	1,614,992	1,504,842	1,332,904	1,353,618	1,432,460	1,505,973	1,496,137
총합계	4,079,651	4,162,913	4,263,896	4,511,414	4,169,488	3,899,019	3,781,696	3,865,866	4,069,454	4,075,232

* 자료출처 : 피심인 제출 자료 참고

라) 가격결정구조

(1) 거시적 가격결정구조

36 과거 1970년 대 라면 가격은 정부의 직접적인 통제 하에 있었으나, 1980년대 이후부터는 규제 근거가 폐지되고 업계가 자율적으로 결정하는 방식으로 전환되었다.

37 그러나 라면은 소비자물가지수를 산출하는 근거가 되는 품목에 포함되어 있고, 서민생활품목으로서의 중요성 때문에 정부의 물가관리 측면에서 중요한 품목이다.[14] 또한 정부뿐만 아니라 소비자와 언론도 라면 가격 인상 여부에 대해 높은 관심을 보이고 있다.

38 한편, 국내 라면 시장은 이미 1997년을 정점으로 포화상태에 진입하여 판매수량이 정체하게 되어 판매수량을 증가시키는 방법으로 매출 증가를 꾀하기 어려운 상황이 되었다.

39 따라서 기존제품의 가격 인상이 회사의 매출 및 이윤을 증가시키는 주요한 방안이 되었고, 소비자・언론・정부의 저항을 최소화하면서 가격을 인상시키는 것이 회

14) 라면은 현 정부의 '52개 집중물가관리품목'에 포함되어 있다.

사 내부의 중요한 결정사항이 되었다.

(2) 미시적 가격결정구조

40 통상 라면 제조업체들은 가격인상 요인이 발생하면 원부재료 원가를 기초로 제반 상황 등을 고려하여 가격인상 폭과 인상 시기를 확정한 후 이를 대리점이나 유통점 등에 통보한다.

41 대리점의 경우에는 라면 제조업체의 일방적인 통보로 인상폭, 인상가 적용시기 등이 결정되는 반면, 이마트, 롯데마트 등의 대형 유통업체의 경우에는 라면 제조업체들이 통보한 출고가 인상폭의 적정성, 인상시기 등의 일정부분을 협의를 통해 조정한다.

(3) 원가구조

42 라면의 주요 원재료는 소맥, 전분, 팜유, 스프 등으로 원 재료비에 포장비, 노무비 등이 포함된 제조 경비가 더해져 제조원가가 산출되고, 출고가격(판매가격)은 제조원가, 영업비용 등을 감안하여 결정된다. 이때 제조원가를 구성하는 각 경비의 비중은 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 업체별 라면의 원가구조[15)]

구 분	삼양	오뚜기	야쿠르트	농심
원재료비				
포장비				
제조경비				
제조원가				

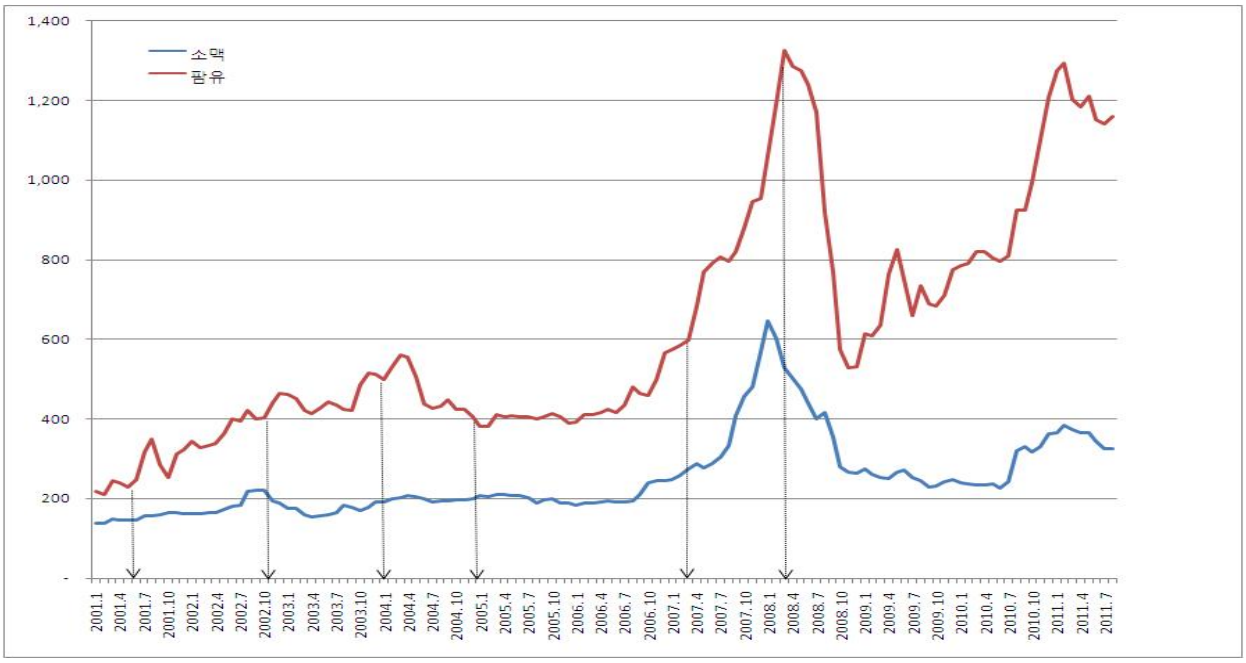
43 라면의 주요 원재료인 소맥과 팜유는 대부분 수입에 의존하고 있어 라면 제조원가는 국제곡물가격과 환율에 큰 영향을 받는다. 지난 10년 간 소맥과 팜유의 가격

15) 원재료비에는 면, 스프제조비 등, 제조경비에는 노무비 및 기타 제반경비가 포함된다.

변동 현황 및 환율의 변동 현황은 아래 <그림 2>, <그림 3>과 같다.

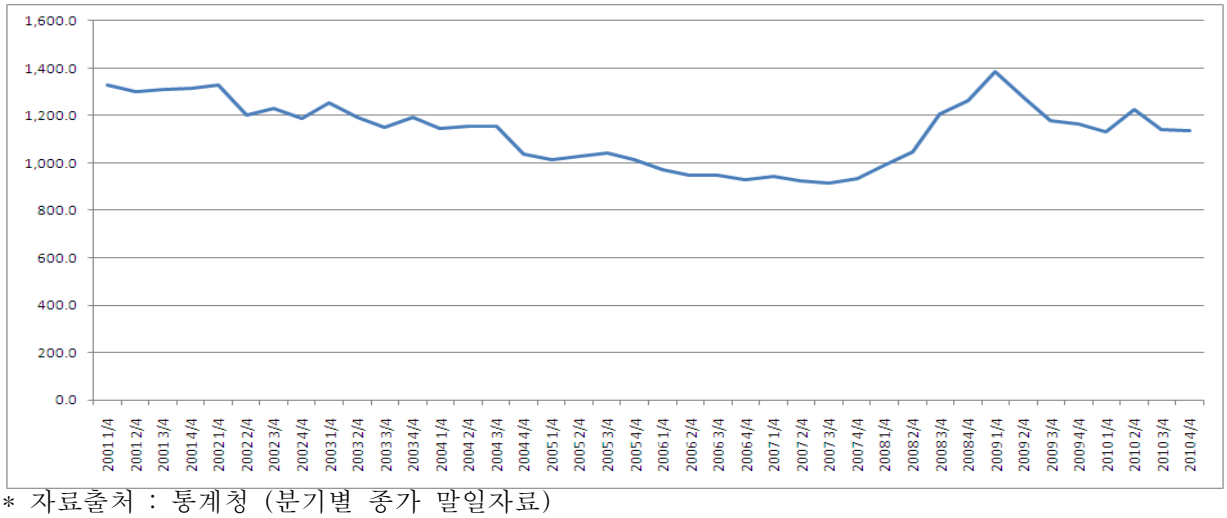
<그림 2> 2001~2010년 국제 소맥 및 팜유 가격추이

(단위 : $/Ton)



* 자료출처 : 한국수입업협회

<그림 3> 2001~2010년 원화의 대미달러 환율 추이



* 자료출처 : 통계청 (분기별 종가 말일자료)

44 한편, 2002년~2010년 기간 동안 피심인들 중 일부 피심인의 라면 매출원가 변

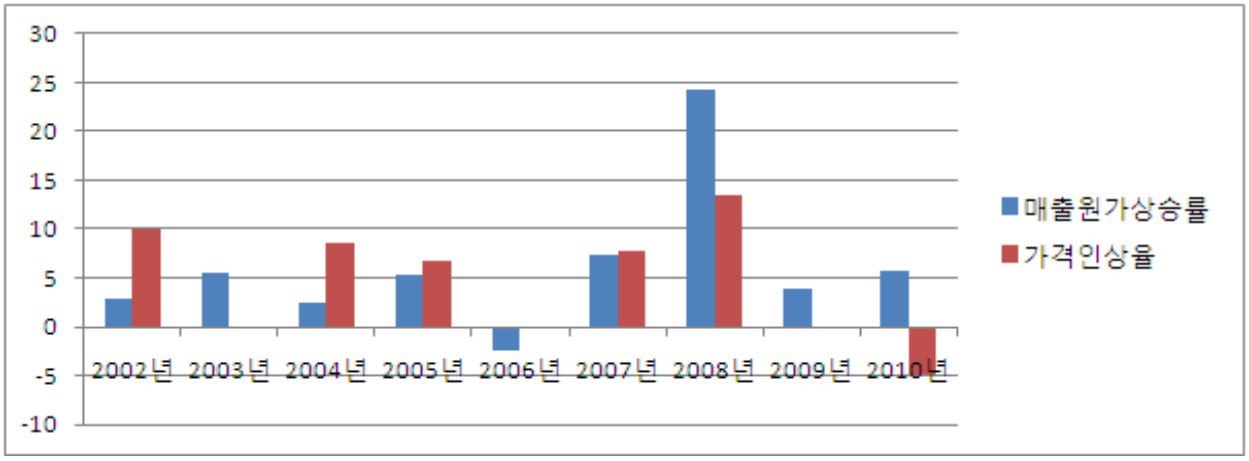
동 추이와 가격 변동 추이를 비교해 보면, 아래 <표 18>, <그림 4>에서 보는 바와 같이 둘 사이에 상관관계가 적은 것으로 나타난다. 또한 2007년까지는 매출원가 상승률에 비하여 높은 가격인상률을 보이다가 2008년 이후부터는 그 반대 추이를 보이고 있다.

<표 18> 라면 매출원가 상승률과 평균인상률 비교표

구분	2002년	2003년	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년
매출원가 상승률	2.9%	5.6%	2.5%	5.3%	-2.4%	7.4%	24.3%	3.9%	5.8%
가격인상률	10.0%	–	8.5%	6.7%	–	7.8%	13.5%	–	-4.9%

* 자료출처 : 피심인 제출자료 참고

<그림 4> 라면 매출원가 상승률과 평균인상률 비교 그래프



2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 이 사건 공동행위의 개요

45 피심인들은 가격인상이 업계의 최대 현안으로 대두된 2000년 12월 말 또는 2001년 1월 초 대표자 회의를 통해 라면 가격 인상의 필요성에 대해 공감대를 형성하고, 농심이 먼저 가격을 인상하면 나머지 피심인들도 이에 동참하여 가격을 인상하는데 합의하였다.

46 피심인들은 2001. 3. 28. 임원급 모임인 라면거래질서정상화협의회(이하 '라면협의회'라 한다) 정기 총회에서 농심과 정부와의 가격인상 협의 진행 상황, 대략적인 가격인상률 등을 확인하면서 가격인상에 대한 공조 유지 입장을 재차 확인하였다.

47 농심은 2001. 5. 10. 이례적으로 언론에 다음주 초 가격인상 시기와 폭을 확정할 계획이라는 사실을 발표하였고, 나머지 피심인들도 같은 날 가격인상 검토를 선언하였다.

48 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 2001년 5월부터 7월까지 순차적으로 가격인상을 실행하였다.

49 피심인들은 위와 같은 일련의 과정을 거쳐 농심이 먼저 가격인상안을 마련하고, 그 후 가격인상 정보를 교환하면서 서로 협조하여 순차적으로 가격인상을 실행하기로 하는 합의를 공고하게 형성하였다.

50 피심인들은 위와 같은 과정을 통해 최초로 2001년 5월~7월 순차적으로 가격인상을 실행한 이래 2010년 2월 가격을 인하할 때까지(이하 '이 사건 공동행위 기간'이라고 한다) 가격인상 정보를 교환하면서 총 6차례의 순차적인 가격인상을 실행하였다(이하 '이 사건 공동행위'이라고 한다).

51 피심인들은 6차례 가격인상을 실행하면서 라면 제품의 출고가격[16] 인상폭을 유사하게 결정하였고, 특히 주력품목(농심 신라면, 삼양 삼양라면, 오뚜기 진라면, 야쿠르트 왕라면[17])의 출고가격을 동일한 금액으로 결정하였는데, 그 내역은 아래 <표 22>와 같다.

16) 피심인들은 출고가격(출고가)과 공장도가격(공장도가, 공가)을 같은 의미로 혼용하였다. 이하에서는 가능한 한 출고가격(출고가)으로 통일하여 사용한다.
17) 왕라면은 야쿠르트의 주력품목은 아니나 타사 주력품목에 대응하는 품목이다.

<표 22> 피심인들의 라면 가격 인상 내역

(단위 : 원)

순번	가격인상 시기		농심	삼양	오뚜기	야쿠르트
1	2001년 5월~7월	가격인상일	2001. 5. 21.	2001. 6. 1.	2001. 7. 1.	2001. 6. 1.
		평균 인상률[18]	9.9%	12.0%	10.5%	9.7%
		주력품목 출고가	322	322	322	322
2	2002년 10월 ~2003년 1월	가격인상일	2002. 10. 25.	2002. 11. 1.	2003. 1. 2.	2002. 12. 1.
		평균 인상률	8.5%	9.5%	9.1%	8.6%
		주력품목 출고가	349	349	349	349
3	2003년 12월 ~2004년 4월	가격인상일	2003. 12. 22.	2004. 2. 21.	2004. 4. 1.	2004. 2. 1.
		평균 인상률	7.7%	7.8%	6.9%	7.7%
		주력품목 출고가	367	367	367	367
4	2004년 12월 ~2005년 4월	가격인상일	2004. 12. 24.	2005. 3. 1.	2005. 4. 16.	2005. 2. 15.
		평균 인상률	7.1%	7.2%	7.4%	7.4%
		주력품목 출고가	401	401	401	401
5	2007년 3월~9월	가격인상일	2007. 3. 1.	2007. 4. 16.	2007. 9. 1.	2007. 4. 1.
		평균 인상률	6.5%	7.3%	8.0%	6.6%
		주력품목 출고가	430	430	417[19]	430
6	2008년 2월~4월	가격인상일	2008. 2. 20.	2008. 3. 1.	2008. 4. 1.	2008. 5. 1.
		평균 인상률	11.9%	12.6%	13.5%	12.5%
		주력품목 출고가	496	496	455[20]	496

52 피심인들은 이 사건 공동행위 기간 동안 판매실적, 영업지원책, 신제품 출시계획, 판촉 및 홍보계획 등 각종 민감한 경영정보를 상시적으로 교환하였는데, 이는 가격관련 정보교환과 더불어 가격동조여부에 대한 불확실성을 제거하고 담합 이탈자가 쉽게 드러나는 시장의 투명성을 크게 강화시켜 이 사건 공동행위를 촉진하고, 그 내실을 강화하는 작용을 하였다.

53 또한, 피심인들이 유통질서 정상화를 목적으로 구성하여 운영한 라면협의회는 피심인 각사의 임원들이 참가하여 가격인상 관련 합의 혹은 경쟁사 동향 파악 등 상호 협력을 용이하게 하는 창구로서 기능을 하였다.

18) 평균인상률은 피심인 각 사의 가격인상 제품의 인상률의 합계를 가격인상 품목 수로 나누어 산출하였다.
19), 20) 2007년, 2008년 오뚜기 진라면 출고가격은 타사 제품보다 낮으나, 사전할인율(판촉지원)을 축소하는 방법으로 타사 출고가격과 동일하게 조정하였다. 이에 관하여는 2. 가. 2) 나) (5) 이하에서 상술한다.

54 가격인상 후 일정 기간 동안 가격인상 제품을 종전 가격으로 거래처에 제공하는 이른바 '구가지원'은 이 사건 공동행위를 촉진하는 구조적 요소로 작용하였다. 과점적 구조 하에서의 상시적인 경영정보 교환으로 의사결정의 불확실성이 줄어들어 담합이 용이해지고 시장의 투명성이 증가되어 담합 이탈자가 쉽게 드러날 수 있게 되었는데, 여기에 더하여 구가지원 기간의 신축적 운용을 통하여 이탈자에 대한 즉각적인 견제가 가능하였던 것이다.

55 라면 제품은 품질의 차이가 거의 없고, 소비자들이 가격에 민감하여 가격이 경쟁의 중요한 요소이다. 피심인들은 이 사건 공동행위를 통하여 가격을 공동으로 결정함으로써 독자적인 가격인상으로 초래될 시장점유율의 하락 등의 위험부담을 없애면서 동시에 매출증대를 꾀하고자 하는 공동의 이해관계를 충족시킬 수 있었다.

2) 라면가격 공동결정

가) 합의

(1) 2001년 가격인상

(가) 라면 5개사 대표자 회의

56 피심인 4개사와 빙그레[21]를 포함한 라면 5개사는 2000년 12월 말 또는 2001년 1월 초[22] 서울 강남구 소재 르네상스 서울호텔에 모여 라면가격 인상의 필요성에 대한 공감대를 형성하고, 농심이 먼저 가격을 인상하고 나머지 4개사도 뒤를 이어 가격을 인상하는데 합의하였다.[23]

---

21) 빙그레는 2003. 3. 25. 라면사업을 폐업하고 라면사업에서 철수하였다. 빙그레는 라면 5개사 대표자 회의에 참석하는 등 이 사건 공동행위에 가담하였으나, 처분시효 도과로 이 사건 피심인에서 제외되었던바, 따라서 이하의 행위사실 부분에서는 언급하지 않는다.

22) 회의개최 시기에 관하여 관련자 모두 2000년 12월말이나 2001년 1월 초 무렵, 즉 연말연시의 겨울이었던 것은 확실하나, 정확한 일시는 기억이 나지 않는다고 진술하였다.

23) 피심인들이 대표자 회의에서 가격인상 폭과 시기에 대해 구체적으로 합의를 하지 않고, 농심이 먼저 가격을 인상하면 다른 피심인들도 이에 동참하여 가격을 인상하기로 하는 내용의 합의를 한 것은, 농

57 당시는 IMF 사태[24]의 여파로 국민 경제사정이 좋지 않아서 라면가격 인상에 대한 정부의 감시와 소비자들의 반발이 심해 1997년 말부터 1998년 초에 단행되었던 라면가격 인상 이후 3년 가까이 라면가격을 인상하지 못하고 있어 가격인상이 업계 최대 현안으로 부각되던 시기였다.

58 이러한 사실은 삼양 대표이사[25] 전○○의 진술서(심사보고서 소갑 제1호증, 이하에서 심사보고서상 증거자료를 인용할 때에는 '심사보고서 소갑 제○호증'을 '소갑○호증' 식으로만 기재하고 '심사보고서'라는 표현은 생략한다), 삼양 영업본부 고문 김○○의 진술서(소갑2호증), 삼양 김○○의 확인서(소갑3호증), 삼양 김○○의 2010. 4. 5.자 확인서(소갑4호증), 삼양 정○○의 진술서(소갑6호증)에 의해 인정된다.

59 위 증거들에 나타난 사실을 토대로 라면 5개사 대표자회의 개최사실 및 개최 내용을 살펴보면 다음과 같다.

60 삼양 대표이사 전○○은 삼양 영업본부장 최○○[26]으로부터 라면 5개사 대표자 회의를 한다는 연락을 받았다는 사실을 보고 받고, 최○○에게 자신을 대신하여 대표자 회의에 참석할 것을 지시하였다. 삼양 김○○는 회의 당일 야쿠르트 김○○으로부터 대표자 회의에 삼양에서는 최○○이 참석하기로 하였으니 최○○에게 확인을 부탁한다는 내용의 전화를 받고 최○○에게 전달하였다. 삼양 영업관리팀장 김○○은 삼양 정○○ 차장에게 최○○을 회의 장소까지 차로 이동시켜 줄 것을 지시하였고, 정○○은 최○○을 서울 강남구 소재 르네상스 서울호텔까지 차로 이동시켜 주었다. 최○○은 그 다음 날 전○○과 삼양 영업본부 고문 김○○에게 대표자 회의에서 농심이

심이 가격선도 업체로서의 주도권을 가지고 있었을 뿐만 아니라, 농심이 대표 품목의 개략적인 인상 상한과 시기를 정부와의 협의를 통해 결정했기 때문이다. 정부와의 협의와 관련된 내용은 2. 가. 2) 가) (1) (나)에서 상술한다.

24) 정부는 1997. 11. 21. 대외채무를 갚지 못해 발생할 국가부도사태를 예방하기 위해서 IMF(국제통화기금)의 경제개혁 요구들을 받아들이는 조건하에 IMF 구제금융을 수용한다는 발표를 하였다. 김대중 대통령은 2000. 12. 4. "우리나라가 IMF 위기에서 완전히 벗어났다"고 공식 발표를 하였다.

25) 직위는 관련 행위사실 당시의 직위를 기준으로 기재한다(이하 같다).

26) 최○○은 2006년에 사망하였다. 삼양 대표이사 전○○은 최○○으로부터 대표자 회의 참석자 명단을 보고받았는지는 기억이 나지 않으며, 당시 각 사의 대표이사는 신○○/이○○(농심), 전○○(삼양), 함○○/강○○(오뚜기), 김○○(야쿠르트)이었다고 진술하였다(소갑1호증).

가격을 인상하면 나머지 4개사도 따라 올리기로 하였다는 내용을 보고하였다

<표 23> 삼양 대표이사 전○○의 진술내용(발췌)[27](소갑1호증)

(4) 최○○ 상무가 라면회사 대표자 모임이 있다는 연락을 받았다면서 본인에게 처리 방향을 문의한 사실이 있습니다. (5) 모임에 참석한 후 최 상무가 일일 영업보고를 할 때 본인이 최 상무에게 "무슨 얘기들을 하던가요? 가격은 안 올린대요?"라고 질문했던 기억이 있습니다. 1998년 연초에 가격을 인상한 후 약 2-3년 동안 가격을 올리지 못하고 있었기 때문에 본인으로서는 혹시라도 가격인상이 논의되지는 않았는지 궁금했던 것입니다. 본인의 질문에 최 상무는 "IMF로 어렵지만 라면업계는 그런대로 잘 버티고 있다는 등의 이런 저런 얘기를 하다가 '라면 가격을 좀 올려야 하지 않겠느냐'라는 얘기도 나왔고, 농심이 가격을 먼저 올리면 따라 올리는 것에 다들 수긍하는 분위기였다"는 취지의 답변을 들었습니다. 이에 본인은 최상무에게 "가격을 올리면 우리 영업이익이 얼마나 개선됩니까?"라고 다시 질문했고, 최상무는 "월 2-3억 원 정도 개선될 겁니다."라고 대답하였던 것으로 기억합니다.

<표 24> 삼양 영업본부 고문 김○○의 진술내용(소갑2호증)

고 최○○ 상무가 본인의 방에 들어와, '라면회사 대표 모임이 있는데 전○○사장님(당시)이 제게 참석하라고 하십니다."고 보고를 하였습니다. 라면회사 대표자 모임 다음 날 모임에 갔다 온 최상무가 보고하러 왔을 때 제가 "무슨 말씀들을 나누셨냐?" 고 물었는데 최상무는 "특별한 얘기들은 없었고 2~3년 동안 가격을 안 올렸는데 농심이 먼저 올리면 다들 따라 올리자는 얘기를 했습니다."라고 답을 하였습니다. 당시는 98년 초에 가격 인상을 한 뒤 3년 가까이 가격 인상을 안 했던 때이고 가격 인상이 최대 현안이었습니다.

(나) 2001. 3. 28. 라면협의회 정기 총회

61 피심인들은 2001. 3. 28. 서울 용산구 소재 캐피탈 호텔에서 개최된 라면협의회 정기 총회[28]에서 농심과 정부와의 가격인상 협의 진행 상황[29]과 대략적인 가격인상

27) 이하에서 심사보고서상 증거자료를 인용할 경우 '발췌'라는 표현은 생략한다.
28) 농심 영업본부장 윤○○, 삼양 영업본부장 안○○, 야쿠르트 유통부문임원 윤○○, 오뚜기 2사업부장 최○○ 등이 참석하였다(소갑50호증).
29) 농심은 라면 5개사 대표자 회의에서 라면업계의 전체적인 가격인상의 필요성에 대한 공감대를 형성하고

률 등에 대해 확인하면서 가격인상에 대한 공조 유지 입장을 재차 확인하였다. 이러한 사실은 삼양 안○○의 2011. 5. 6.자 진술서(소갑8호증)에 의해 인정된다.

<표 25> 삼양 영업본부 부본부장 안○○의 진술내용(소갑8호증)

라면협의회 총회 개최 전에 오뚜기와 팔도[30] 임원 중 1인이 농심 윤○○ 상무에게 "(중략) 농심의 가격이 인상되어야 우리도 순차적으로 인상하는데 귀사의 가격 인상작업은 현재 어떻게 진행되고 있습니까?"라고 물었습니다. 이에 농심의 윤○○ 상무는 "(중략) 현재 가격인상에 대한 협의를 하고 있는데 조만간 잘 이뤄지겠지요."라고 답하였습니다. 이에 본인이 "(중략) 인상률은 두 자리 수로 가야 하는 것 아닙니까? 밀가루 등 주력품종의 경우 10%대를 상회하는 인상요인이 있는 것 같더라구요."라면서 가격 인상과 관련한 입장을 표명하였습니다. 이때 오뚜기, 팔도측 위원들도 "그렇지요. 두 자리 수 인상이 되어야 원가압박에 대한 해소가 될 것 같습니다."라고 거들었습니다. 하지만 농심의 윤○○ 상무는 "두 자리 수 인상은 어렵지 않습니까? 과거에도 두 자리 수 인상은 없었던 것으로 기억합니다만..., 어찌됐건 조만간 가격인상은 될 것입니다."라고 하였습니다.

62 이날 논의의 배경이 된 라면 업계의 정부와의 가격인상 협의에 대하여 살펴보면, 1980년대 이후 라면 가격에 대한 규제 근거가 폐지되고 사업자가 가격을 자율적으로 결정하였다. 그러나 라면은 소비자물가지수를 산출하는 근거가 되는 품목에 포함되어 있는 등 물가관리 측면에서 중요한 품목이므로, 정부는 라면시장에서 점유율이 가장 큰 농심의 라면가격 인상을 주시하였다.

63 농심도 정부의 그러한 정책 기조에 부응하여 가격인상에 대해 정부와 협의를 하였다. 그러나 정부와의 협의가 강제적인 사항은 아니었으며, 2008년에는 정부와 협의를 거치지 아니하고 라면가격을 인상하기도 하였다.

64 정부와의 협의 방식은 대표 품목 한두 개의 개략적인 인상률 상한을 협의하는 방식으로 이루어졌는데, 농심은 정부에 가격인상폭의 타당성을 설명하여 최대한 높은 수준으로 양해를 얻고자 하였다.

가격인상을 하기로 합의 한 후 정부와의 협의를 시작한 것으로 보인다.

30) 야쿠르트를 지칭한다. 이하 같다.

65 한편, 정부는 농심과의 협의 내용을 다른 라면회사들에 통보하거나 다른 라면회사들이 알 수 있도록 외부에 공표하지 않았다. 또한 정부는 라면회사들이 정부의 권고에 따를 수밖에 없는 면허권 등의 강력한 규제권한도 가지고 있지 않다.

66 따라서 피심인들은 각자 독자적으로 라면가격을 결정할 수 있고, 설사 농심 뿐만 아니라 다른 피심인들도 농심이 정부와 협의를 통해 정한 개략적인 인상률 상한선을 알고 이에 구속력을 느낀다고 하더라도 정부의 권고 수준 이하에서는 가격경쟁이 가능하였다.

67 이러한 사실은 농심 대표이사 이○○의 확인서(소갑23호증), 농심 기획팀장 이○○의 확인서(소갑27호증), 삼양 영업본부 부본부장 안○○의 2011. 9. 5.자 진술서(소갑9호증) 등에 의해 확인된다.

<표 26> 농심 대표이사 이○○의 확인내용(소갑23호증)

라면은 생필품으로 분류되어 있고, 소비자물가지수에도 포함되어 있어서 정부가 관리를 계속해왔습니다. 정부와의 협의 방식은 정식 공문으로 하는 것은 아니고 농심 담당자가 인상요청안을 가지고 주무부서에 들어가서 가격인상요인과 인상폭, 인상시기 등에 대한 설명을 하고, 주무부서 담당자가 인상시점, 폭 등에 대한 타당성 여부를 검토합니다. 정부는 대표기업, 즉 농심하고만 가격인상 협의를 합니다. 그래서 결국 농심의 가격인상안이 업계의 가격인상 상한이 됩니다. 즉 삼양 등 다른 회사들은 농심의 가격인상안을 참고하여 그대로 결정하게 되는 것으로 보이고 다만, 농심의 가격인상의 폭이 상한이 되기 때문에 농심보다 높게 받을 수는 없는 것 같습니다.

<표 27> 농심 기획팀장 이○○의 확인내용(소갑27호증)

2008년 이전에는 정부와 협의를 거쳐 인상률에 대한 정부의 사실상 승인을 받은 후에 내부적으로 가격인상시기와 폭을 최종결정하기 위한 회의를 개최하고 가격인상을 실시하였습니다. 그런데 제가 기획팀장으로 직접 정부와의 협의 업무를 맡았던 2008년도에의 상황은 좀 달랐습니다. 그때는 (중략) 정부와 가격인상을 협의할 시간적 여유가 없었던 상황 등으로 인하여 가격인상을 실시한 이후에 정부에 가격인상의 타당성에 대해서 설명을 하였습니다.

<표 28> 삼양 영업본부 부본부장 안○○의 진술내용(소갑9호증)

일부 업체가 주요 품목에 대하여 정부와 일정한 사전 협의를 하였던 것은 사실인데, 라면 업계에서는 정부와 협의를 하는 과정에서는 최대한 높은 수준으로 가격 인상 폭으로 양해를 얻고자 하였습니다. 이러한 정부와의 협의가 모든 제품의 모든 가격에 대한 논의는 아니었으므로 라면 각 사들 간에 라면 가격 인상 여부 혹은 인상 폭 등을 독자적으로 결정할 수 있었고, 아울러, 정부 양해 수준 이하에서는 라면 회사들 간에 얼마든지 경쟁이 가능하였지만 그와 같은 가격 경쟁을 한 사실도 없습니다.

(다) 농심의 가격인상 검토 발표

68 농심은 2001. 5. 10. 언론에 2001년 초부터 라면가격 인상을 검토해왔으며, 다음 주 초 인상시기와 폭을 확정할 계획이라는 사실을 발표하였고, 나머지 피심인들도 같은 날 가격인상 검토를 선언하였다. 이러한 사실은 피심인들의 가격인상 검토 선언 관련 기사(소갑51호증)에서 확인된다.

<표 29> 농심 가격인상 검토 발표 관련 보도내용(소갑51호증)

[증권] 농심, 라면값 인상 소식에 주가 강세: 2001. 5. 10.자 한국일보 기사 농심(04370)이 6월부터 라면 가격을 8~9% 인상할 전망이다. 농심은 10일 환율상승과 원자재인 밀가루 가격 인상에 따라 라면 값 인상 문제를 올 초부터 검토해왔다고 밝혔다. 인상시기와 폭은 다음주 초 확정된다. [라운지] 재경부, 이번엔 '라면물가' 걱정: 2001. 5. 10.자 한국일보 기사 재정경제부가 국내 라면업계 선두 주자인 농심의 움직임에 촉각을 곤두세우고 있다. 농심이 10일 "환율 상승과 밀가루 가격 인상으로 라면 값 인상을 검토 중"이라고 발표하자 오뚜기, 삼양식품, 빙그레, 한국야쿠르트 등 후발업체까지 인상 검토를 선언하고 나섰기 때문이다.

69 농심이 구체적인 가격인상 계획을 언론에 발표한 것은 매우 이례적인 일이다. 농심은 아래 <표 30>에서 보는 바와 같이 이때를 제외하고는 가격인상 내부 품의 결재를 완료하고, 거래처에 통지할 즈음인 가격인상일 1~3일 전에 가격인상 발표를 하였다. 이러한 사실은 농심 가격인상 발표 관련 기사 모음 자료(소갑52호증)와 농심의 가격인상일을 비교해 보면 쉽게 드러난다.

<표 30> 농심 가격인상 최초 보도일과 가격인상일 비교

	1993년	1995년	1997년 6월	1997년 12월	2001년
최초 보도일	1993.12.21.	1995.11.8.	1997.6.27.	1997.12.24.	2001.5.10.
가격 인상일	1993.12.25.	1995.11.10.	1997.6.28.	1997.12.27.	2001.5.21.
	2002년	2003년	2004년	2007년	2008년
최초 보도일	2002.10.23.	2003.12.18.	2004.12.23.	2007.2.27.	2008.2.18.
가격 인상일	2002.10.25.	2003.12.22.	2004.12.24.	2007.3.1.	2008.2.20.

* 자료출처: 인터넷 뉴스 검색, 피심인 제출 자료

70 가격인상 계획을 미리 발표하면 가격이 인상되기 전에 라면을 구입하려는 수요자들의 사재기[31]로 인해 수급조절에 문제가 생기는 등 부작용이 따르게 된다.[32] 또한 그 여파로 가격인상 후에는 판매량이 급격하게 줄어 불이익을 받게 된다.

71 그럼에도 불구하고 농심이 이례적으로 가격인상 계획을 미리 발표한 것은, 다른 피심인들에게 가격인상의 공식적인 신호를 줌과 동시에 사회적으로 라면가격 인상 분위기를 형성하기 위한 의도인 것으로 보인다.[33]

72 한편, 피심인 농심과 야쿠르트는 2001. 5. 10.자 언론보도(소갑51호증)와 관련하여 농심 홍보팀이 단순히 “검토 중이다”라고 답변한 것을 근거로 작성된 추측 기사일 뿐이고 2001년 3월에도 이미 유사한 예측보도가 나온 바 있다는 이유로, 동 언론보도가

31) ‘농심 라면 연도별·월별 판매수량’(소갑53호증)에 의하면, 신라면을 기준으로 2001년 5월의 판매량은 전월(2001. 4월)의 70,674,169식에서 103,849,112식으로 크게 늘었고, 그 여파로 다음 월(2001. 6.월)의 판매량은 55,268,504식으로 크게 줄었다. 참고로 다른 해의 같은 월, 즉 2002년 5월의 판매량은 70,651,076식, 2003년 5월의 판매량은 70,593,869식이다. 한편, 2008년 가격인상 시 농심의 가격인상 발표 후 사재기 현상과 관련하여 ‘삼양 유통2지점 주간보고서’(소갑54호증)에 의하면 “농심이 가격 인상 소식을 발표한 18일 오후부터 라면 매출이 급증하기 시작해 이마트의 경우 봉지라면이 전주 월요일인 11일의 10만개의 두 배에 이르는 20만개가 판매”되었고, “19일에도 오후 2시까지 평소의 6배에 이르는 11만개의 봉지라면이 판매됐으며 일부 점포에서는 신라면이 매진”되었다는 내용이 기재되어 있고, ‘2008. 2. 19.자 라면 사재기 관련 기사’(소갑55호증)에서도 라면 가격 인상소식에 ‘사재기 극성’이라는 내용이 수록되어 있다.

32) 오뚜기 전 영업본부장 김○○는 언론 발표를 미리 하게 되면 물량공급 등의 문제가 있고, 구태여 미리 할 필요가 없기 때문에 가격인상 하루 전날 쯤 언론에 가격인상 발표를 한다고 진술하고 있다(소갑33호증).

33) 미국 연방 제9항소법원은 In Re COORDINATED PRETRIAL PROCEEDINGS IN PETROLEUM PRODUCTS ANTITRUST LITIGATION, 906 F.2d 432, 1990 (State of Arizona v. Standard Oil Co. of California, et al.) 사건에서 정유회사들 사이에 가격이 동일한 점 이외에 정유회사들이 가격정보를 교환하고, 가격을 외부에서 알 수 있도록 회사 내에 게시하고, 가격이 경쟁자들에게 빨리 알려지도록 하기 위해 언론보도 등을 한 경우에는 셔먼법 제1조에서 규정한 공모에 해당할 수 있다고 하였다.

가격인상의 신호를 주는 것이 아닐뿐만 아니라 사회적으로 라면가격 인상 분위기를 형성하기 위한 것이라고 볼 수 없다고 주장한다.

73 살피건대, 2001. 5. 10.자 언론보도상의 가격인상 검토 시작 시기[34] 및 가격인상 내역 확정 예정일[35], 대략적인 가격인상 폭[36]이 실제와 일치하는 점으로 미루어 볼 때, 2001. 5. 10.자 기사는 농심의 구체적인 가격인상 계획을 사전에 인지한 상태에서 작성된 것으로 보아야 할 것이다. 아울러 나머지 피심인들도 농심의 가격인상 검토 발표와 동시에 가격인상 검토를 선언한 점, 이전과 다르게 사전에 상세하게 가격인상사실을 공표하는 점 등으로 미루어 2001. 5. 10.자 언론보도를 통해 가격인상의 신호를 보냄과 동시에 라면가격 인상 분위기를 형성하려 한 것이라고 보는 것이 타당하다. 한편, 2001년 3월의 가격인상 검토 관련 기사[37]는 2001. 5. 10.자 기사와 달리 구체성이 전혀 없고, 나머지 피심인들도 가격인상 검토를 선언한 바 없다.

(라) 가격인상 정보 교환을 통한 순차적 가격인상 실행

74 ① 농심은 언론에 보도한 대로 그 다음주 초인 2001. 5. 14. 2001. 5. 21.자로 봉지면 17개, 용기면 17개 품목(총 34개 품목)의 출고가격을 평균 9.9% 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑56호증 농심 2001년 가격인상 품의서).

75 ② 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하였다.

---

34) 라면 5개사 대표자 회의의 개최시기가 2001년 초 무렵인 점, 2001. 3월에 있었던 라면협의회 정기총회에서 농심이 정부와 가격인상에 대한 협의를 하고 있다는 내용(소갑8호증)으로 미루어보면, 농심의 실제 가격인상 검토 시작시기와 농심이 2001년 초부터 라면가격 인상을 검토해 왔다는 2001. 5. 10.자 언론보도 내용이 일치함을 알 수 있다.

35) 2001. 5. 10.자 언론보도상 "인상시기와 폭은 다음 주 초 확정된다"라고 되어 있는바, 농심이 가격인상 내역을 확정한 날, 즉, 가격인상 내부 품의 결재가 완료된 날이 2001. 5. 14.로서 월요일이므로, 2001. 5. 10. 시점에서 봤을 때 실제 가격인상 시기는 다음 주 초이다.

36) 8~9%로 2001. 5. 16.자 기사의 8.7%와 거의 일치한다.

37) 야쿠르트 제출 소을2호증의1(2001. 3. 22.자 기사), 소을2호증의2(2001. 3. 23.자 기사)에는 "지난 98년초 이후 처음으로 용기면 위주의 라면가격 인상을 추진하고 있는 점도 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상", "농심은 용기면 위주로 라면가격을 인상해 원화가치 하락에 대처할 계획"이라고만 기재되어 있다.

76 이러한 사실은 아래 증거들에 의해서 확인된다.

77 ㉮ 농심은 2001. 5. 14. 경[38] 삼양에 가격인상 내역과 인상시기 등 가격인상 정보를 제공하였다[소갑13호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑57호증 2001년 농심 가격인상(안), 소갑58호증 가격인상 제품 원부자재 수량(2001년 5월 17일 현 기준)].

78 ㉯ 삼양은 농심으로부터 가격인상 내역을 제공받은 뒤 부자재 재고 확인 작업을 마치고, 2001. 5. 17. 경 농심 가격인상 내역을 반영하여 2001. 6. 1.자로 봉지면 9개, 용기면 8개 품목(총 17개 품목)의 출고가격을 평균 12.0% 인상하고 삼양라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상안을 마련하였다(소갑13호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑59호증 2011. 10. 13.자 삼양 제출자료).

79 ㉰ 이후 삼양은 농심을 비롯한 다른 피심인들에게 삼양의 가격인상 내역을 팩스 등으로 제공하였다(소갑3호증 삼양 김○○ 확인서, 소갑13호증 삼양 김○○ 진술서).

80 ⓘ 삼양은 2001. 5. 24. 야쿠르트에 삼양 가격인상 내역을 아래 <표 31>와 같이 팩스로 제공하였다.

<표 31> <u>삼양이 야쿠르트에 보낸 2001. 5. 24.자 팩스내용(소갑60호증)</u>

38) 농심은 '2001년 농심 가격인상(안)'(소갑57호증)의 파일화 일자(작성일자)가 2001. 5. 17. 목요일 오후 7시 30분경으로 이때는 농심이 가격인상 보도자료를 언론에 배포한 2001. 5. 16. 보다 하루가 지난 일자인바, 이로 미루어 농심이 이미 언론에 공개된 가격인상 내역을 삼양에 제공한 것에 불과하다고 주장하나, 2001년도 당시 삼양의 경우 전사적 자원관리시스템(ERP, 2006년 7월 도입)이 도입되기 전으로 가격인상을 위해 반드시 거쳐야 하는 기존 원부자재(종전 라면가격이 표시된 포장지 등 가격 인상에 따라 사용하기 어려운 기자재) 재고확인 작업이 2일 정도 소요되었던바, 결국 2001. 5. 17.은 농심의 가격인상내역을 확보한 후 삼양이 가격인상을 위해 원부자재 파악을 완료한 날로 보는 것이 타당하다(소갑13호증 삼양 김○○의 진술서).

품목	출고가	인상	출고가	인상
사리면			173.94	
쇠고기 맛	370	380	242.00	280.50
서민정 김치	380	400	280.50	294.25
신 육개장 포장 우동 소맥국수	400	450	286.00	332.20
해물파티	450	500	332.20	368.50
남양라면	450	480	332.20	354.20
우타면	480	530	352.00	385.00
영우비빔	450	500	332.20	368.50
농심짜파	500	550	363.00	403.70
생 우동	1,100	1,200	786.50	858.00
김 라면 우 타컵	450	500	315.70	368.50
육개장 김치라면	450	500	319.00	368.50
김 냉비 우 컵	650	700	473.00	511.50
스타 백	1,100	1,200	786.50	858.00

주식회사 양기리
한국아쿠루트
서울 서초구 잠원동 28-10
제주특산 남녕품가공
부흥산 라그, 입니

05-24 10:07 THU FROM:SAMYANG 02-940-3000 TO:3449666 PAGE:01

81 ⓘⓘ 오뚜기는 2001. 5. 22. 아래 <표 32>와 같이 품목별로 출고가격이 표시된 삼양의 가격인상 현황을 작성하였다. 그런데 오뚜기 마아케팅 3팀이 2001. 5. 24. 작성한 아래 <표 33>의 '라면 가격인상 적용시기 검토보고'를 보면, "삼양이 품목별 인상가격을 확정하였으나, 공문상 인상내역 및 적용일은 미확인 상태"라는 내용이 기재되어 있다. 따라서 삼양으로부터 가격인상 내역을 제공받아 작성하였음을 알 수 있다.

<표 32> <u>오뚜기 작성 2001. 5. 22.자 '삼양 라면류 가격인상 현황'(소갑61호증)</u>

삼양 라면류 가격 인상 현황

(01-05-22)

(단위:원)

구분	제 품 명	현 재			조 정					
		출고가	소비자가	거래처이익률	출고가	인상률(%)	소비자가	인상률(%)	거래처이익률	
봉지면류	사 리 면	158	250	30.5%	158	0.0%	250	0.0%	30.5%	미인상
	쇠고기맛면	220	330	26.7%	255	15.9%	380	15.2%	26.2%	
	대관령김치라면	255	380	26.2%	268	5.1%	400	5.3%	26.3%	
	신 육개장	260	400	28.5%	302	16.2%	450	12.5%	26.2%	
	포장마차우동	260	400	28.5%	302	16.2%	450	12.5%	26.2%	
	해물파티	302	450	26.2%	335	10.9%	500	11.1%	26.3%	
	삼양라면참	302	450	26.2%	322	6.6%	480	6.7%	26.2%	
	열무비빔면	302	450	26.2%	335	10.9%	500	11.1%	26.3%	
	손 칼국수	302	450	26.2%	335	10.9%	500	11.1%	26.3%	
	수 타 면	320	480	26.7%	350	9.4%	530	10.4%	27.4%	
	삼선짜짜로니	330	500	27.4%	367	11.2%	550	10.0%	26.6%	
LL면	삼양생우동	715	1,100	28.5%	780	9.1%	1,200	9.1%	28.5%	
용기면류	컵라면(육,김)	290	450	29.1%	335	15.5%	500	11.1%	26.3%	
	삼양라면컵	290	450	29.1%	335	15.5%	500	11.1%	26.3%	
	육개장,김치라면	290	450	29.1%	335	15.5%	500	11.1%	26.3%	
	보글보글도시락	300	450	26.7%	335	11.7%	500	11.1%	26.3%	
	색다른수타면	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%	
	큰냄비류	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%	
	큰 컵 류	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%	
	큰컵 삼양라면	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%	
	미스터빅류	715	1,100	28.5%	780	9.1%	1,200	9.1%	28.5%	

▶상기 사리면과 기타 덕용류의 가격인상은 없었음 (경쟁력 측면)

<표 33> 오뚜기 마아케팅 3팀 작성 2001. 5. 24.자

'라면 가격인상 적용시기 검토보고'(소갑62호증)

1. 검토목적

금번 라면류 가격인상과 관련하여 인상가격 적용시기를 검토하여 대 경쟁사 대비 효율적 판매를 이루어내기 위함임.

2. 경쟁사 상황

<농 심>

5월 21일부로 인상가격을 적용(공문)하면서 5월 말일까지 구가격으로 지원(PUSH)중임.

6월 1일부로 정상 인상가격 적용예정임.

단, 농심의 6월 결산 및 정상가격 인상후 경쟁사 구가격 PUSH로 인한 판매감소를 우려 별도의 지원책을 강구중임.

<삼 양>

품목별 인상가격을 확정한 상태이나, 공문상 인상내역 및 적용일은 미확인 상태이며 인상가 적용 예상일은 6월 초이며, 구가격 적용 예상일은 6월 15일까지로 예상됨.

<야쿠르트>

품목별로 인상가격을 확정한 상태이나, 공문상 인상내역 및 적용일은 미확인 상태이며 인상가 적용 예상일은 6월초이며, 구가격 적용 예상일은 6월 15일까지로 예상됨.

82 ㉱ 야쿠르트는 2001. 5. 30. 2001. 6. 1.자로 봉지면 6개, 용기면 12개 품목(총 18개 품목)의 출고가격을 평균 9.7% 인상하고, 왕라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑 63호증 야쿠르트 2001년 가격인상 품의서).

83 ㉲ 오뚜기는 농심이 가격인상 내부 품의 결재를 완료한 2001. 5. 14. 가격인상내역과 가격인상일(2001. 6. 15.)을 정하여 2001. 5. 22. 가격인상 내부 품의 결재를 완료하고, 2001. 5. 30. 사내(각과 및 지점)에 통지하였다.[39] 그러나 이후 가격인상일을 2001. 7. 1.로 조정하여 2001. 6. 11. 다시 사내에 통지하였다. 오뚜기 제품기획실이, 농심이 가격인상 내부 품의 결재를 완료한 날과 같은 날인 2001. 5. 14. 작성한 '라면류 가격인상 검토'(소갑64호증)를 살펴보면, 진라면의 출고가격을 기존의 290원에서 11% 인상하여 농심 신라면의 인상금액과 동일한 322원[40]으로 인상하는 것으로 작성되어 있는데, 이는 농심으로부터 가격인상 내역을 2001. 5. 14. 이전에 통보받지 않고서는 불가능한 일이다.

84 그 이후 순우동 등 3개 품목을 가격인상에서 제외하는 것으로 가격인상내역을 조정하여 최종적으로 2001. 7. 1.자로 봉지면 38개, 용기면 14개 품목(총 52개 품목)[41]의 출고가격을 평균 10.5% 인상하고, 진라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상하였다(소갑64호증 2001. 5. 14.자 라면류 가격인상 검토, 소갑65호증 오뚜기 2001년 가격인상 품의서, 소갑66호증 2001. 5. 30.자 업무연락, 소갑67호증 2001. 6. 11.자 업무연락, 소갑68호증 2001. 6. 30.자 당사 라면류 가격인상 내역).

85 ㉳ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실을 모두 부인하고 있어 삼양이 인정한 사실과 팩스 자료 등 직접적인 의사연락 자료 등만으로 사건을 구성하면, 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 삼양과만 가격인상 정보를 교환하고, 서로 간에는 가격인상 정보를 교환하지 않은 형태로 된다. 그러나 아래와 같은 사실을 종합하여 보면, 농심, 오뚜기, 야쿠르트 간에도 가격인상 정보 교환이 있었음을 알 수 있다.

86 ⓘ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실에 부합되는 객관적인 증거자료가 다수 있음에도 불구하고 그러한 사실마저도 부인하거나 진술의 일관성이 없고 진술

39) 소갑66호증 2001. 5. 30.자 업무연락이 사내에 실제로 통지되었는지는 불분명하다.
40) 농심 2001년 가격인상 품의서(소갑56호증)에는 신라면의 30개 단위 출고가격을 10,626원으로 조정하는 것으로 기재된바, 이는 부가가치세가 포함된 가격이므로 부가가치세를 제외한 신라면 1개당 출고가격은 322원이다.
41) 오뚜기는 같은 제품이라도 포장 단위가 다른 경우 다른 제품으로 취급하여 품목 수를 계산하므로 다른 피심인들에 비하여 품목수가 많다. 이하 5차례의 가격인상 시에도 모두 마찬가지다.

이 서로 모순되는 등 그 진술은 신빙성이 없다.[42]

87 ⓘⓘ 오뚜기 마아케팅 3팀이 2001. 5. 24. 작성한 위 <표 33>의 '라면 가격인상 적용시기 검토보고'와 2001. 6. 1. 작성한 아래 <표 34>의 '라면 가격인상 관련 경쟁사 동향 보고'를 보면, 삼양뿐만 아니라 농심, 야쿠르트의 가격인상 진행 상황 및 가격인상 제품의 상세한 생산 현황이 기재되어 있다.[43]

<표 34> 오뚜기 마아케팅 3팀 작성 2001. 6. 1.자 '라면 가격인상 관련 경쟁사 동향 보고'(소갑70호증)

1. 각사별 가격인상 싯점 및 인상제품 생산현황 파악

구 분	오뚜기	농 심	삼 양	야쿠르트	빙그레
구가격지원 (예상)일	6. 14	5. 31	6.20 ~ (6. 30)	6. 30	6.30 ~ (7.15)
정상가격 적용(예상)일	6. 15.	6. 1	6. 21 ~ (7. 1)	7. 1	7.1 ~ (7.14)
인상제품 생산현황	(봉지) 스파게티, 북경짜장외 전품목생산 출고중 (용기) 5 / 29 일부 생산중	5 / 21 일부 생산 5 / 23 일부 출고중	5 / 28 일부 주력제품 위주 생산 6 / 1 일부 부분출고중	6 / 4 일부 비빔면부터 생산 6/11 일부터 출고예정	6 / 11 일부터 생산시작 6 / 15 일부 출고예정
기타사항		6 / 1 일부 박스판매당 지원금실시	CVS 6 / 30 까지 구가격지원	CVS 6 / 30 까지 구가격지원	CVS 6 / 30 까지 구가격지원

88 ⓘⓘⓘ 현장조사 시 야쿠르트에서 입수한 아래 <표 35>의 2001. 5. 28.자 '당사 라면류 가격인상 내역'은 오뚜기 가격인상 내역으로 오뚜기 내부 자료인 아래 <표 36>의 2001. 5. 28.자 '당사 라면류 가격조정안(최종)'과 동일하여 오뚜기가 가격인상 최종안을 작성한 후 바로 야쿠르트에 그 내역을 전달한 것임을 알 수 있다.[44]

89 더구나 현장조사시 야쿠르트에서 입수한 2001. 5. 28.자 '당사 라면류 가격인상 내역'은 현장조사 시 오뚜기에서 입수한 아래 <표 37>의 2001. 6. 30.자 '당사

42) 이와 관련하여서는 각 증거설시 부분에 그 증거와 관련된 피심인 각 사 관련자의 진술 등 조사내용을 자세히 기재하였다.
43) 오뚜기는 당초 가격인상일자를 2001. 6. 15.로 정하였으나, 타사의 구가지원 기간과 생산현황 등을 파악한 이후에 가격인상일자를 2001. 7. 1.로 조정하였다.
44) 오뚜기는 2001. 5. 30. 사내(각 과 및 지점)에 가격인상 내역을 통지하였고, 거래처에는 그 이후에 통지하였을 뿐만 아니라, 현장조사 시 야쿠르트에서 입수한 2001. 5. 28.자 '당사 라면류 가격인상 내역'은 오뚜기가 거래처에 통지한 내용과 달라 야쿠르트가 오뚜기 거래처에 통지된 가격인상 내역을 입수하여 보관하고 있었던 것으로 보기는 어렵다.

라면류 가격인상 내역'과 오뚜기가 2001. 5. 28. 이후 가격인상에서 제외한 순우동 등 3개 제품이 미인상으로 변경되어 표시된 것 외에는 내용뿐만 아니라 작성형식까지 정확하게 일치하여 그러한 사실을 뒷받침한다.

<표 35> 현장조사 시 야쿠르트에서 입수한 2001. 5. 28.자 '당사[45] 라면류 가격인상 내역'(소갑71호증)

◎ 당사 라면류 가격인상 내역

2001.5.28

구분	제 품 명	기 호	현 재		인 상		박스(vat 포함)
			출고가	소비자가	출고가	소비자가	
봉지면류	참라면 덕용(면)	QBC0	154	–	170	–	8976
	쇠고기라면	QBC1B	235	350	268	400	8844
	쇠고기 덕용(1팩)	QBC0B	193	–	213	–	7029
	진라면(순한맛)	QBJ1M	290	430	322	480	10626
	진라면(매운맛)	QBJ1H	290	430	322	480	10626
	진라면 덕용(1팩)	QBJOH	242	–	270	–	8910
	짜장파티	QBA1P	330	500	367	550	9688.8
	북경반점짜장	QBA1B	330	500	367	550	9688.8
	스파게티	QBS1G	398	600	430	650	9460
	스낵면(쇠)	QBN1B	235	350	268	400	8844
	비빔면(메밀맛)	QBI1	300	450	335	500	11055
	열 라 면	QBY1	302	450	322	480	10626
	김치라면	QBK1	235	350	268	400	8844
	해물짬뽕면	QBH1S	323	480	367	550	9688.8
	꽃게탕면	QBL1	319	480	367	550	12111
	전골면	QBG1.I	335	500	367	550	12111
	빨개면	QBB1G	335	500	367	550	12111
	힘라면	QBO1	368	550	397	600	13101
	물 냉	QBT1	368	550	368	550	미인상
	비 냉	QBT1	368	550	368	550	미인상
	라면사리	QBC0A	158	–	174	–	9187.2
스낵	뿌셔뿌셔(5종)	QBF1	235	350	235	350	미인상
용기면류	육 개 장	QYY1	295	450	335	500	8844
	김 치 면	QYK1	295	450	335	500	8844
	곱배기류(3종)	QY	430	650	465	700	6138
	진라면용기	QYJ5H	430	650	465	700	6138
	열라면용기(16입)	QYE7	430	650	465	700	8184
	북경반점짜장	QYP5J	430	650	465	700	6138
	꽃게탕면용기	QYL5	430	650	465	700	6138
	빨개면(쇠,김)16입	QYR7B,K	467	700	500	750	8800
	참깨용기	QYH3	600	900	660	1,000	8712
LL면	순 우 동	NLS1F	523	800	555	850	12210
	우 동	NLU1F	523	800	555	850	12210
	김치우동	NLC1F	500	750	555	850	14652
	오뚜기 생우동	NLL1T	715	1,100	780	1,200	17160

►기타 PB류, 채식청구면,공탕국밥면,송광호LL우동등은 별도통보예정임. ►단위:원, VAT별도

<표 36> 오뚜기 2001. 5. 28.자 '당사[46] 라면류 가격조정안(최종)'(소갑72호증)

45), 46), 47) '당사'는 모두 '오뚜기'를 의미한다.

◎ 당 사 라 면 류 가 격 조 정 안(최종)

2001-05-28

(단위:원)

구분	제 품 명	기 호	현 재			조 정				
			출고가	소비자가	거이율	출고가	인상률	소비자가	인상률	거이율
봉지면류	참라면 덕용(면)	QBC0	154	-	-	170	10.4%	-	-	-
	쇠고기라면	QBC1B	235	350	26.1%	268	14.0%	400	14.3%	26.3%
	쇠고기 덕용(1팩)	QBC0B	193	-	-	213	10.4%	-	-	
	진라면(순한맛)	QBJ1M	290	430	25.8%	322	11.0%	480	11.6%	26.2%
	진라면(매운맛)	QBJ1H	290	430	25.8%	322	11.0%	480	11.6%	26.2%
	진라면 덕용(1팩)	QBJ0H	242	-	-	270	11.6%	-	-	-
	짜장파티	QBA1P	330	500	27.4%	367	11.2%	550	10.0%	26.6%
	북경반점짜장	QBA1B	330	500	27.4%	367	11.2%	550	10.0%	26.6%
	스파게티	QBS1G	398	600	27.0%	430	8.0%	650	8.3%	27.2%
	스낵면(쇠)	QBN1B	235	350	26.1%	268	14.0%	400	14.3%	26.3%
	비빔면(메밀맛)	QBI1	300	450	26.7%	335	11.7%	500	11.1%	26.3%
	열 라 면	QBY1	302	450	26.2%	322	6.6%	480	6.7%	26.2%
	김치라면	QBK1	235	350	26.1%	268	14.0%	400	14.3%	26.3%
	해물짬뽕면	QBH1S	323	480	26.0%	367	13.6%	550	14.6%	26.6%
	꽃게탕면	QBL1	319	480	26.9%	367	15.0%	550	14.6%	26.6%
	전골면	QBG1J	335	500	26.3%	367	9.6%	550	10.0%	26.6%
	빨개면	QBB1G	335	500	26.3%	367	9.6%	550	10.0%	26.6%
	힘라면	QB01	368	550	26.4%	397	7.9%	600	9.1%	27.2%
	물 냉	QBT1	368	550	26.4%	368	0.0%	550	0.0%	26.4%
	비 냉	QBT1	368	550	26.4%	368	0.0%	550	0.0%	26.4%
	라면사리	QBC0A	158	-	-	174	10.1%	-	-	-
스낵	뿌셔뿌셔(5종)	QBF1	235	350	26.1%	235	0.0%	350	0.0%	26.2%
용기면류	육 개 장	QYY1	295	450	27.9%	335	13.6%	500	11.1%	26.3%
	김 치 면	QYK1	295	450	27.9%	335	13.6%	500	11.1%	26.3%
	곱배기류(3종)	QY	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%
	진라면용기	QYJ5H	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%
	열라면용기(16입)	QYE7	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%
	북경반점짜장	QYP5J	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%
	꽃게탕면용기	QYL5	430	650	27.2%	465	8.1%	700	7.7%	26.9%
	빨개면(쇠,김)16입	QYR7B,K	467	700	26.6%	500	7.1%	750	7.1%	26.7%
	참깨용기	QYH3	600	900	26.7%	660	10.0%	1,000	11.1%	27.4%
LL면	순 우 동	NLS1F	523	800	28.1%	555	6.1%	850	6.3%	28.2%
	우 동	NLU1F	523	800	28.1%	555	6.1%	850	6.3%	28.2%
	김치우동	NLC1F	500	750	26.7%	555	11.0%	850	13.3%	28.2%
	오뚜기 생우동	NLL1T	715	1,100	28.5%	780	9.1%	1,200	9.1%	28.5%

<표 37> 현장조사 시 오뚜기에서 입수한

2001. 6. 30.자 '당사[47] 라면류 가격인상 내역'(소갑68호증)

◎ 당사 라면류 가격인상 내역

2001.6.30

구분	제 품 명	기 호	현 재		인 상		비 고
			출고가	소비자가	출고가	소비자가	
봉지면류	참라면 덕용(면)	QBC0	154	-	170	-	
	쇠고기라면	QBC1B	235	350	268	400	
	쇠고기 덕용(1팩)	QBC0B	193	-	213	-	
	진라면(순한맛)	QBJ1M	290	430	322	480	
	진라면(매운맛)	QBJ1H	290	430	322	480	
	진라면 덕용(1팩)	QBJ0H	242	-	270	-	
	짜장파티	QBA1P	330	500	367	550	
	북경반점짜장	QBA1B	330	500	367	550	
	스파게티	QBS1G	398	600	430	650	
	스낵면(쇠)	QBN1B	235	350	268	400	
	비빔면(메밀맛)	QBI1	300	450	335	500	
	열 라 면	QBY1	302	450	322	480	
	김치라면	QBK1	235	350	268	400	
	해물짬뽕면	QBH1S	323	480	367	550	
	꽃게탕면	QBL1	319	480	367	550	
	전골면	QBG1J	335	500	367	550	
	빨개면	QBB1G	335	500	367	550	
	힘라면	QB01	368	550	397	600	
	물 냉	QBT1	368	550	368	550	미인상
	비 냉	QBT1	368	550	368	550	미인상
	라면사리	QBC0A	158	-	158	-	미인상
스낵	뿌셔뿌셔(5종)	QBF1	235	350	268	400	
용기면류	육 개 장	QYY1	295	450	335	500	
	김 치 면	QYK1	295	450	335	500	
	곱배기류(3종)	QY	430	650	465	700	
	진라면용기	QYJ5H	430	650	465	700	
	열라면용기(16입)	QYE7	430	650	465	700	
	북경반점짜장	QYP5J	430	650	465	700	
	꽃게탕면용기	QYL5	430	650	465	700	
	빨개면(쇠,김)16입	QYR7B,K	467	700	500	750	
	참깨용기	QYH3	600	900	660	1,000	
LL면	순 우 동	NLS1F	523	800	523	800	미인상
	우 동	NLU1F	523	800	523	800	미인상
	김치우동	NLC1F	500	750	500	750	미인상
	오뚜기 생우동	NLL1T	715	1,100	780	1,200	

▶기타 PB류, 채식청구면,곰탕국밥면,송광호LL우동등은 별도통보예정임. ▶단위:원, VAT별도

90 ⓘⓥ 야쿠르트 법무팀 최○○이 공정거래위원회 조사 진행 과정에서 라면 마케팅팀 담당자들과 면담한 결과를 기재한 2011년 업무수첩에 “2001년 가격인상 당시 야쿠르트 마케팅팀에 근무한 강○○가 농심 이○○, 삼양 김○○, 오뚜기 홍○○과 사전정보를 공유하였다”는 취지의 내용이 기재되어 있다.[48]

<표 38> 야쿠르트 법무팀 최○○의 2011년 업무수첩 기재내용(소갑73호증)[49]

이○○ 차장: 2005년 가격인상 정보 2007~2008년 사전통보 강○○ 과장: 2001년 각사별과 담당자 미팅 농심-이○○, 삼양-김○○, 오뚜기-홍○○ 사전정보공유 김○○ 대리: 농심(신제품, 가격현황) 삼양-김○○ → 최○○, 김○○ 김○○ 대리: 농심-김○○, 정○○, 박○○(이름 모임 언급) 삼양-위○○ 오뚜기-모름 당사의 가격인상 전 농심 측에서 사전 확인 (메일) 이 자료를 오뚜기, 삼양과 공유했을 것으로 추정 -공정위 관련-자료 問) → 자료는 없으나 리 가능?

(2) 2002년~2008년 가격인상

(가) 개요

91 피심인들은 앞에서 본 일련의 과정을 통해 공동행위의 합의를 공고하게 형성

48) 최○○은 위 업무수첩 기재 경위와 관련하여 공정거래위원회 조사 진행 과정에서 야쿠르트의 라면 마케팅팀 담당자들에게 타사의 담당자의 이름 등을 물어봤으며, 그들이 이야기한 내용을 기재하였다는 취지로 진술하였다. 그런데 위 업무수첩에 기재된 야쿠르트 라면 마케팅담당자 강○○, 김○○는 최○○으로부터 확인질문을 받은 것은 사실이나, 최○○에게 기억이 나지 않는다고 대답하였으므로 위 업무수첩에 자신의 이름 옆에 타사의 담당자 이름 등이 기재되어 있는 경위에 대해서는 모르겠다고 진술하여 서로 모순된 진술을 하였다(소갑46호증 야쿠르트 최○○ 확인서, 소갑42호증 야쿠르트 강○○ 확인서, 소갑45호증 야쿠르트 김○○ 확인서).

49) 위 업무수첩에 언급되어 있는 이름은 농심 유통조사팀, 삼양 마케팅팀, 오뚜기 마케팅팀에서 시장조사 업무를 담당한 직원들의 이름이다. 피심인들 각 사 시장조사 담당직원들의 역할 등에 대해서는 2. 가. 3) 가) 1)에서 상술한다. 2001년 강○○ 과장과 사전정보를 공유하였다고 기재되어 있는 이○○는 당시 농심 유통조사팀에서, 김○○는 삼양 마케팅팀에서, 홍○○은 오뚜기 마아케팅 3팀에서 각각 근무하였다(소갑74호증 피심인 각 사 조직현황).

하고, 이를 통해 2001년 5월부터 7월까지 순차적으로 가격인상을 실행한 이후 2010년 2월 가격을 인하할 때까지, 가격인상 정보를 교환하면서 서로 협조하여 5차례의 가격 인상을 실행하였다.

92 구체적으로는 가격인상의 선도적 역할을 한 농심이 가장 먼저 가격인상안을 마련하고, 그 후 가격인상 내역, 시기 등 가격인상 정보를 다른 피심인들에게 알려주면, 다른 피심인들도 동일하거나 유사한 선에서 가격을 인상하고, 가격인상 내역, 시기 등 가격인상 정보를 서로 미리 알려주어 순차적인 가격인상을 실행하는 방식으로 이루어졌다.

93 즉, 피심인들은 라면 판매가격을 각자의 생산비와 시장 경쟁의 압력의 조건 하에서 소비자에게 최선으로 제공할 수 있는 가격으로 독자적으로 정하지 아니하고, 경쟁사들과 가격인상 정보를 교환하면서 그들의 행동에 맞추어 가격인상을 실행하였다.

94 이 사건 공동행위 기간 동안 가격인상 정보를 교환한 피심인 4개사 직원들(이하 '시장조사 담당직원'이라고 한다)의 명단 및 소속은 아래 <표 39>와 같다(소갑3호증 김○○ 확인서, 소갑18호증 삼양 위○○ 진술서, 소갑31호증 농심 최○○ 진술조서, 소갑32호증 농심 박○○ 진술조서, 소갑74호증 피심인 각 사 조직현황, 이메일 자료[50] 등).

<표 39> 피심인 4개사의 시장조사 담당직원 명단 및 소속

피심인	명 단	소속
농심	주○○, 이○○ 윤○○, 김○○, 최○○ 정○○, 박○○ 등	유통조사팀 (전략마케팅팀)
삼양	김○○, 이○○, 위○○, 민○○ 등	마케팅팀
오뚜기	홍○○, 조○○, 정○○ 등	마케팅팀
야쿠르트	강○○, 이○○, 김○○, 김○○ 등	마케팅팀

95 농심 시장조사 담당직원은 시장조사 및 경쟁사 동향 조사 업무를 전문적으로

50) 피심인 각 사 시장조사 담당직원들이 주고받은 이메일 자료는 그 수가 많고, 이하에서 계속 언급되므로 구체적인 기재는 생략한다.

하는 별도의 팀인 유통조사팀[51]에 소속되어 있었고, 삼양, 오뚜기, 야쿠르트의 시장조사 담당직원은 마케팅 전략 수립, 가격 책정, 시장조사 업무 등을 하는 마케팅팀에 소속되어 있었다.

96 농심 유통조사팀은 2000년 2월 신설되었고(소갑28호증 농심 김○○ 진술조서), 삼양 마케팅팀 내 시장조사 담당 조직은 2001년 6월 신설되었다(소갑2호증 삼양 김○○ 진술서). 삼양은 시장조사 담당 조직의 신설 경위와 관련하여 2001년 6월 가격인상 이후 경쟁사와의 가격인상 관련 정보교환 및 상시적인 경영정보 교환의 필요성이 인식되어 신설하게 되었다고 진술하였다(소갑2호증 삼양 김○○ 진술서).

97 피심인 각 사 시장조사 담당직원들은 각 사에서 직접 가격인상 검토 업무를 수행하거나, 가격인상 검토 업무를 하는 부서에 소속되어 가격인상 검토를 뒷받침하였다.

98 이러한 사실은 위 <표 39>에 기재된 피심인 각 사 시장조사 담당직원들 및 그들이 소속되어 있는 부서가 작성한 가격인상 품의서, 가격인상 검토 보고서, 삼양 마케팅팀장 서○○의 진술서(소갑15호증), 오뚜기 마케팅실장 서○○의 진술조서(소갑34호증), 오뚜기 판매기획부장 직무대행 도○○의 진술조서(소갑35호증), 야쿠르트 유통부문장 김○○의 진술조서(소갑38호증) 등에 의해 확인된다.[52]

<표 40> <u>오뚜기, 야쿠르트 가격인상 결정 업무 관련 진술내용</u>

오뚜기 마케팅실장 서○○ 진술내용(소갑34호증) 문: 가격인상 절차의 업무분장에 대하여 말씀하여 주십시오. 답: 제품기획팀, 마케팅팀, 판매기획부 3개 부서 중에 주관부서가 자주 바뀌었습니다. 인원이나 업무효율에 의해 업무분장이 바뀐 것 같습니다. 오뚜기 판매기획부장 직무대행 도○○ 진술내용(소갑35호증) 문: 가격인상 검토 시 마케팅은 관여를 하지 않는가요?

51) 2007년에 유통조사, 소비자조사 등의 업무가 합쳐져서 전략마케팅팀이 신설되었다. 유통조사팀은 유통본부에 소속되어 있었으며, 전략마케팅팀으로 흡수 되었을 당시에는 유통본부와 마케팅본부가 합쳐져서 마케팅본부에 소속되어 있었다(소갑25호증 농심 장○○ 진술조서, 소갑28호증 농심 김○○ 진술조서).

52) 피심인 각 사 시장조사 담당직원들 및 그들이 소속되어 있는 부서가 작성한 가격인상 품의서, 가격인상 관련 보고서는 그 수가 많으며, 앞에서도 언급되었고 뒤에서도 계속 언급되므로 구체적인 기재는 생략한다.

답: **마케팅 및 영업부에서 시장 상황을 보고 의견을 냅니다.** 원가 인상, 시장상황 등 여러 가지를 종합적으로 고려하여 판매기획부가 결정을 합니다.

야쿠르트 유통부문장 김○○ 진술내용(소갑38호증)
문: 가격조정 및 통지 절차에 대하여 좀 더 자세히 말씀하여 주십시오.
답: **마케팅에서 주도적으로 가격을 결정한다고 보시면 되겠고, 기획에서 사장님에게 승인을 받아서 관련 부서에 알려주면** 유통이 지점을 관할하고 있으니까 유통에서 지점에 알려주고, 지점에서 거래처에 통보를 합니다.

99 농심은 다른 피심인들과의 정보교환을 담당한 전략마케팅팀(유통조사팀) 및 그 부서가 소속되어 있는 부문의 가격인상 검토 관여 사실을 일체 부인하였다.

<표 41> 농심 가격인상 결정 업무 관련 진술내용

농심 마케팅본부장 장○○ 진술내용(소갑25호증)
진술인에게 전략마케팅팀이 작성한 '당사 면, 스낵류 가격/중량 조정 계획'을 보여준 후
문: 이 문서를 본 사실이 있는가요?
답: 가격 인상, 인하 시에 마케팅본부는 관여하지 않습니다. 가격인상, 인하 업무는 기획의 고유 업무입니다. 따라서 이 문서에 대해서는 잘 모르겠습니다. 마케팅본부는 가격인상, 인하 시 최초의 계획에 대한 의견 개진, 제안은 일절하지 않습니다.
문: 전략마케팅팀이 작성한 '당사 면, 스낵류 가격/중량 조정 계획'은 그 내용을 보면 2008년 1월에 작성된 것으로 추정이 됩니다. 그리고 앞에서도 말씀드렸듯이 2008. 1월에 작성한 '2008년 제품 가격정책 검토 방안'에는 가격조정 6주전에 마켓총괄(마케팅 부문)이 제품별 가격정책을 검토하는 것으로 기재가 되어 있습니다. 그런데 가격 조정 전에 마케팅 본부가 가격조정과 관련하여 어떤 일도 하지 않는다는 말씀인가요?
답: 예. 그렇습니다. 어떤 제안이나 관여도 하지 않습니다.

농심 기획팀장 이○○ 확인내용(소갑27호증)
농심의 라면 가격인상 검토는 기획의 고유의 업무입니다. 기획은 영업이나 마케팅부분과 협의를 거치지 않고 원가요인(외부적 요인인 원부자재가격의 인상을 주로 고려하고, 임금 등 내부적 비용은 자체흡수하고자 노력합니다.), 원가요인이 이익구조에 미치는 영향, 원재료 부담 등을 고려하여 독자적으로 가격인상을 검토하고 가격인상안을 마련합니다.

100 그러나 농심 기획팀 작성의 아래 <표 42>의 '2008년 제품 가격정책 검토 방안' 17, 18면(소갑75호증), 농심 전략마케팅팀 작성의 아래 <표 43>의 '전략마케팅팀 주간 업무 추진 계획'(소갑76호증), 농심 전략마케팅팀 작성의 '당사 면, 스낵류 가격/중량 조정 계획'(소갑77호증), 농심 작성의 '가격조정안'(소갑78호증)을 보면, 전략마

케팅팀(유통조사팀) 및 그 부서가 소속되어 있는 부문이 구체적인 가격인상 검토 업무를 수행하고 있다는 사실이 확인된다.

<표 42> 농심 기획팀 작성 '2008년 제품 가격정책 검토 방안'(소갑75호증)

구 분		가격 조정 전	가격 조정 후
마켓 총괄	마케팅	▪ 제품별 가격정책 검토(6주) - 가격구조 - 제품별 정책	▪ 판촉 정책 검토 - 판매수량 유지 - 판매비용 효율화
	영업		▪거래선 관계 강화 - 배경 설명
SCM 총괄	구 매	▪ 자재추가부담 분석(6주) - 단가추이 및 예상 - 단가조정 현황 - 부자재 재고 관리	▪ 재료비 구조개선 - 구매방법 개선/단가인하 - 글로벌 소싱
	SCM 공장	▪ 가격조정 제품 교체 준비 - 디자인/코드 변경 (4주) - 동판수정 (2~3주) - 재고소진 (1주) - 신규 단가 제품 생산	▪ 가격조정 제품 출고 관리 - 기존가격 제품 - 신규가격 제품 ▪ 불용 원부자재 Zero 화 추진

<표 43> 농심 전략마케팅팀 작성 '전략마케팅팀 주간 업무 추진 계획'(소갑76호증)

구분	전주 주요 업무 추진 계획[1/14~1/18]	금주 주요 업무 추진 계획[1/21~1/25]
유통조사	·당사, 면류사/제과사/식품사 동향 조사 보고 ·면류사 1월 영업정책 분석/보고 ·삼양식품 판매장려금 변경내역 분석/보고 ·신제품 관련 동향 보고 양식 작성 ·소맥분 가격인상 관련 업체별 동향 보고 ·오뚜기 조직개편 동향보고	·당사, 면류사/제과사/식품사 동향 조사 보고 ·특약점 육성 방안 보고서 작성 ·건면세대 치즈 시장동향 보고 ·당사 제품 가격조정 방안 보고 ·당사 기본 장려금 개선방안 보고 ·면류 및 제과사 연간보고서 작성 보고

101 더구나 아래 <표 44>의 농심 작성의 '가격조정안'(소갑78호증)을 보면, '기획'과 '마켓총괄'의 가격인상안 중 '마켓총괄' 안이 농심의 실제 가격인상 내역과 일치하여 가격인상 검토 업무에 상당한 역할을 하고 있다는 사실이 확인된다.

<표 44> 농심 작성 '가격 조정안'(소갑78호증)

◆ 가격 조정안

구 분	기획 요청(안)	조정금액	마켓 총괄(안)	조정금액
정책방향	이익금액 목표 : 1,000억 -면(832억), 스낵(168억)		이익금액 목표 : 1,400억 -면(1,200억), 스낵(200억)	
면	• 신라면/1,000원 이상류 100원 인상(8품목) • 이외 전제품 50원 인상(33품목) • 냉동면 가정용 200원 인상(6품목) • 가정용 굴탕면 100원 인상 • PX 전용제품 300원 인상(4품목) • 업소용 제품 30원 인상(6품목)	853억	• 찰 비빔면 50원 인상 • 이외 전제품 100원 인상(40품목) • 냉동면 가정용 200원 인상(6품목) • 가정용 굴탕면 100원 인상 • PX 전용제품 300원 인상(4품목) • 업소용 제품 30원 인상(6품목)	1,224억
스낵	• 새우깡류 200원 인상(3품목) • 500, 600, 700 스낵류 100원 인상(16품목) • 멀티팩 및 1,200원 스낵 200원 인상(8품목)	178억	• 새우깡류 200원 인상(3품목) • 양파링, 매운양파링 100원 인상 • 500, 600, 700 스낵류 100원 인상(16품목) • 멀티팩 및 1,200원 스낵 200원 인상(8품목)	193억
인상 기본방향	1) 라면 ① 경쟁관계를 고려하여 카테고리내 2위 브랜드인 찰비빔면 소폭 인상(50원) ② 전략신제품 건면세대, 녹두국수 제외		2) 스낵 ① 새우깡, 양파링 프리미엄 브랜드化(900원 스낵) ② 전략제품 감자칩류 유통마진 상향 및 중량 감량 ③ 600원 스낵 → 700원으로 100원 인상 ④ 800원 스낵 중량조정	
계		1,031억		1,417억

102 피심인 4개사 시장조사 담당직원들은 이메일[53], 팩스, 전화 등을 통해 가격인상 관련 정보를 교환하였다.

103 이들이 교환한 가격인상 관련 정보는 각 사의 가격인상 계획, 가격인상 내역, 가격인상 일자에서부터 부자재 재고 처리 관련 사항[54], 가격인상 제품의 생산계획, 생산일자, 출고일자, 구가지원 기간 등에 이르기까지, 서로 협조하여 순차적인 가격

53) 농심 최○○은 'chk2002@nongshim.com', 농심 박○○는 'sungsoo@nongshim.com', 야쿠르트 김평기는 'howl1@yakult.co.kr', 오뚜기 정○○은 'jhjung@ottogi.co.kr' 등 회사 메일을 주로 사용하였다. 삼양은 이메일 계정으로 '삼양마케팅실', 이메일 주소로 'marketone@hanmail.net'을 주로 사용하였고, 마케팅팀 직원들이 계정과 비밀번호를 공유하면서 업무적으로 필요한 사람이 수시로 활용하였다.

54) 이 사건 공동행위 기간에는 라면 제품에 오픈프라이스 제도(Open Price System, 제조업자가 판매가격을 정하는 기존의 권장소비자가격제도와 달리 최종 판매업자가 실제 판매가격을 결정하고 표시하는 가격제도. 판매가격표시제도라고도 하는데, 정부는 2010. 7. 1.을 기해 일부 가전, 의류 등에 도입되었던 오픈프라이스 제도를 빙과, 과자, 아이스크림, 라면 등 가공식품 4개 품목에 확대시행하였다가 그로부터 1년 후인 2011. 7월, 효과가 미비하다고 판단해 위 4개 품목에 대해 오픈프라이스 품목에서 제외하였다)가 시행되지 아니하였기 때문에 권장소비자가격이 표시된 포장지의 관리가 중요하였다. 원칙적으로 인상 전 가격으로 표시된 제품을 가격인상 후에 판매할 수 없었으므로 가격을 인상하기 위해서는 기존 부자재 관리를 미리 해두어야 했다. 기존 부자재 처리 방안은 인상 제품의 실제 출하 시기와 상당한 연관이 있기 때문에 시장조사 담당 직원은 경쟁사 시장조사 담당직원에게 기존 부자재 처리 방안에 관한 정보를 사전에 제공하는 것이 일반적이었다(소갑16호증 삼양 서○○ 2011. 6. 8.자 진술서 등).

인상을 실행하는데 필요한 정보라면 그것이 시장에 공개되는 정보인지 아닌지[55] 여부를 가리지 않고, 거의 모든 가격인상 관련 정보를 망라한다.

104 시장에 공개되는 정보의 경우에는 원칙적으로 시장에 공개되기 전에 교환되었다. 이러한 사실은 삼양 위○○의 진술서(소갑18호증)에 의해 확인된다.

<표 45> 삼양 마케팅팀 위○○의 진술내용(소갑18호증)

16. (4) 가격인상 공표 전에 상호 정보를 교환한다는 라면회사 시장조사/대외업무 담당자들의 공감대를 깨지 않기 위해 가능한 한 결재 완료시 또는 결재가 완료되지 않았어도 확정된 경우에는 그 정보를 경쟁사에 알려 주었던 것입니다. 23. 원칙은 어디까지나 유통채널에 가격정보가 제공되기 이전에 대외업무 담당자들 상호간에 확정된 가격인상안을 공유하는 것이었습니다. 즉, 라면 제조회사가 각 유통채널에 가격인상안을 제공하기 이전에 시장조사 또는 대외업무 담당자들 사이에 그 가격인상 정보를 공유하기로 묵시적인 합의가 이루어진 상태였고, 따라서 이러한 약정에 위반하여 유통채널에 먼저 가격인상안을 제공한 사실이 밝혀진 경우에는 위반 회사의 담당자에게 항의하기도 하였던 것입니다.

105 피심인 4개사는 시장조사 담당직원을 통하여 가격인상 관련 정보뿐만 아니라 각 사의 판매실적, 영업지원책, 홍보 및 판촉 계획, 신제품 출시 계획 등 각종 민감한 경영 정보도 상시적으로 교환하였는데, 이는 이 사건 공동행위를 촉진하고, 그 내실을 강화하는 역할을 하였다.[56]

106 한편, 피심인들은 2001년 5월~7월 가격인상 시부터 2010년 2월 가격인하 시

55) 시장에 공개되지 않거나 시장을 통해 파악하기 어려운 경쟁사 정보의 예: ① 부자재 재고 처리 관련 사항은 원칙적으로 의사결정 라인에 있는 임직원과 마케팅팀원들만 정보를 공유하고, 거래처에 공지되지 않는다. 거래처 입장에서 중요한 것은 가격인상 시기나 구가지원 규모 등이지 부자재 재고 관련 사항은 매출 증대에 아무런 영향을 미치지 않기 때문에 관심의 대상이 아니다. 따라서 경쟁사 부자재 재고 처리 관련 사항은 시장을 통해 파악하기 어려운 정보이다(소갑16호증 삼양 서○○ 2011. 6. 8.자 진술서, 소갑35호증 오뚜기 도○○ 진술조서). ② 가격인상 제품 생산계획이나 생산일도 거래처에 공지되지 않는다. 따라서 경쟁사 가격인상 제품 생산계획이나 생산일은 시장을 통해 파악하기 어려운 정보이다(소갑33호증 오뚜기 김○○ 진술조서, 소갑35호증 오뚜기 도○○ 진술조서). ③ 경쟁사 가격인상 제품의 출고일은 시장을 통해 어느 정도 파악이 가능하기는 하나 정확하게 파악하기는 어려운 정보이다. 매장에 나가서 진열되어 있는 것을 보고 제품이 바뀌어 있으면 출고되었다는 것을 알 수 있는 정도이다(소갑35호증 오뚜기 도○○ 진술조서). ④ 구가지원 내역도 거래처에 공지되지 않을 뿐만 아니라, 전 거래처에 지원하지 않고 선별적으로 하는 경우가 많기 때문에 시장을 통해 정확하게 파악하기는 어려운 정보이다(소갑33호증 오뚜기 김○○ 진술조서, 소갑35호증 오뚜기 도○○ 진술조서).

56) 이에 관하여는 2. 가. 3) 이하에서 상술한다.

까지 총 6차례의 가격인상을 실행하면서 이 사건 공동행위의 합의를 파기하거나 중단한 바 없으며, 매번 같은 방식으로 가격인상을 실행하였다(소갑2호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑7호증 삼양 안○○ 2010. 4. 1.자 진술서, 소갑13호증 삼양 김○○ 진술서).

<표 46> 삼양 김○○[57] 사장의 진술내용(소갑2호증)

본인이 폐사의 가격 인상을 처음으로 주도한 2001년의 가격 인상부터 2008년의 가격 인상까지 라면 시장에서는 위와 같은 가격정보 교환, 실제 가격 인상 작업 등이 체계적, 반복적으로 이루어졌습니다.

107 다만, 가장 최근에 실행된 2008년 2월~4월 가격인상과 관련하여서는 공정거래위원회가 입수한 자료의 양이 상당하여 피심인들의 가격 공동결정 과정을 실제와 근접하게 재현할 수 있는 반면에, 과거의 가격인상일수록 기억과 자료의 한계로 그 과정을 세세하게 재현할 수 없는 등 이하에서 피심인들의 가격 공동결정 과정을 재현한 정도는 각 시기마다 차이가 있다.

(나) 2002년 10월~2003년 1월 가격인상

108 ① 농심은 정부와 사전 협의를 거쳐 2002. 10. 21. 2002. 10. 25.자로 봉지면 19개, 용기면 20개 품목(총 39개 품목)의 출고가격을 평균 8.5%인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑79호증 농심 2002년 가격인상 품의서).

109 ② 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하였다.

110 이러한 사실은 아래 증거들에 의해서 확인된다.

57) 김○○는 2001년 3월까지 삼양의 영업본부 고문으로 재직하다가 그 이후 2006년 7월까지 영업본부장을 역임하였고, 2006년 8월부터 12월까지 부사장, 2010년 12월 이후에는 사장으로 삼양에 재직하고 있다.

111 ㉮ 농심은 2002. 10. 21일경 삼양에 가격인상 내역과 인상시기 등 가격인상 정보를 제공하였다(소갑13호증 삼양 김○○ 진술서).

112 ㉯ 삼양은 농심의 가격인상 내역을 반영하여 2002. 10. 25. 2002. 11. 1.자로 봉지면 14개, 용기면 14개 품목(총 28개 품목)의 출고가격을 평균 9.5% 인상하고, 삼양라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑13호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑59호증 2011. 10. 13.자 삼양 제출자료).

113 ㉰ 삼양은 가격인상안이 확정되자 시장조사 담당직원을 통하여 농심을 비롯한 다른 피심인들에게 삼양 가격인상 내역, 가격인상 일자 등 가격인상 관련 정보를 제공하였다(소갑3호증 삼양 김○○ 확인서, 소갑13호증 삼양 김○○ 진술서).

114 ㉱ 야쿠르트는 2002. 11. 1. 2002. 12. 1.자로 봉지면 9개, 용기면 16개 품목(총 25개 품목)의 출고가격을 평균 8.6% 인상하고, 왕라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑80호증 야쿠르트 2002년 가격인상 품의서).

115 ㉲ 오뚜기는 2002. 11. 29. 2003. 1. 2.자로 봉지면 30개, 용기면 10개 품목(총 40개 품목)의 출고가격을 평균 9.1% 인상하고, 진라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑81호증 오뚜기 2002년 가격인상 품의서, 소갑82호증 2002. 12. 11.자 업무연락).

116 ㉳ 농심 유통조사팀은 타사와 교환한 판매실적 자료를 이용하여 아래 <표 47>과 같이 각사의 제품별 3개월 평균 매출액(2002년 7월~9월)에 제품별 가격인상률을 적용하여 가격인상 후 매출금액의 변화를 예측한 자료를 작성하였다.

117 피심인들이 상시적으로 타사와 판매실적 자료를 교환하였음에도 불구하고[58] 가격인상 후 매출금액을 예측한 자료를 작성하였다는 것은 타사의 제품별 가

격인상 내역 정보를 사전에 제공받아 가격인상 후 시장의 변화를 예측한 사실을 추정 가능하게 한다.

<표 47> 농심 유통조사팀 작성

'각사별 주요제품 가격인상에 따른 제품별 매출 변화'(소갑83호증)

마. 오뚜기

(단위:백만원, %)

유형	품목	3개월 평균 매출금액 (2002년 7월 ~9월)	인상전 품목별 전체 매출액 대비 구성비	가격 인상율	인상 출고가격 적용 매출금액	인상후 품목별 전체 매출액 대비 구성비
봉지면류	스낵면	294	2.9	11.9	329	3.0
	진라면	3,582	35.3	8.4	3,882	35.4
	비빔면	653	6.4	9.6	716	6.5
	스파게티	178	1.7	7.7	191	1.7
	열라면	477	4.7	8.4	517	4.7
	물냉	66	0.7	9.0	72	0.7
	비냉	194	1.9	9.0	212	1.9
	메큼한철판볶음면	11	0.1	9.0	12	0.1
	짜장파티	609	6.0	9.3	666	6.1
	쇠고기라면	204	2.0	11.9	229	2.1
	힘라면	28	0.3	8.3	30	0.3
	김치라면	484	4.8	11.9	542	4.9
	생우동	36	0.4	8.3	39	0.4
	유부생우동	26	0.3	6.7	28	0.3
	북경반점싸천짜장	48	0.5	[illegible]	51	0.5
	북경반점짬뽕	180	1.8	[illegible]	196	1.8
	북경반점짜장	250	2.5	9.3	273	2.5
	봉지면류계	7,321	72.1	9.1	7,986	72.8
용기면류	육개장	244	2.4	9.0	266	2.4
	김치면	78	0.8	9.0	85	0.8
	진라면컵	399	3.9	9.0	434	4.0
	곱배기육개장	71	0.7	7.5	76	0.7
	곱배기김치	78	0.8	7.5	84	0.8
	곱배기새우	99	1.0	7.5	106	1.0
	열라면	164	1.6	7.5	176	1.6
	진라면	84	0.8	7.5	90	0.8
	꽃게탕면	67	0.7	7.5	72	0.7
	빨개면김치	43	0.4	6.0	45	0.4
	빨개면쇠고기	328	3.2	6.0	348	3.2
	북경반점짜장	140	1.4	7.5	150	1.4
	참깨라면	35	0.3	8.3	38	0.3
	용기면류계	1,828	18.0	7.7	1,970	18.0
면류계		9,149	90.1	8.5	9,956	90.8
전체면류매출액		10,156	100.0		10,963	100.0

* 봉지면류계와 용기면류계는 가격인상 제품 대상 기준임
* 가격 미인상 봉지면인 뿌셔뿌셔, PB제품(함박웃음라면, 참라면 등)은 7~9월 매출실적에서 제외됨

1998-81-0394
(주) 농 심
서울시 동작구 신대방동 370-1
제조,도매 라면,스낵

(다) 2003년 12월~2004년 4월 가격인상

118 ① 농심은 정부와 사전 협의를 거쳐 2003. 12. 15. 2003. 12. 22.자로 봉지면 14개, 용기면 10개 품목(총 24개 품목)의 출고가격을 평균 7.7% 인상한다는 내용의 가격인상 품의 결재를 완료하였다(소갑84호증 농심 2003년 가격인상 품의서).

119 ② 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격

58) 피심인들이 판매실적을 포함한 각종 경영정보를 상시적으로 교환한 사실과 관련된 내용은 2. 가. 3) 이하에서 상술한다.

인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하였다.

120 이러한 사실은 아래 증거들에 의해서 확인된다.

121 ㉮ 농심은 2003. 12월 중순경 삼양에 가격인상 내역 등 가격인상 정보를 제공하였고, 삼양은 이를 바탕으로 가격인상 제품 부자재 내역을 파악하였다. 농심은 2003. 12. 18. 삼양에 농심의 품목별 가격인상 내역을 이메일로 제공하였다(소갑13호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑85호증 가격인상 제품 부자재 내역(2003. 12. 17.기준), 소갑86호증 대상 품목 및 조정 내용).

122 ㉯ 삼양은 농심의 가격인상 내역을 반영하여 2004. 2. 7. 2004. 2. 21.자로 봉지면 13개, 용기면 14개 품목(총 27개 품목)의 출고가격을 평균 7.8% 인상하고, 삼양라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의를 완료하였다(소갑13호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑59호증 2011. 10. 13.자 삼양 제출자료, 소갑87호증 2004. 2. 12.자 업무연락).

123 ㉰ 삼양은 가격인상안이 확정되자 시장조사 담당직원을 통하여 농심을 비롯한 다른 피심인들에게 삼양 가격인상 내역, 가격인상 일자 등 가격인상 관련 정보를 제공하였다(소갑3호증 삼양 김○○ 확인서, 소갑13호증 삼양 김○○ 진술서).

124 농심 유통조사팀이 작성한 아래 <표 48>의 '삼양라면 가격 인상 제품 출하 동향'을 보면, 삼양 가격인상 관련 의사결정 라인에 있는 임직원과 마케팅팀 직원들만이 알 수 있는 정보인 부자재 재고 처리 관련 정보가 포함되어 있어, 농심 유통조사팀 시장조사 담당직원이 그 협력 파트너인 삼양 시장조사 담당직원으로부터 삼양 가격인상 관련 정보를 전달받아 보고서를 작성하였음을 알 수 있다(소갑16호증 삼양 서○○ 2011. 6. 8.자 진술서).

<표 48> 농심 유통조사팀 작성 '삼양라면 가격 인상 제품 출하 동향'(소갑88호증)

1. 인상제품 출하일자
 가 2월 21일~: 삼양라면
 나 2월 23일~: 수타면, 짜짜로니, 김치라면
 다 2월 25일~: 기타 봉지면류
 라 2월 26일~: 용기면류
 ※ 삼양라면, 수타면, 짜짜로니 김치라면의 경우 기존 부자재 재고 여부와 상관없이 상기 일자를 출고를 계획하고 있으며 기타 봉지면류는 부자재 소진후 2월 25일 이후부터 순차적으로 가격 인상 제품이 출하될 것으로 예정됨

2. 가격인상 제외 품목
 가 봉지면류: 쇠고기라면
 나 용기면류: 컵삼양라면, 큰컵삼양라면, 삼양우동(종이), 메밀우동

3. 면류가격 인상 내역

구분	제품명	입수	소매가		출고가격		인상율	
			기존	변경	기존	변경	소비자가격	출고가격
봉지면	사리면	40			7,920.0	8,360.0	11.1	5.6
	대관령김치면	30	450	500	9,900.0	11,055.0	10.0	11.7
	육개장	30	500	550	10,164.0	11,154.0	5.8	9.7
	삼양라면	30	520	550	11,517.0	12,111.0	9.1	5.2
	열무비빔면	20	550	600	8,074.0	8,822.0	9.1	9.3
	손칼국수	30	550	600	12,111.0	13,233.0	9.1	9.3
	해물파티	30	550	600	12,111.0	13,233.0	9.1	9.3
	포차우동	30	550	600	12,111.0	13,233.0	9.1	9.3
	수타면	28	580	600	11,704.0		3.4	5.5
	볶음짜장짜짜로니	30	600	650	13,233.0	14,322.0	8.3	8.2
	쌀라면	30	600	650	13,233.0	14,322.0	8.3	8.2
	설렁탕면	30	600	650	13,233.0	14,322.0	8.3	8.2
	봉지면류계						8.3	8.3
용기면	수타컵	30	550	600	112,045.0	13,200.0	9.1	9.6
	한컵의 수다(짜장)	24	550	600	9,636.0	10,560.0	9.1	9.6
	한컵의 수다(떡볶이)	24	550	600	9,636.0	10,560.0	9.1	9.6
	육개장	24	550	600	9,636.0	10,560.0	9.1	9.6
	김치라면	24	550	800	9,636.0	10,560.0	9.1	9.6
	짜장면먹는날	12	750	800	6,600.0	6,966.0	6.7	6.0
	수타큰컵	12	750	800	6,600.0	6,966.0	6.7	6.0
	수타해물	12	750	800	6,600.0	6,966.0	6.7	6.0
	수타큰냄비김치	12	750	800	6,600.0	6,966.0	6.7	6.0
	수타큰냄비육개장	12	750	800	6,600.0	6,966.0	6.7	6.0
	용기면류계						7.9	7.8
	면류계						8.1	8.1

4. 판촉지원

5. 물량 수급 상태
 가. 삼양라면을 포함한 가격인상 제품의 가수요 및 물량 수급 차질 발생을 우려해 가격인상 시점부터 해당 지점 별 목표를 고려한 물량 할당이 실시될 계획이나
 나. 삼양라면, 수타면 등 주요 인기제품을 제외한 기타 가격 인상 제품의 경우 물량 수급 차질은 없을 것으로 판단됨

125 ㉱ 야쿠르트는 2004. 1. 6. 2004. 2. 1.자로 봉지면 12개, 용기면 7개 품목(총 19개 품목)의 출고가격을 평균 7.7% 인상하고, 왕라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑89호증 야쿠르트 2004년 가격인상 품의서).

126 삼양과 오뚜기의 가격인상이 늦어지자 가격인상 시기를 조정하여 왕뚜껑류 외 제품의 가격인상일을 2004. 2. 1.에서 2004. 3. 1.로 변경하였는데, 그 과정에서 작성된 아래 <표 49>, <표 50>의 '라면 제품 공장도가격 인상시기 변경'(소갑90호증), '라면 가격인상 관련 경쟁사 동향'(소갑91호증)을 보면, 농심의 구가지원 내역, 삼양과 오뚜기의 가격인상 작업 진행 상황 및 인상계획이 기재되어 있다.

127 유통운영팀장 김○○은 라면회사 시장조사 직원들이 판매실적을 교환하였는데, 그 과정에서 가격인상 관련 경쟁사 동향을 입수한 것으로 보인다고 진술하였다(소갑38호증 야쿠르트 김○○ 진술조서).

<표 49> 야쿠르트 유통운영팀 작성 2004. 1. 26.자 '라면 제품 공장도가격 인상시기 변경'(소갑90호증)

제목: 라면 제품 공장도가격 인상시기 변경 작성부서: 유통운영팀
작성일시: 2004. 1. 26. 입안자: 김○○ 수신처: 기획팀
1. 변경 사유
 가. 경쟁사 가격전략에 대응할 수 있는 유예기간 필요
 나. 농심 가격인상에 따른 지원기간 연장(1월말까지)
 다. 삼양, 오뚜기의 가격인상시기 불명확(3월 예상)
2. 변경내용

구분	변경 전	변경 후
인상시기	2월 1일	3월 1일

주) 인상제품은 왕뚜껑류만 2월 1일부로 인상함

<표 50> 야쿠르트 유통운영팀 작성 '라면 가격인상 관련 경쟁사 동향'(소갑91호증)

<라면 가격인상 관련>
1. 경쟁사 동향
● 농심: 1월 중 가격인상 완료

- 2월 정책지원: 경쟁사 가격인상 대응을 위해 23-29일 인상가(출고가 기준)의 50% 가격 지원 - 3월 정책지원: 경쟁사 동향에 따라 추가지원 가능 ● 삼양식품 - 일시: 2월 21일부 소비자가 인상제품 생산 및 출고 예정 · 봉지면 21일부터: 삼양, 수타, 대관령김치, 짜짜로니, 열무비빔면 등 · 용기면 25일부터: 수타면, 수타큰냄비 등 - 인상내역(당사 및 농심 인상폭과 동일) - 지원정책: 현재 2월 29일까지 출고가 구가격 지원 3월 지원은 3월 지원정책에 반영예정 ● 오뚜기 - 가격 인상 예상: 2. 23일~3.1일 소비자가 인상제품 생산 예상 - 주력제품 10~15일, 기타제품 3월 한달간 출고가를 구가격으로 지원 예상 ● 당사 - 왕뚜껑류 2월 1일부 출고가 인상 봉지면 및 기타 용기면 인상제품은 3월중 출고가 인상 예정(인상일자 미정) - 향후전략: 경쟁사 가격인상 시기 및 지원정책에 따라 추가지원은 3월 지원정책에 탄력적 반영 예정

128 ㉲ 야쿠르트는 2004. 1. 27. 경 삼양에 아래 <표 51>과 같이 야쿠르트 가격 인상 내역, 가격인상 일자, 구가지원 기간 등을 이메일로 전달하였다.

129 야쿠르트는 삼양과 거래처에 대한 영업지원 정책, 판매실적 등을 교환하면서 삼양에 가격인상과 관련된 정보도 계속 제공하였는데, 2004. 2. 5. 경에는 가격인상 일자 변동 정보와 가격인상 제품의 판매수량에 따른 가격지원 세부 정보를, 2004. 3. 9. 경에는 가격인상 일자 변동 정보를 이메일로 전달하였다(소갑93호증 2004년 1월 면 지원 정책, 소갑94호증 2004년 3월 면 지원 정책).

<표 51> 야쿠르트가 삼양에 이메일로 전달한 야쿠르트 가격인상 내역(소갑92호증)

봉지면		인상전			인상후			소비자가격
		공가	부가세	포함	공가	부가세	포함	
김치맵시면	식	220.00	20.00	242.00	240.00	24.00	264.00	
	30	6,600.00	600.00	7,260.00	7,200.00	720.00	7,920.00	
맵시면	식	300.00	30.00	330.00	332.50	33.25	365.75	500
	30	9,000.00	900.00	9,900.00	9,975.00	997.50	10,972.50	
	식	300.00	30.00	330.00	332.50	33.25	365.75	
	40	12,000.00	1,200.00	13,200.00	13,300.00	1,330.00	14,630.00	
얼큰한 김치라면	식	300.00	30.00	330.00	332.50	33.25	365.75	500
	40	12,000.00	1,200.00	13,200.00	13,300.00	1,330.00	14,630.00	
왕라면	식	349.00	34.90	383.90	367.00	36.70	403.70	550
	20	6,980.00	698.00	7,678.00	7,340.00	734.00	8,074.00	
	식	349.00	34.90	383.90	367.00	36.70	403.70	
	30	10,470.00	1,047.00	11,517.00	11,010.00	1,101.00	12,111.00	
	식	349.00	34.90	383.90	367.00	36.70	403.70	
	40	13,960.00	1,396.00	15,356.00	14,680.00	1,468.00	16,148.00	
비빔면	식	367.00	36.70	403.70	401.00	40.10	441.10	600
	30	11,010.00	1,101.00	12,111.00	12,030.00	1,203.00	13,233.00	
	식	367.00	36.70	403.70	401.00	40.10	441.10	
	40	14,680.00	1,468.00	16,148.00	16,040.00	1,604.00	17,644.00	
팔도짜장면	식	401.00	40.10	441.10	434.00	43.40	477.40	650
	20	8,020.00	802.00	8,822.00	8,680.00	868.00	9,548.00	
진국설렁탕	식	367.00	36.70	403.70	434.00	43.40	477.40	650
	40	14,680.00	1,468.00	16,148.00	17,360.00	1,736.00	19,096.00	
일품해물라면	식	401.00	40.10	441.10	434.00	43.40	477.40	650
	30	12,030.00	1,203.00	13,233.00	13,020.00	1,302.00	14,322.00	
	식	401.00	40.10	441.10	434.00	43.40	477.40	
	40	16,040.00	1,604.00	17,644.00	17,360.00	1,736.00	19,096.00	
물비빔면	식	420.00	42.00	462.00	450.00	45.00	495.00	700
	20	8,400.00	840.00	9,240.00	9,000.00	900.00	9,900.00	
참마시	식	497.00	49.70	546.70	530.00	53.00	583.00	800
	20	9,940.00	994.00	10,934.00	10,600.00	1,060.00	11,660.00	
	식	497.00	49.70	546.70	530.00	53.00	583.00	
	32	15,904.00	1,590.40	17,494.40	16,960.00	1,696.00	18,656.00	
참마시해물탕	식	497.00	49.70	546.70	530.00	53.00	583.00	
	20	9,940.00	994.00	10,934.00	10,600.00	1,060.00	11,660.00	800
	식	497.00	49.70	546.70	530.00	53.00	583.00	
	32	15,904.00	1,590.40	17,494.40	16,960.00	1,696.00	18,656.00	
이천쌀설렁탕면	식	497.00	49.70	546.70	530.00	53.00	583.00	800
	20	9,940.00	994.00	10,934.00	10,600.00	1,060.00	11,660.00	
	식	497.00	49.70	546.70	530.00	53.00	583.00	
	32	15,904.00	1,590.40	17,494.40	16,960.00	1,696.00	18,656.00	

		공가	부가세	포함	공가	부가세	포함	
도시락	식	365.00	36.50	401.50	400.00	40.00	440.00	600
	24	8,760.00	876.00	9,636.00	9,600.00	960.00	10,560.00	
육개장	식	365.00	36.50	401.50	400.00	40.00	440.00	600
	24	8,760.00	876.00	9,636.00	9,600.00	960.00	10,560.00	
왕뚜껑	식	500.00	50.00	550.00	530.00	53.00	583.00	800
	18	9,000.00	900.00	9,900.00	9,540.00	954.00	10,494.00	
김치왕뚜껑	식	500.00	50.00	550.00	530.00	53.00	583.00	800
	18	9,000.00	900.00	9,900.00	9,540.00	954.00	10,494.00	
우동왕뚜껑	식	500.00	50.00	550.00	530.00	53.00	583.00	800
	18	9,000.00	900.00	9,900.00	9,540.00	954.00	10,494.00	
짜장왕뚜껑	식	500.00	50.00	550.00	530.00	53.00	583.00	800
	18	9,000.00	900.00	9,900.00	9,540.00	954.00	10,494.00	
짬뽕왕뚜껑	식	500.00	50.00	550.00	530.00	53.00	583.00	800
	18	9,000.00	900.00	9,900.00	9,540.00	954.00	10,494.00	

* 기타제품은 미인상
* 인상가격은 2월 1일부터 적용
* 2월 1일 이전 생산 품목은 1월 31일까지 구가 지원
* 2월 생산 품목은 2월 추가 지원
* 다음 주 생산/출고 예정 제품
  참마시, 일품해물라면, 도시락, 왕뚜껑

130 ㉲ 오뚜기는 2004. 2. 23. 2004. 4. 1.자로 봉지면 32개, 용기면 15개 품목(총 47개 품목)의 출고가격을 평균 6.9% 인상하고, 진라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑95호증 2004. 2. 23.자 라면류 출고가, 소비자가 인상 통보의 건).

131 ㉳ 농심 유통조사팀은 타사와 교환한 판매실적 자료를 이용하여[59] 아래 <표 52>와 같이 각사의 제품별 3개월 평균 매출액(2003년 9월~11월)에 제품별 가격

59) 농심 유통조사팀 김○○은 타사의 가격인상 전 품목별 3개월 평균 매출금액(2003년 9월~11월)정보를 입수한 경위와 관련하여 2011. 6. 1. 진행된 출석조사 시에는 "매달 실적 정보를 경쟁사와 교환하였다." 라고 진술하였다가 2011. 10. 19. 진행된 출석조사 시에는 위 진술을 번복하여 각 사별 평균적인 매출 규모를 알고 있었기 때문에 추측하여 작성하였다는 취지로 진술하였다(소갑29호증 농심 김○○ 진술조서, 소갑30호증 농심 김○○ 확인서). 피심인들이 판매실적 등을 교환한 사실과 관련된 내용은 2. 가. 3) 이하에서 상술한다.

인상률을 적용하여 가격인상 후 매출금액의 변화를 예측한 자료를 작성하였다.

132 피심인들이 상시적으로 타사와 판매실적 자료를 교환하였음에도 불구하고 가격인상 후 매출금액의 변화를 예측한 자료를 작성하였다는 것은 타사의 제품별 가격인상 내역 정보를 사전에 제공받아 가격인상 후 시장의 변화를 예측한 사실을 추정 가능하게 한다.

<표 52> 농심 유통조사팀 작성

'각 사별 주요제품 가격인상에 따른 제품별 매출 변화'(소갑96호증)

라. 오뚜기

(단위:백만원, %)

유형	품목	3개월 평균 매출금액 (2003년 9월-11월)	인상전 품목별 전체 매출액 대비 구성비	가격 인상율	인상 출고가격 적용 매출금액	인상후 품목별 전체 매출액 대비 구성비
봉지면류	스낵면	135	1.3	11.0	150	1.4
	진라면	4,293	41.4	5.2	4,514	40.9
	비빔면	4	0.0	9.3	4	0.0
	스파게티	99	1.0	6.9	105	1.0
	열라면	558	5.4	5.2	587	5.3
	비냉	40	0.4	8.2	43	0.4
	짜장파티	601	5.8	8.2	651	5.9
	김치라면	510	4.9	11.0	566	5.1
	북경반점짬뽕	192	1.9	8.2	208	1.9
	북경반점짜장	188	1.0	8.2	204	1.8
	뿌셔뿌셔	804	7.8	8.3	871	7.9
	봉지면류계	7,424	71.6	8.2	8,030	72.8
용기면류	육개장	128	1.2	9.6	141	1.3
	김치면	50	0.5	9.6	55	0.5
	큽배기육개장	60	0.6	6.0	64	0.6
	큽배기김치	62	0.6	6.0	66	0.6
	큽배기새우	50	0.5	6.0	53	0.5
	열라면	118	1.1	6.0	125	1.1
	진라면	232	2.2	6.0	246	2.2
	꽃게탕면	22	0.2	6.0	23	0.2
	빨개면쇠고기	62	0.6	5.7	66	0.6
	북경반점짜장	86	0.8	6.0	91	0.8
	참깨라면	0	0.0	4.9	-	0.0
	용기면류계	870	8.4	6.6	927	8.4
면류계		8,295	80.0	7.3	8,957	81.2
전체면류매출액		10,364	100.0	[illegible]	11,026	100.0

* 봉지면류계와 용기면류계는 가격인상 제품 대상 기준임

* 가격 미인상 제품은(봉지면-김자면, P세대라면, 사골곰탕면 등 용기면-진라면컵) 9-11월 [illegible]에서 제외

(라) 2004년 12월~2005년 4월 가격인상

133 ① 농심은 정부와 사전 협의를 거쳐 2004. 12. 20. 2004. 12. 24.자로 봉지면 17개, 용기면 20개 품목(총 37개 품목)의 출고가격을 평균 7.1% 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑97호증 농심 2004년 가격인상 품의서).

134 ② 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하였다.

135 이러한 사실은 아래 증거들에 의해서 확인된다.

136 ㉮ 농심은 2004. 12. 22. 삼양에 농심 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다(소갑98호증 2004. 12. 22.자 이메일).

137 ㉯ 삼양은 농심의 가격인상 내역을 반영하여 2005. 2. 24. 2005. 3. 1.자로 봉지면 15개, 용기면 17개 품목(총 32개 품목)의 출고가격을 평균 7.2% 인상하고, 삼양라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑99호증 삼양 2005년 가격인상 품의서).

138 ㉰ 삼양은 가격인상안이 확정되자 시장조사 담당직원이 농심을 비롯한 다른 피심인들에게 삼양 가격인상 내역, 가격인상 일자 등 가격인상 관련 정보를 제공하였다(소갑3호증 삼양 김○○ 확인서, 소갑13호증 삼양 김○○ 진술서).

139 ㉱ 야쿠르트는 2005. 1. 7. 2005. 2. 15.자로 봉지면 9개 품목, 용기면 15개 품목(총 24개 품목)의 출고가격을 평균 7.4% 인상하고, 왕라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하고, 같은 달 11. 지점에 통보하였다. 그런데 삼양과 오뚜기의 가격인상이 늦어지자 가격인상 시기를 조정하여 왕뚜껑류 5개 품목, 비빔면, 프리미엄 맵시면 외 제품의 가격인상일을 2005. 2. 15.에서 2005. 3. 15.로 변경하였다(소갑100호증 야쿠르트 2005년 가격인상 품의서, 소갑101호증 2005. 1. 11.자 라면 가격인상 통보, 소갑102호증 2005. 2. 11.자 면제품 가격인상 시기 조정 의뢰, 소갑103호증 2005. 2. 14.자 유통 면 제품 가격인상 시기 변경, 소갑104호증 2005. 2. 28.자 라면 공장도가 인상시기 변경 통보).

140 ㉲ 야쿠르트는 2005. 1. 11. 삼양에 아래 <표 53>과 같이 야쿠르트 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다.[60]

<표 53> 야쿠르트 이○○이 삼양 위○○에게 보낸 2005. 1. 11.자 이메일 첨부문서(소갑105호증)

야쿠르트 2005년 라면 가격 인상(안)

1. 봉지면 단위:원

구분	입수	소비자가격				공장도가격(세별)			
		현재	인상	인상률	인상가	현재	조정	인상률	인상가
김맵덕용	30	미표기	미표기			220	240	9.1%	20.0
프리미엄맵시면	40	550	600	9.1%	50	255	300	17.6%	45.0
얼큰한 김치라면	40	500	550	10.0%	50	332.5	365	9.8%	32.5
왕라면	20,30,40	550	600	9.1%	50	367	401	9.3%	34.0
비빔면	30,40	600	650	8.3%	50	401	434	8.2%	33.0
팔도짜장면	20	650	700	7.7%	50	434	467	7.6%	33.0
일품해물라면	30,40	650	700	7.7%	50	494	497	7.0%	23.0
참마시해물탕	20,32	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
참마시볶음김치	20,32	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
이천쌀설렁탕면	20,32	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0

2. 용기면 단위:원

구분	입수	소비자가격				공장도가격(세별)			
		현재	인상	인상률	인상가	현재	조정	인상률	인상가
순시락	24	600	650	8.3%	50	400	430	7.5%	30.0
육개장	24	600	650	8.3%	50	400	430	7.5%	30.0
왕뚜껑컵	6,24	600	650	8.3%	50	400	430	7.5%	30.0
컵누가	18	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
김치왕뚜껑	18	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
우동왕뚜껑	18	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
짜장왕뚜껑	18	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
짬뽕왕뚜껑	18	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
육칠[illegible]왕컵	16	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
비빔면컵	16	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
왕컵진국설렁탕면	16	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
일품해물왕컵	16	800	850	6.3%	50	530	560	5.7%	30.0
빅3해물	12	1,200	1,300	8.3%	100	780	845	8.3%	65.0
빅3참치	12	1,200	1,300	8.3%	100	780	845	8.3%	65.0
볶음김치면	12	1,400	1,500	7.1%	100	840	910	8.3%	70.0

141 ㉳ 오뚜기는 2005. 3. 14. 2005. 4. 16.자로 봉지면 34개, 용기면 30개 품목(총 64개 품목)의 출고가격을 평균 7.4% 인상하고, 진라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑106호증 2005. 3. 9.자 오뚜기 라면류 출고가 및 소비자가 인상의 건, 소갑107호증 2010. 3. 10.자 오뚜기 제출자료, 소갑108호증 2011. 7. 18.자 오뚜기 제출자료).

142 ㉴ 오뚜기는 가격인상 내부 품의 결재를 완료하기도 전인 2005. 2. 25. 삼양에 아래 <표 54>와 같이 오뚜기 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다(소갑109호증 2005. 2. 25.자 이메일, 소갑110호증 조○○이 사용한 회사메일 주소).[61]

60) 야쿠르트 이○○은 2011. 4. 20. 진술조사에서 동 증거자료에 대해 제시받았음에도 불구하고, 경쟁사와 가격변동 정보 등을 교환한 사실이 없다고 진술하였다(소갑43호증 야쿠르트 이○○ 진술조서).

<표 54> 오뚜기 품목별 가격인상안

(오뚜기 조○○이 2005. 2. 25. 삼양 위○○에게 보낸 이메일 첨부문서(소갑109호증)

1. 봉지면 (단위 : 원, %)

제품명	출고가			소비자가		
	현재	조정	인상률	현재	조정	인상률
진라면	367	401	9.3	550	600	9.1
열라면	367	401	9.3	550	600	9.1
사골곰탕면	401	434	8.2	600	650	8.3
북경짜장/짬뽕	434	467	7.6	650	700	7.7
짜장파티	434	467	7.6	650	700	7.7
스파게티	495	530	7.1	750	800	6.7
감자면	530	530	5.7	800	850	6.3
메밀비빔면	401	434	8.2	600	650	8.3
스낵면	333	365	9.6	500	550	10.0
김치라면	333	365	9.6	500	550	10.0
양념이진짜	503	532	5.8	750	800	6.7
비냉	434	467	7.6	650	700	7.7

2. 용기면 (단위 : 원, %)

제품명	출고가			소비자가		
	현재	조정	인상률	현재	조정	인상률
진컵	400	430	7.5	600	650	8.3
미니컵 3종	400	430	7.5	600	650	8.3
사골컵	400	430	7.5	600	650	8.3
육개장(소)	400	430	7.5	600	650	8.3
김치(소)	400	430	7.5	600	650	8.3
진용기	530	560	5.7	800	850	6.3
열용기	530	560	5.7	800	850	6.3
육개장(곱)	530	560	5.7	800	850	6.3
새우(곱)	530	560	5.7	800	850	6.3
김치(곱)	530	560	5.7	800	850	6.3
꽃개용기	530	560	5.7	800	850	6.3
북경용기	530	560	5.7	800	850	6.3
라면볶이	530	560	5.7	800	850	6.3
스파게티	530	560	5.7	800	850	6.3
짜장볶이	530	560	5.7	800	850	6.3
참깨용기	750	780	4.0	1,150	1,200	4.3
컵누들 2종	560	560	0.0	850	900	5.9

(컵누늘 2종은 소비자가만 조정예정임)

3. LL면 (단위 : 원, %)

61) 오뚜기 조○○은 2011. 7. 26. 진술조사에서 동 증거자료에 대해 제시받았음에도 불구하고 자신의 이메일 계정이 bbcho인 것은 사실이나, 삼양에 그런 메일을 보낸 사실 없다는 취지로 진술하였다(소갑36호증 오뚜기 조○○ 진술조서).

제품명	출고가			소비자가		
	현재	조정	인상률	현재	조정	인상률
생우동	845	910	7.7	1,300	1,400	7.7
생칼국수(해물)	845	910	7.7	1,300	1,400	7.7
유부생우동	1,040	1,110	6.7	1,600	1,700	6.3

143 ㉮ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실을 모두 부인하고 있어 삼양이 인정한 사실과 이메일 자료 등 직접적인 의사연락 자료만으로 사건을 구성하면, 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 삼양과만 가격인상 정보를 교환하고, 서로 간에는 가격인상 정보를 교환하지 않은 형태로 된다. 그러나 아래와 같은 사실을 종합하여 보면 농심, 오뚜기, 야쿠르트 간에도 가격인상 정보 교환이 있었음을 알 수 있다.

144 ⓘ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실에 부합되는 객관적인 증거자료가 다수 있음에도 불구하고 그러한 사실마저도 부인하거나 진술의 일관성이 없고 진술이 서로 모순되는 등 그 진술은 신빙성이 없다.

145 ⓘⓘ 야쿠르트 면운영팀 작성의 2005. 1. 5.자 '라면 가격 인상 계획(안)' 문서에 첨부된 아래 <표 55>의 '경쟁사 가격인상 동향'과 아래 <표 56>의 2005. 2. 11.자 '면제품 가격 인상 시기 조정 의뢰'에는 삼양뿐만 아니라 오뚜기의 가격인상 작업 진행 상황 및 인상계획이 기재되어 있다.

<표 55> 경쟁사 가격 인상 동향

(야쿠르트 면운영팀 작성 2005. 1. 5.자 '라면 가격 인상 계획(안)' 첨부문서)(소갑111호증)

1. 농심
가. 2004. 12. 24일부 가격인상(신라면, 안성탕면부터 출고됨)
나. 가격지원
 * 출고일로부터 7일간 인상전 가격으로 보상 지원
 * 1/14~1/31까지 전품목 구가격으로 추가지원
라. 가격인상 내역(표 생략)
 * 봉지면: 50원 인상
 * 용기면: 1,000이하 제품 50원 인상, 1,000이상 제품 100원 인상
2. 삼양
가. 현재 검토 중이나 구체적인 일정은 미정

나. 농심 신라면 공급 부족에 따라 삼양라면 판매가 일시적으로 증가됨 3. 오뚜기 가. 현재 검토 중이나 구체적인 일정은 미정

<표 56> 야쿠르트 면운영팀 작성 2005. 2. 11.자 '면제품 가격 인상 시기 조정 의뢰'(소갑102호증)

제목: 면제품 가격 인상 시기 조정 의뢰 작성부서: 면운영팀 작성일시: 2005. 2. 11. 입안자: 이○○ 수신처: 기획팀 3. 가격 인상 조정 사유 가. **경쟁사 가격 인상 시기 및 가격 지원에 대한 시장 대응** 1) **농심: 2월 구가격 지원 정책 유지**(2월 중 일자별 인상가격과 구가격 차액 보상 지원중임) (1-7일 차액 100%지원, 11-18일 차액 70%지원, 21-28일 차액 50%지원) ※ 3월 구가격 지원 정책 유지 예상됨 2) 삼양: **인상 계획 미정**(3월 중 추진 가능성) 3) 오뚜기: **2월 중순 품목별 소비자가 인상 제품 출고 예정(공급가 3월 1일부 인상 계획)**

146 ㉲ 농심이 2005. 2. 22. 경 작성한 아래 <표 57>의 '3월 영업대책 회의' 자료에는 삼양뿐만 아니라 오뚜기와 야쿠르트의 가격인상 계획과 특별 지원 계획이 기재되어 있다.

<표 57> 농심 영업본부 작성 '2005년 03월 영업대책 회의'(소갑112호증)

1. 일반시황 ■ **3월 경쟁사 주요제품 가격인상 계획** - 면류사: **삼양식품의 경우 잠정적으로 가격인상을 유보 시킨다는 계획이며 이에 따라 오뚜기의 경우에도 가격인상이 다소 지연되고 있음** 2. 매출 ● 사별 3월 매출관리 예상 - 오뚜기 · **3월중 가격인상 계획으로 양호한 매출관리 여건 조성** 4. 판촉정책 ● 야쿠르트의 별도 판촉지원 실시 예상 - **판매 감소 방지 차원의 단기 특별지원 실시 계획** 5. 유통 ● **삼양식품 면, 스낵류 가격인상 유보** - 당사 가격인상에도 불구하고 삼양식품 면류 가격인상 미실시로 가격경쟁력 확보에 의한 양호한 판매 노출 - **내부적으로 가격인상안을 마련하였으나 경영진의 가격인상 유보로 가격인상 시기가 지연되고 있음**

147 ⓘⓥ 농심 유통조사팀 김○○은 오뚜기가 가격인상 내부 품의 결재를 완료하기도 전에 아래 <표 58>의 '오뚜기 품목별 가격인상안'(소갑113호증)을 작성하였다(작성일자 불명, 수정한 날짜 2005. 3. 10.)

148 김○○은 위 자료를 추측하여 작성하였다고 진술하였으나(소갑29호증 농심 김○○ 진술조서), 다음과 같은 점을 종합하여 볼 때 타사의 출고가격을 정확하게 추측하여 작성하는 것은 불가능하고, 오뚜기로부터 위 자료를 전달받은 것으로 추정된다.

149 ㉠ 라면 가격 책정, 라면 영업 등의 업무를 오랫동안 담당한 오뚜기 전 영업본부장 김○○, 오뚜기 판매기획부 도○○, 삼양 마케팅팀장 서○○는 타사의 출고가격을 정확하게 추측하는 것은 불가능하다고 진술하였다(소갑33호증 오뚜기 김○○ 진술조서, 소갑35호증 오뚜기 도○○ 진술조서, 소갑17호증 삼양 서○○ 2011. 10. 11.자 진술서).

150 ㉡ 위 '오뚜기 품목별 가격인상안'(소갑113호증)의 맨 아래에 기재되어 있는 "컵 누들의 경우 소비자 가격만 조정 예정임" 부분, 즉 컵 누들의 경우 소비자가격만 인상하고, 출고가격은 인상할 계획이 없다는 내용은 추측할 수 없는 내용임이 명백하다.

151 ㉢ 더구나 위 '오뚜기 품목별 가격인상안'(소갑113호증)은 오뚜기 조○○이 2005. 2. 25. 삼양 위○○에게 보낸 위 <표 54>의 '오뚜기 품목별 가격인상안'(소갑109호증)과 동일하여(단, 소갑113호증 출고가격에는 부가가치세가 포함됨)[62], 농심도 오뚜기로부터 삼양과 같은 시기에 위 자료를 제공받은 것으로 추정된다.

62) 오뚜기 최종 가격인상안은 가격인상 내부 품의 결재 과정에서 변경되어 오뚜기 조○○이 2005. 2. 25. 삼양에 전달한 가격인상안의 내용과 다르다. 그런데 농심 김○○이 2005. 3. 10. 이전에 작성한 위 '오뚜기 품목별 가격인상안'은 조○○이 삼양에 전달한 가격인상안의 내용과 동일하다.

<표 58> 농심 김○○이 작성한 '오뚜기 품목별 가격인상안'(소갑113호증)

1. 봉지면류 (단위 : 원, %)

제품명	출고가격			소비자가격		
	현재	조정	인상율	현재	조정	인상율
진라면	403.7	441.1	9.3	550	600	9.1
열라면	403.7	441.1	9.3	550	600	9.1
사골곰탕면	441.1	477.4	8.2	600	650	8.3
북경짜장/짬뽕	477.4	513.7	7.6	650	700	7.7
짜장파티	477.4	513.7	7.6	650	700	7.7
스파게티	544.5	583.0	7.1	750	800	6.7
감자면	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
메밀비빔면	441.1	477.4	8.2	600	650	8.3
스낵면	366.3	401.5	9.6	500	550	10.0
김치라면	366.3	401.5	9.6	500	550	10.0
양념이진짜라면	544.5	583.0	5.8	750	800	6.7

2. 용기면류 (단위 : 원, %)

제품명	출고가			소비자가		
	현재	조정	인상율	현재	조정	인상율
진컵	440.0	473.0	7.5	600	650	8.3
미니컵 3종	440.0	473.0	7.5	600	650	8.3
사골곰탕컵	440.0	473.0	7.5	600	650	8.3
육개장	440.0	473.0	7.5	600	650	8.3
김치	440.0	473.0	7.5	600	650	8.3
진라면용기	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
열라면용기	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
육개장(곱)	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
새우(곱)	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
김치(곱)	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
꽃개탕면	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
북경짜장	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
라면볶이	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
스파게티	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
짜장볶이	583.0	616.0	5.7	800	850	6.3
참깨라면	825.0	858.0	4.0	1,150	1,200	4.3
컵누들 2종	616.0	616.0	0.0	850	900	5.9

(※컵누늘의 경우 소비자가격만 조정예정임)

3. 생생면류 (단위 : 원, %)

제품명	출고가격			소비자가격		
	현재	조정	인상율	현재	조정	인상율
생우동	929.5	1001.0	7.7	1,300	1,400	7.7
생칼국수	919.5	1001.0	7.7	1,300	1,400	7.7
유부생우동	1144.0	1221.0	6.7	1,600	1,700	6.3

<표 59> 타사 출고가격 추측 가능여부 관련 진술내용

오뚜기 판매기획부 도○○의 진술내용(소갑35호증)

문 : 다른 회사의 인상된 출고가를 추측하는 것이 가능한가요?
답 : 소비자가는 붙여 놓으니까 아는데 우리 제품이 할인이 들어가고 라면 가격 차이는 1,2원 차이기 때문에 정확하게 추측하기는 어렵습니다. 대략 몇 % 정도 차이 난다고 하는 부분은 시장 가격을 보고 추론을 할 수는 있는데 정확하게 알 수는 없습니다.

오뚜기 영업본부장 김○○의 진술내용(소갑33호증)

문 : 경쟁사의 인상제품 출고가를 예측할 수가 있는가요?
답 : 오랜 경험을 통해서 '8~10% 인상할 것이다' 그 정도로 알 수가 있습니다. 과거에 밀가루 가격 얼마 인상되었을 때, 라면 가격이 얼마 인상되었다 그런 추세가 있어서 그걸 보고 예측을 할 수가 있습니다. 전체적인 인상률을 대강 추측할 수 있을 뿐이고, 제품별로 얼마 오를 것이라는 것을 추측을 할 수가 없습니다.

삼양 마케팅팀장 서○○의 진술내용(소갑17호증)

같은 소비자가격의 제품들이라 할지라도 만약 경쟁제품에 비하여 출고가가 높다면, 특약점, 할인점, SSM, 편의점, 일반소매점 등 1차 소비자는 자신의 판매수익이 줄게 되어, 출고가가 높은 제품 구입을 꺼리게 됩니다.

제품별 소비자 가격 정보만으로는 경쟁사의 제품별 정확한 출고가격을 알 수 없습니다.

그 동안 라면 업계에서 자사의 인상 제품 가격 정보를 교환할 때 거의 대부분의 경우에, 소비자가격 인상 내역은 물론, 공장도가(출고가) 인상 내역까지 동시에 교환한 이유도 바로 여기에 있습니다.

(마) 2007년 3월~9월 가격인상

152 ① 농심은 정부와 사전 협의를 거쳐 2007. 2. 12. 2007. 3. 1.자로 봉지면 21개, 용기면 18개 품목(총 39개 품목)의 출고가격을 평균 6.5% 인상한다는 내용의 가격인

상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑114호증 농심 2007년 가격인상 품의서).

153 ② 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하였다.

154 이러한 사실은 아래 증거들에 의해서 확인된다.

155 ㉮ 농심은 2007. 2. 23. 경[63] 삼양에 거래처 발송 목적으로 작성한 가격인상 통보문을 팩스로 전달하였고, 2007. 2. 26.에는 삼양에 농심 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다(소갑15호증 삼양 서○○ 2011. 5. 9.자 진술서, 소갑115갑호증 2007. 2. 23.자 면류, 스낵류 주요제품 가격 조정의 건, 소갑116호증 07년 농심 가격인상안[64]).

156 삼양은 농심으로부터 제공받은 농심 가격인상 내역을 토대로 2007. 2. 26. '2007년 3월 농심 가격인상 내역(제1보)'(소갑117호증)을 작성하였다.

157 ㉯ 농심은 2007. 3월 초순경부터 중순경까지 삼양에 가격인상 제품의 출고일과 특별지원 내역을 전달하였고(소갑118호증 가격 조정제품 출하일 및 지원기간, 소갑119호증 색인목록), 삼양은 '2007년 3월 농심 가격인상 내역(제1보)'에 농심 가격인상 제품의 출하일, 특별지원 현황을 추가한 '2007년 3월 농심 가격 인상 내역'(소갑120호증)을 작성하였다.

<표 60> 농심이 2007. 3. 13. 삼양에 이메일로 전달한 '가격 조정제품 출하일 및 지원기간'(소갑118호증)

1. 4차 가격조정 제품 출하일 및 지원기간

해당제품	출하일	B/X당 지원금	특별지원기간
육개장사발(6입)	2007. 3. 13.	₩210	출하일부터~2007. 3. 23.까지

2. 5차 가격조정 제품 출하일 및 지원기간

63) 팩스에 기재된 팩스 전송 일자는 2007. 1. 24.이나 삼양 마케팅팀장 서○○는 위 일자가 아니라 2007. 2. 23. 경 팩스를 전송받은 것으로 기억한다고 진술하였다(소갑15호증 삼양 서○○ 2011. 5. 9.자 진술서).

64) '07년 농심 가격인상안'은 엑셀 파일 형식으로 작성된 문서로서, 그 문서 등록 정보를 보면, '파일제목'은 '20070226_07년 농심 가격인상안(통보받은 것).xls', '만든 이'는 '농심 윤○○', '만든 날짜'는 '2007. 2. 26.'이다.

해당제품	출하일	B/X당 지원금	특별지원기간
모듬해물탕면	2007. 3. 15.	₩870	출하일부터~2007. 3. 26.까지
사리곰탕큰사발		₩480	
무파마탕면뚝배기		₩780	
보글보글찌개면	2007. 3. 16.	₩870	출하일부터~2007. 3. 27.까지
멸치칼국수멀티팩	2007. 3. 17.	₩1,160	출하일부터~2007. 3. 28.까지
사리곰탕컵면		₩1,050	

158 ㉰ 야쿠르트는 2007. 3. 7. 2007. 4. 1.자로 봉지면 9개 품목, 용기면 12개 품목(총 21개 품목)의 출고가격을 평균 6.6%% 인상하고, 왕라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑121호증 야쿠르트 2007년 가격인상 품의서).

159 ㉱ 야쿠르트는 2007. 3. 20. 삼양에 아래 <표 61>와 같이 야쿠르트 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다.

<표 61> 야쿠르트가 2007. 3. 20. 삼양에 이메일로 보낸 '당사 품목별 라면 가격 인상(안)'(소갑122호증)

● 당사 품목별 라면 가격 인상(안)

1. 봉지면 인상(안) 단위:원

구분	입수	소비자가격				공장도가격(세별)				비고
		현재	인상	인상률	인상가	현재	조정	인상률	인상가	
맵고시원한라면	40	550	600	9.1%	50	330	365	10.6%	35.0	
얼큰한 김치라면	40	550	600	9.1%	50	365	395	8.2%	30.0	
왕라면	30,40	600	650	8.3%	50	401	430	7.2%	29.0	
장라면	20,40	600	650	8.3%	50	401	430	7.2%	29.0	
장라면 고추장맛	20,40	600	650	8.3%	50	401	430	7.2%	29.0	
비빔면	20,30,40	650	700	7.7%	50	434	463	6.7%	29.0	
월품해물라면	30,40	650	700	7.7%	50	434	463	6.7%	29.0	
녹차클로렐라	32	700	750	7.1%	50	450	496	10.2%	46.0	
튀음김치면(봉지)	20,32	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	

2. 용기면 인상(안) 단위:원

구분	입수	소비자가격				공장도가격(세별)				비고
		현재	인상	인상률	인상가	현재	조정	인상률	인상가	
도시락	24	650	700	7.7%	50	430	465	8.1%	35.0	
왕뚜껑컵	6,24	650	700	7.7%	50	430	465	8.1%	35.0	
왕뚜껑	18	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
김치왕뚜껑	18	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
짬뽕왕뚜껑	18	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
우동왕뚜껑	18	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
푸짐한왕컵	16	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
비빔면컵	16	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
비빔짜장컵	16	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
왕컵진국설렁탕면	16	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
월품해물왕컵	16	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	
장라면고추장맛큰컵	16	850	900	5.9%	50	560	590	5.4%	30.0	

160 ㉲ 삼양은 농심의 가격인상 내역을 반영하여 가격인상 내역을 작성한 후 2007. 3. 22. 2007. 4. 16. 자로 봉지면 17개, 용기면 11개 품목(총 28개 품목)의 출고가격을 평균 7.3% 인상하고, 삼양라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑123호증 삼양 2007년 가격인상 품의서).

161 ㉥ 삼양은 2007. 4. 11. 농심과 오뚜기에 아래 <표 62>, <표 63>과 같이 삼양 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다. 삼양은 2007. 4. 17. 농심에 아래 <표 64>와 같이 삼양 가격인상 제품 생산일을 이메일로 전달하였다. 삼양은 2007. 5. 4. 오뚜기에 아래 <표 65>와 같이 삼양 구가지원 기간을 이메일로 전달하였다.

<표 62> 삼양 위○○이 농심 윤○○, 오뚜기 정○○에게 보낸 2007. 4. 11.자 이메일(소갑124호증)

메일제목 삼양가격인상안
보낸날짜 2007-04-11 18:20 보낸이 위○○ 받는이 윤○○
과장님 16일자로 가격 인상할 듯 합니다. 참고로 최종 확정은 아직 안됐습니다.
첨부파일 07년 가격인상-종합임시.xls

메일제목 삼양입니다.(가격 인상 건)
보낸날짜 2007-04-11 18:20 보낸이 위○○ 받는이 정○○ <jhjung@ottogi.co.kr>
안녕하세요. 계장님 저희 가격인상은 16일부터 될 거 같습니다. 아직 최종 결재가 안 났지만, 내부적으로는 16일부터 올리는 것으로 알고 있습니다. 다만, 아직 변경의 여지가 아주 없지 않음을 말씀드립니다. 제품별 가격인상 내역은 첨부 문서를 보시면 됩니다. 이것도 최종안이긴 하나, 확정안은 아닙니다. 담당 PM은 거의 이 안대로 인상이 될 것이라고는 합니다.
첨부파일 07년 가격인상-종합임시.xls

<표 63> 삼양 가격인상 내역(2007. 4. 11.자 이메일 첨부문서)(소갑124호증)

♣ 2007년 봉지면 가격인상안

품목		소비자가격				공장도가격			
품명	기준입수	인상전	인상후	증감	%	인상전	인상후	증감	%
삼양라면	30	600	650	50	8.33%	441.10	473.00	31.90	7.23%
맛있는라면	20	850	850	-	-	616.00	616.00	-	-
수타면	28	630	650	20	3.17%	456.50	473.00	16.50	3.61%
짜짜로니	30	700	750	50	7.14%	513.70	545.60	31.90	6.21%
대관령김치	30	550	600	50	9.09%	401.50	434.50	33.00	8.22%
쇠고기면	30	480	550	70	14.58%	354.20	401.50	47.30	13.35%
육개장	30	600	650	50	8.33%	441.10	473.00	31.90	7.23%
열무비빔면	20	650	700	50	7.69%	477.40	509.30	31.90	6.68%
손칼국수	30	650	700	50	7.69%	477.40	509.30	31.90	6.68%
해물파티	30	650	700	50	7.69%	477.40	509.30	31.90	6.68%
쌀라면	30	700	750	50	7.14%	513.70	545.60	31.90	6.21%
설렁탕면	30	700	750	50	7.14%	513.70	545.60	31.90	6.21%

신김치라면	30	800	850	50	6.25%	583.00	616.00	33.00	5.66%
안튀긴면	48	650	700	50	7.69%	477.40	509.30	31.90	6.68%
바지락칼국수	20	1,200	1,300	100	8.33%	880.00	951.50	71.50	8.13%
감자라면	30	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%
된장라면	30	550	600	50	9.09%	401.50	434.50	33.00	8.22%
잔치국수	40	700	750	50	7.14%	513.70	545.60	31.90	6.21%

♣ 2007년 용기면 가격인상안

품목		소비자가격				공장도가격				비고
품명	기준입수	인상전	인상후	증감	%	인상전	인상후	증감	%	(경쟁제품)
컵삼양라면	30	650	700	50	7.69%	473.00	511.50	38.50	8.14%	농(신라면컵)
										오(진라면컵)
한컵의수다	24	650	700	50	7.69%	473.00	511.50	38.50	8.14%	농(짜장범벅)
육개장	24	650	700	50	7.69%	473.00	511.50	38.50	8.14%	농(육개장)
컵수타면	30	650	700	50	7.69%	473.00	511.50	38.50	8.14%	농(신라면컵)
										오(진라면컵)
큰컵삼양라면	16	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%	농(신큰컵)
										오(진큰컵)
큰컵삼양우동	16	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%	농(튀김우동큰컵)
큰컵수타면	16	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%	농(신큰컵)
										오(진큰컵)
큰컵수타해물	16	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%	농(새우탕큰컵)
짜장먹는날	16	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%	농(짜장큰컵)
큰컵육개장	16	850	900	50	5.88%	616.00	649.00	33.00	5.36%	농(육개장큰컵)

<표 64> 삼양 위○○이 농심 윤○○에게 보낸 2007. 4. 17.자 이메일(소갑125호증)

메일제목 삼양입니다.
보낸날짜 2007-4-17 19:08 보낸이 위○○ 받는이 윤○○
과장님 저의 사 인상제품 생산예정일입니다. 파일로 만들까 했는데, 내용이 많지 않아 그냥 메일로 보내는 점 양해 바랍니다.
1. 용기면
- 4월 18일: 컵삼양라면, 큰컵삼양라면, 큰컵삼양우동, 짜장면 먹는날
- 4월 20일: 컵수타면, 육개장(볼타입), 큰컵수면, 큰컵 육개장
- 4월 24일: 큰겁수타해물

<표 65> 삼양 위○○이 오뚜기 정○○에게 보낸 2007. 5. 4.자 이메일(소갑125호증)

메일제목 [RE]오뚜기 정○○입니다.
보낸날짜 2007-05-04 보낸이 위○○ 받는이 정○○
직접 만나뵈야 하는데, 시간이 잘 안나네요. 조만간 전화드리고 함 찾아뵙겠습니다. 저희 사 구가지원은 5월 12일까지 연장합니다. 그러나 현재 구가 재고가 많이 남아 있는 관계로 추가

로 더 연장될 가능성도 있습니다.

162 ㉦ 오뚜기는 2007. 7. 23. 2007. 9. 1. 자로 봉지면 55개 품목, 용기면 35개 품목(총 90개 품목)의 출고가격을 평균 4% 인상하고, 사전할인율을 4% 축소하여 결과적으로 평균 8% 인상하고, 진라면의 출고가격을 농심 신라면 430원보다 낮은 금액인 417원으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑126호증 오뚜기 2007년 가격인상 품의서, 소갑69호증 2011. 10. 13.자 오뚜기 제출자료).

163 오뚜기 제품자체의 인상률은 타사에 비하여 낮지만 사전할인율을 축소하였으므로 그것을 반영하면 실제 인상률은 타사와 같은 수준이다. 그것과 마찬가지로 진라면 제품 자체의 출고가격은 농심 신라면보다 낮은 수준이지만 사전할인율 축소를 고려하면 결국 서로 같은 수준이다[65].

164 ㉧ 오뚜기는 2007. 7. 27.과 같은 달 31. 삼양에 아래 <표 66>, <표 67>과 같이 오뚜기 가격인상 일자, 구가지원 기간, 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다. 야쿠르트는 2007. 8. 16. 삼양에 아래 <표 68>의 오뚜기 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다.

<표 66> 오뚜기 정○○이 삼양 위○○에게 보낸 2007. 7. 27.자 이메일(소갑127호증)

메일제목 회신: 삼양입니다. 계장님 보낸날짜 2007-07-27 16:18 보낸이 정○○ 받는이 위○○ 몇 번 전화드렸는데 자리에 안계셔서요. **가격인상은 9/1일부 예정이며 8/1부터 구가적용합니다.**

<표 67> 오뚜기 가격인상 대상 품목 현황

(오뚜기 정○○이 삼양 위○○에게 보낸 2007. 7. 31.자 이메일 첨부문서)(소갑127호증)

오뚜기 가격인상 대상 품목 현황

1) 봉지면

(단위: 원, VAT포함)

제 품 명	규격	소비자가

65) 이에 관하여는 아래 2. 가. 2) 나) (5)에서 상술한다.

		인상전	인상후	인상률
라면사리	110g	소비자가 미표시		
진라면(순)	120g	600	650	8.3%
진라면(매)	120g	600	650	8.3%
짜장파티 멀티팩	135g*5	3,500	3,750	7.1%
스낵면	108g	500	550	10.0%
열라면	120g	600	650	8.3%
김치라면	120g	500	550	10.0%
사골곰탕면	110g	650	700	7.7%
스파게티	150g	800	850	7.7%
북경반점 짜장	135g	700	750	7.7%
북경반점 짬뽕	120g	700	750	7.7%
오동통면	120g	650	조정없음	
미소라면	120g	550	600	7.7%

2) 용기면 (단위: 원, VAT포함)

제 품 명	규격	소비자가		
		인상전	인상후	인상률
육개장(소)	86g	650	700	7.7%
육개장	110g	850	900	5.9%
새우탕	110g	850	900	5.9%
김치면	110g	850	900	5.9%
열cup	62g	650	700	7.7%
육개장cup	62g	650	700	7.7%
사골곰탕면 CUP	65g	650	700	7.7%
라면볶이 120g	120g	850	900	5.9%
스파게티cup 120g	120g	850	900	5.9%
짜장볶이	120g	850	900	5.9%
진용기	110g	850	900	5.9%
열용기	115g	850	900	5.9%
진라면 종이컵(순)	65g	600	650	8.3%
진라면 종이컵(매)	65g	600	650	8.3%
참깨용기	110g	1,150	1,000	-13.0%
튀김우동(용기)	110g	850	900	8.3%
미소라면(용기)	86g	700	750	8.3%
미소라면(미니컵)	62g	600	650	8.3%

4) LL면 (단위: 원, VAT포함)

제 품 명	규격	소비자가		
		인상전	인상후	인상률
오뚜기 생우동	255g	1,400	1,500	7.1%
생칼국수(해물맛)	230g	1,400	1,500	7.1%
오뚜기 생면사리	200g	280	310	10.7%

<표 68> 오뚜기 가격인상 내역

(야쿠르트 김○○가 삼양 위○○에게 보낸 2007. 8. 16.자 이메일 첨부문서)(소갑128호증)

별첨 1. 경쟁사 가격인상 동향

1. 오뚜기

가. 2007. 9. 1일부 가격 인상

나. 8월중 소비자가 인상 출고(진라면 매운맛 생산 8/10)

다. 가격지원

* 품목별 출고일로부터 8월말까지 구가격으로 보상 지원

다. 가격인상 내역(예상)

(단위 : 원, 세별도)

구 분			개 당 소 비 자 가 격				공장도 가격				비 고
제 품 명			현 행	인상	증 감	%	현 행	인상예상	증 감	%	
봉면	가격인상	라면사리	미표시				190	200	10	5.26%	
		미니뿌셔 감자(55g)	350	380	30	10.00%	230	240	10	4.35%	
		미니뿌셔 옥수수(55g)	350	380	30	10.00%	230	240	10	4.35%	
		뿌셔뿌셔 불고기(90g)	500	550	50	10.00%	325	338	13	4.00%	
		뿌셔뿌셔 양념치킨(90g)	500	550	50	10.00%	325	338	13	4.00%	
		뿌셔뿌셔 바비큐(90g)	500	550	50	10.00%	325	338	13	4.00%	
		뿌셔뿌셔 떡볶이(90g)	500	550	50	8.57%	325	338	13	4.00%	
		진라면(순)	600	650	50	8.33%	401	417	16	3.99%	
		진라면(매)	600	650	50	8.33%	401	417	16	3.99%	
		짜장파티	700	750	50	7.14%	467	486	19	4.07%	
		스낵면	500	550	50	10.00%	333	347	14	4.20%	
		김치라면	500	550	50	10.00%	333	347	14	4.20%	
		미소라면	550	600	50	9.09%	367	382	15	4.09%	
		열라면	600	650	50	8.33%	401	417	16	3.99%	
		사골곰탕면	650	700	50	7.69%	434	452	18	4.15%	
		북경반점 짜장	700	750	50	7.14%	467	486	19	4.07%	
		북경반점 짬뽕	700	750	50	7.14%	467	486	19	4.07%	
		스파게티	800	850	50	6.25%	530	551	21	3.96%	
		오뚜기 생우동(255g)	1,400	1,500	100	7.14%	910	950	40	4.40%	
		생칼국수 해물맛(255g)	1,400	1,500	100	7.14%	910	950	40	4.40%	
	가격 미인상	오동통면		0	0	#DIV/0!	434	434	-	0.00%	가격 미인상
용기	가격인상	진라면컵-순한맛(65g)	600	650	50	8.33%	400	416	16	4.00%	
		진라면컵-매운맛(65g)	600	650	50	8.33%	400	416	16	4.00%	
		미소라면 소컵(62g)	600	650	50	8.33%	400	416	16	4.00%	
		열라면컵(62g)	650	700	50	7.69%	430	447	17	3.95%	
		육개장 컵(62g)	650	700	50	7.69%	430	447	17	3.95%	
		사골곰탕면 컵(65g)	650	700	50	7.69%	430	447	17	3.95%	
		미소라면(86g)	700	750	50	7.14%	470	489	19	4.04%	
		육개장(110g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		새우탕(110g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		김치면(110g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		라면볶이 (120g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		스파게티컵 (120g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		짜장볶이(120g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		진라면 큰컵(110g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		열라면 큰컵(115g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		튀김우동(110g)	850	900	50	5.88%	560	583	23	4.11%	
		컵누들 순한맛	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
		컵누들 매콤한맛	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
		컵누들 김치맛	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
		컵누들 우동맛	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
		기스면	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
		김치소면	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
		육개장소면	900	1,000	100	11.11%	560	625	65	11.61%	'07.6.1일부 기인상
	가격미인상	잔치국수	900	900	0	0.00%	600	600	-	0.00%	
		오뚜기 잡채	1,000	1,000	0	0.00%	660	660	-	0.00%	
		컵곤약 3종(가쓰오,녹차,매콤)	1,200	1,200	0	0.00%	870	870	-	0.00%	
		참깨용기	1,150	1,000	-150	-13.04%	750	750	-	0.00%	가격인하

* 봉지/용기면 인상폭 - 900원 미만 50원 인상, 900원 이상 100원 인상

165 ㉦ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실을 모두 부인하고 있어 만일 삼양이 인정한 사실과 이메일 자료 등 직접적인 의사연락 자료만으로 사건을 구성하면, 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 삼양과만 가격인상 정보를 교환하고, 서로 간에는 가격인상 정보를 교환하지 않은 형태로 된다. 그러나 아래와 같은 사실을 종합하여 보면 농심, 오뚜기, 야쿠르트 사이에도 가격인상 정보 교환이 있었음이 인정된다.

166 ① 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실에 부합되는 객관적인 증거자료가

다수 있음에도 불구하고 그러한 사실마저도 부인하거나 진술의 일관성이 없고 진술이 서로 모순되는 등 그 진술은 신빙성이 없다.

167 ⓘⓘ 야쿠르트 면마케팅팀이 2007. 3. 5. 작성한 아래 <표 69>의 '2007년 라면 가격 인상(안)'(소갑129호증)에는 농심의 가격인상 예상 내역 및 삼양과 오뚜기의 가격인상 예정 시기 및 가격인상 작업 진행 상황이 기재되어 있다.

168 야쿠르트 면마케팅팀장 강○○은 농심의 가격인상 예상 내역을 추측하여 작성하였다고 진술하였으나(소갑39호증), 위 <표 59>에서 살펴본 바와 같이 타사의 출고가격을 정확하게 추측하는 것은 불가능하다.

169 또한, 강○○은 삼양의 가격인상 예정 시기는 포장지 업체를 통해서 입수한 정보라고 진술하였다. 그러나 삼양은 봉지면의 포장지를 라면 제품 생산 공장에서 생산하였으며, 용기면의 경우는 외부 업체에 주문을 하기도 하였으나 용기면 포장(뚜껑)에 표시하는 가격, 상표 등의 표시 작업은 봉지면과 마찬가지로 라면 제품 생산 공장에서 담당하였으므로 포장지 업체를 통하여 삼양의 가격인상 예정 시기를 파악하는 것은 극히 어렵다(소갑14호증 삼양 김○○ 확인서).

170 더구나, 피심인들은 시장조사 담당 직원을 통하여 민감한 각종 경영정보를 수시로 불편 없이 상호 제공하였는데,[66] 굳이 정확한 정보 입수가 불가능하거나 극히 어려운 포장지 업체를 통하여 파악하였다는 것은 매우 부자연스럽다.[67]

<표 69> <u>야쿠르트 면마케팅팀 작성 2007. 3. 5.자 '2007년 라면 가격 인상(안)'(소갑129호증)</u>

---

66) 이에 관하여는 2. 가. 3) 이하에서 상술한다.

67) 야쿠르트 직원들은 타사의 가격인상 관련 정보 사전 입수 경위와 관련하여 서로 모순된 진술을 하거나 사실과 다른 진술을 하였다. 마케팅팀 전 과장 강○○는 농심 가격인상 제품 생산일자에 관한 정확한 정보를 도매상(시장)을 통해서 사전에 입수할 수 있다고 진술하였고(소갑41호증), 2007년 마케팅팀장 강○○은 시장에 떠도는 소문을 들을 수도 있지만 그것은 첩보 수준이고 정확한 정보가 아니기 때문에 포장지 업체로부터 정보를 입수한다고 진술하여(소갑39호증) 서로 모순된 진술을 하였다. 또한 2008년 마케팅팀장 강○○은 농심이 가격인상 전 보통 10일 전에 언론에 가격인상을 공표하고, 그때 곧바로 농심 가격인상 내역이 거래선에 알려지기 때문에 거래선을 통해서 사전에 입수할 수 있다고 진술하였으나(소갑40호증), 농심 가격인상 발표 관련 기사(소갑52호증), 농심 특약점 점주 확인 내용 등(소갑49호증 농심 특약점 점주 확인서, 소갑21호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑22호증 삼양 이○○ 진술서)에 비추어 보면 사실과 다른 진술임이 명백하다.

별첨 1. 경쟁사 가격인상 동향

1. 농심

가. 2007. 3. 1일부 가격 인상

나. 가격지원 * 품목별 출고일로부터 10일간 구가격으로 보상 지원

다. 가격인상 내역 (단위: 원, 세별도)

구분			개당소비자가격				공장도 가격				비고
제품명			현행	인상예상	증감	%	현행	인상예상	증감	%	
봉지면	가격인상	안성탕면	550	600	50	9.09%	365	395	30	8.22%	
		신라면	600	650	50	8.33%	401	430	29	7.23%	
		찰비빔면	650	700	50	7.69%	434	463	29	6.68%	
		너구리(순, 얼큰)	650	700	50	7.69%	434	463	29	6.68%	
		짜파게티	700	750	50	7.14%	467	496	29	6.21%	
		오징어짬뽕	700	750	50	7.14%	467	496	29	6.21%	
		보글보글찌개면	700	750	50	7.14%	467	496	29	6.21%	
		무파마	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		새우탕면	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		생생우동(봉)	1,400	1,500	100	7.14%	910	975	65	7.14%	
	가격미인상	녹차호박사리면	370	370	0	0.00%	240	240	-	0.00%	가격미인상
		녹차비빔면	700	700	0	0.00%	467	467	-	0.00%	단종예정
		포들면(봉지)	1,500	1,500	0	0.00%	975	975	-	0.00%	가격미인상
		농심 카레면	2,500	2,500	0	0.00%	1,625	1,625	-	0.00%	단종예정
용기면	가격인상	짜장범벅	600	650	50	8.33%	400	430	30	7.50%	
		육개장 사발면	650	700	50	7.69%	430	465	35	8.14%	
		오징어짬뽕컵	650	700	50	7.69%	430	465	35	8.14%	
		안성탕면 사발면	650	700	50	7.69%	430	465	35	8.14%	
		신라면컵	650	700	50	7.69%	430	465	35	8.14%	
		큰사발 새우탕	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		큰사발 김치	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		큰사발 튀김우동	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		큰사발 육개장	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		큰사발 신라면	850	900	50	5.88%	560	590	30	5.36%	
		생생우동	1,600	1,700	100	6.25%	1,040	1,105	65	7.14%	
	가격미인상	보글보글	650	650	0	0.00%	430	430	-	0.00%	수출위주
		렌지땡	950	950	0	0.00%	625	625	-	0.00%	가격미인상
		녹두국수 봄비	1,000	1,000	0	0.00%	650	650	-	0.00%	가격미인상
		녹두국수 봄비새싹	1,000	1,000	0	0.00%	650	650	-	0.00%	가격미인상
		건면세대	1,100	1,100	0	0.00%	715	715	-	0.00%	가격미인상
		사천요리짜파게티(용기)	1,300	1,300	0	0.00%	845	845	-	0.00%	가격경쟁력유지
		사리곰탕(뚝배기)	1,400	1,400	0	0.00%	910	910	-	0.00%	가격경쟁력유지
		포들면(용기)	1,700	1,700	0	0.00%	1,105	1,105	-	0.00%	가격미인상

* 봉지/용기면 인상폭- 1,000원 미만 50원 인상, 1,000원 이상 100원 인상
* 스낵 인상폭- 소비자가 100원 인상(단, 1,000원 이상 용량별 200~500원 인상)
* 냉동면 인상폭- 출고가 70원 인상

2. 삼양

가. 3월 중 소비자가 인상 출고 예상(공장도가 4월 이후 인상 예정)

3. 오뚜기

가. 현재 검토 중이나 구체적인 일정은 미정

171 ㉲ 야쿠르트가 가격인상 내부 품의 결재를 완료한 날은 2007. 3. 7.인데,

오뚜기 마아케팅3팀이 2007. 2. 28. 작성한 아래 <표 70>의 '농심 라면, 스낵류 가격 인상관련 보고'에 삼양뿐만 아니라 야쿠르트의 구체적이고 정확한 가격인상 계획이 기재되어 있다.

<표 70> 오뚜기 마아케팅3팀 오○○ 작성 2007. 2. 28.자 '농심 라면, 스낵류 가격 인상관련 보고'(소갑130호증)

1. 목적 농심의 라면가격 인상에 따른 시장판도 및 경쟁구도의 변화를 예측하여 라면시장 3위인 당사에 유리한 방향으로 활용함으로써 매출 및 점유율 증대의 기회로 활용하고자 함 2. 농심 가격인상 내용 04. 12월 가격인상 이후 2년 2개월만인 07. 3. 1일부로 소비자기준 1,000원 미만 제품은 50원, 1,000원 이상 제품은 100원의 가격인상을 발표함(평균 7.4%) 3. 가격인상배경 1) 가격인상의 주요인은 밀가루 등 원부자재 가격 인상 및 부대비용 증가를 주요 원인으로 꼽고 있음 2) 농심은 06년 말부터 가격인상 설을 꾸준히 흘려 가수요를 유발하였슴에도 불구 지난해 매출은 1.2% 감소하여 내부적으로 가격인상에 대한 논란이 많았으나 라면시장이 지속 감소추세로 물량성장 대신 가격인상에 의한 매출, 이익성장을 할 수 밖에 없고 3) 독점적인 점유율로 가격인상을 하여도 시장구도에는 큰 변화가 없을 것으로 판단하여 가격인상을 결정함 5. 삼양 및 야쿠르트 진행상황 1) **삼양도 06년 큰폭의 매출감소와 원부자재 가격압박으로 가격인상이 불가피하여 인상시기를 저울질 중이며 대략 4월 1일부로 가격인상을 예정**하고 있음 2) 야쿠르트 야쿠르트에서는 **주력품목 왕뚜껑, 비빔면, 장라면에 대한 가격인상을 4월 1일부**로 하고 **나머지제품은 포장지재고소진 일정에 따라 추가로 인상예정**임 6. 당사의 가격인상 방향 및 의견 1) 당사는 금번 가격인상을 전 품목 일괄 인상보다는 인상할 품목과 전략적으로 보류할 품목을 구분하여 적용하고 2) 판매부진 제품 중 출고중지 대상 품목은 가격인상 없이 포장재 소진시점에서 출고중지를 하겠습니다. 3) **당사의 가격인상 시기는 4월 1일을 예정으로 추진하겠습니다.** 별첨. 농심 라면가격인상 자료

172 ㉦ 오뚜기는 농심 가격인상 후 즉시 가격인상을 검토하였고, 그 과정에서 앞서 본바와 같이 타사와 가격인상 정보를 교환하였으나, 점유율을 증대시키기 위해 타사 가격인상 제품 판매상황 등을 분석하면서 가격인상으로 인한 시장 가격의 혼란이 안정될 때까지 가격인상을 늦추었다.[68]

68) 대법원은 하나은행 등 8개 은행의 뱅커스유산스 인수수수료 관련 부당한 공동행위 건과 관련하여 "합의사실이 있으면 그 실행이 장기간(8개월)에 걸쳐 순차적으로 행해졌다고 하더라도 부당한 공동행위에

173 이러한 사실은 아래 증거들에 의해 확인된다.

174 ⓘ 오뚜기 마아케팅3팀 작성의 2007. 2. 28.자 '농심 라면, 스낵류 가격 인상관련 보고'(소갑130호증)를 보면, 2007. 4. 1.자로 가격인상을 추진하겠다는 내용이 기재되어 있다.

175 ⓘⓘ 오뚜기 마아케팅3팀 작성의 2007. 5. 18.자 '라면류 가격인상 검토안'(소갑131호증)을 보면, 농심과 동일한 수준으로 가격을 인상하겠다는 가격인상 방향과 품목별 가격인상 내역, 인상시기 등 구체적인 가격인상안이 기재되어 있다.

176 ⓘⓘⓘ 오뚜기 마아케팅3팀이 2007. 6. 26. 작성한 아래 <표 71>의 '라면류 가격인상 관련 보고'(소갑132호증)를 보면, 삼양 마케팅팀에 판매상황을 확인하는 등으로 농심과 삼양의 가격인상 후의 판매 반응을 분석한 후 타사 가격인상 제품의 시장 가격 안정화가 예상되는 2007. 9. 1.자로 가격인상을 추진하자는 의견이 기재되어 있다.[69]

<표 71> 오뚜기 마아케팅3팀 작성 2007. 6. 26.자 '라면류 가격인상 관련 보고'(소갑132호증)

1. 목적

농심 및 삼양 라면가격 인상후의 시장동향 및 판매반응을 분석하고 당사의 가격인상시기를 결정하고자 함

3. 업계 가격인상 동향

1) 농심

- 3월 가격인상 이후 매출부진 현상이 지속되고 있으며 주력품목의 덤핑물량 급증으로 시장 유통 가격이 안정화가 되지 않아 대리점의 불만이 고조된 상황임

<농심 라면 매출현황> (단위: 억 원, %)

구분	06.5	07.5	성장율	06.1~5	07.1~5	성장율
봉지	596	503	-15.7	3,065	2,862	-6.6
용기	238	234	-1.9	1,244	1,204	-3.3
기타	12	13	3.9	62	65	4.0
계	846	749	-11.5	4,371	4,130	-5.5

2) 삼양

해당한다."고 판시하였다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두4159 판결).

69) 오뚜기 마아케팅 3팀 작성의 2007. 7. 18.자 '라면류 가격인상 의견'(소갑133호증)에는 삼양 위○○과 통화하여 가격인상 후의 반응을 확인한 사실이 기재되어 있다.

- 당사 라면가격 미인상으로 인해 가장 어려움을 겪고 있으며 가격인상으로 인한 부진을 돌파하고자 삼양라면 등 주력품목 5+1 기획제품 행사를 강화중이나 판매부진으로 인한 과다재고로 행사기간 연장을 통한 할당물량 소진중임
- **삼양 마케팅실에 확인결과** 대리점에서 +1 덤제품을 해포하는 등 정상적인 판매 활성화 용도로 활용하지 않는 경우가 있어 회사 자체적으로 대책마련에 고심 중에 있으며 **6월 현재 진도율이 50%도 안 될 정도로 부진한 매출을 나타내고 있다고 함**

4. 거래처 및 소비자 동향

1) 최초 농심 라면가격 인상시 비판적인 반응이 주를 이루었으나 현재는 어느 정도 잦아든 상태로서 농심 제품을 지속 구매하는 추세가 주로 이루고 있으나

2) 매장에서 판매되는 멀티팩 가격이 진라면 2,200~2,300원, 신라면 및 삼양라면 2,600~2,700원으로 100~200원이던 가격차이가 400~500원으로 벌어짐에 따라 진라면으로 구매를 전환하는 소비자도 점차 늘어나고 있으며

3) 미니컵 6입 및 업소용 라면의 당사 전환이 많이 발생하고 있고 현재 가격이라면 당사로 거래선을 변경하겠다는 제의도 상당수 발생하고 있어 이 부분에 대해서는 영업현장과 긴밀히 협조관계를 유지하면서 당사로서의 전환을 유도하겠음

5. 당사 가격인상 방향 및 의견

1) 당사의 가격인상과 관련하여 취합된 지점의견은 다음과 같음

- 당사 라면가격 미인상 시기가 길어질 경우 당사라면이 저가라면 이미지로 고착될 수 있으며 이익구조에도 영향을 미치므로 인상되어야 하나
- **2~3개월 더 연장하여 당사라면의 점유율 증대를 도모하는 것이 좋겠음**

2) 가격인상에 대한 의견

- **당사 가격인상은 경쟁사 주력품목의 시장가격 안정화가 예상되는 9/1일로 추진하는 것이 좋겠으며** 전략품목 및 업소용 라면에 대해서는 차별적인 가격 정책을 고려하여 경쟁대응 및 매출증대를 도모하겠음

(바) 2008년 2월~4월 가격인상

177 ① 농심은 2008년 1월경 가격인상 계획을 수립하고, 가격인상 준비를 위해 부자재 재고 관리에 착수하였다. 그런데 농심은 이전의 가격인상과 달리 정부와의 사전 협의 없이 가격인상을 실시하였다(소갑75호증 2008년 제품 가격정책 검토 방안 18면, 소갑27호증 농심 이○○ 확인서).

178 농심은 나머지 피심인 3개사에 농심의 가격인상 이후 즉시 가격을 인상할 것인지 여부에 대하여 확인하였고[70], 3개사는 농심 가격인상 후 즉시 가격인상을 하기

70) 농심과 나머지 3개사와의 가격인상 시차가 점차 벌어지자(소갑75호증 2008년 제품 가격정책 검토 방안 참고9. 가격정책동향, 소갑134호증 농심 김○○ 2008년 업무수첩) 농심의 가격인상 이후 즉각적으로 가격을 인상할 것인지 여부에 대하여 확인한 것으로 보인다.

위해 부자재 관리 및 물량 수급 조절에 착수하였다.

179 이러한 사실은 삼양 마케팅팀 작성의 2008. 1. 11.자 '업무연락'(소갑135호증), 농심 전략마케팅팀 작성의 '당사 면, 스낵류 가격/중량 조정 계획'(소갑77호증) 각 기재내용, 삼양 마케팅팀장 서○○의 진술서(소갑16호증)에 의해 확인된다.

<표 72> 삼양 마케팅팀 작성 2008. 1. 11.자 '업무연락'(소갑135호증)

작성부서: 마케팅팀 작성자: 대리 권○○ 작성일자: 2008-01-11 제목: 08년 면스낵 제품 가격인상에 따른 부자재 관리 철저 통보 **08년 면스낵 제품 가격인상에 따라 인상 전 부자재 재고 및 수급 관리에 대하여 다음과 같이 통보**하오니 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. -다 음- 1. 가격인상 1) 08년 원,부자재 가격 인상으로 당사 및 **경쟁사 면스낵 제품 가격인상 실시 예정** 2) 현재 **경쟁사 가격인상을 위한 부자재 관리 중** 2. 각 공장 생산팀 및 인쇄팀, 프루웰, 물류팀, 본사 구매팀의 상호 협조아래 가격인상 후 잔여 부자재가 발생하지 않도록 각별히 관리 바람

<표 73> 삼양 마케팅팀장 서○○의 진술내용(소갑16호증)

위 업무연락 문서 기재에 의하면 "1. 2)현재 경쟁사 가격인상을 위한 부자재 관리 중"이라는 부분이 있습니다. 여기에서의 "경쟁사"는 당사보다 가격인상이 빠른 농심을 지칭하는 것이며 이런 내용은 농심의 대외담당과 당사의 시장조사 담당직원과의 연락(유선등)을 통하여서만 입수가 가능한 자료입니다. 이 정보는 2008년 1월초 당시 삼양 시장조사 담당이었던 위○○대리가 농심 대외 업무 담당 최○○대리와의 통화를 통해 입수하였습니다.

<표 74> 농심 전략마케팅팀 작성 '당사 면, 스낵류 가격/중량 조정 계획'(소갑77호증)

면, 스낵류 가격 인상 배경 ● 면류업계 동향 ▷ **당사의 가격인상 시점 임박 예상으로 후속적인 인상을 위한 사별 생산 및 출고 물량 조절에 의한 제품 운용** ▷ 삼양식품: 1월 신제품인 '황태라면' 초도 생산 물량 소진 이후 황태라면 가격인상 계획(봉지: ₩1,000→₩1,200) ▷ 야쿠르트: 당사 가격인상 이후 1개월 이내 즉각적인 가격인상 계획 ▷ 오뚜기: 국수/소면류 2월1일부 15% 수준 가격인상 예정

☞ 당사 가격인상 이후 즉각적인 가격인상 계획이나 오뚜기의 경우 사별 가격인상 추이 관망 후 인상 계획(3월 이후 예상)

180 ② 농심은 2008. 2. 12. 2008. 2. 20.자로 봉지면 22개, 용기면 20개 품목(총 42개 품목)에 대해 출고가격을 평균 11.9% 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑136호증 농심 2008년 가격인상 품의서).

181 ③ 이후 피심인들은 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하였다.

182 이러한 사실은 아래 증거들에 의해서 확인된다.

183 ㉮ 농심은 2008. 2. 18. 삼양에 아래 <표 75>, <표 76>과 같이 농심 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다. 그리고 2008. 2. 20.부터 2008. 3. 3.까지 삼양에 아래 <표 77>, <표 78>, <표 79>, <표 80>, <표 81>과 같이 가격인상 제품의 순차적인 출고 현황과 구가지원 기간을 이메일로 전달하였다.

<표 75> 농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 2. 18.자 이메일(소갑137호증)

메일제목 참고하세요 보낸날짜 2008년 2월 18일 월요일, 오후 13시 22분 보낸이 최○○ 받는이 삼양마케팅실<marketone@hanmail.net> 정상문서는 아니라서..걍 참고만 하세요(소비자가격만임다.) 금일 오후에 정상 통보될 예정이오니 공가도 나오면 다시 알려드릴께요^^ 그리고 틀릴 수도 있으니 넘 믿으시면 안됩니다. 글구 혹 야쿨트에다가는 가안 조차도 받지 않으신걸로 해 주삼. 메일제목 완본ㅋㅋㅋ 보낸날짜 2008년 2월 18일 월요일, 오후 13시 31분 보낸이 최○○ 받는이 삼양마케팅실<marketone@hanmail.net> 대리님..완본입니다..정확도 100%...ㅋㅋ 20일 출하 예정 확정입니다.. 첨부파일 2008년 가격 인상 내역.doc

<표 76> 농심 가격인상 내역(2008. 2. 18. 13:31 발송 이메일 첨부문서)(소갑137호증)

가. 봉지면

제품	규격	출고가격(VAT 포함)		희망소매가격		조정율	출고가율	인상액	인상율
		현재	조정	현재	조정				
안성탕면	125*48	₩20,856	₩24,288	₩600	₩700	16.5%	72.3%	₩100	16.7%
신라면김치	84*4*8	₩13,904	₩16,192	₩600	₩700	16.5%	72.3%	₩100	16.7%
신라면	120*30	₩14,190	₩16,368	₩650	₩750	15.3%	72.7%	₩100	15.4%
농심라면육개장	120*30	₩14,190	₩16,368	₩650	₩750	15.3%	72.7%	₩100	15.4%
농심찰비빔면	135*30	₩15,279	₩16,368	₩700	₩750	7.1%	72.7%	₩50	7.1%
멸치칼국수	98*30	₩15,279	₩17,457	₩700	₩800	14.3%	72.7%	₩100	14.3%
순한너구리	120*30	₩15,279	₩17,457	₩700	₩800	14.3%	72.7%	₩100	14.3%
얼큰한너구리	120*30	₩15,279	₩17,457	₩700	₩800	14.3%	72.7%	₩100	14.3%
감자탕면	121*30	₩16,368	₩18,546	₩750	₩850	13.3%	72.7%	₩100	13.3%
오징어짬뽕	124*30	₩16,368	₩18,546	₩750	₩850	13.3%	72.7%	₩100	13.3%
올리브짜파게티	140*30	₩16,368	₩18,546	₩750	₩850	13.3%	72.7%	₩100	13.3%
진국사리곰탕	110*30	₩16,368	₩18,546	₩750	₩850	13.3%	72.7%	₩100	13.3%
새우탕면	123*30	₩19,470	₩21,615	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
농심감자면	117*30	₩19,470	₩21,615	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
무파마탕면	122*30	₩19,470	₩21,615	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
사천요리짜파게티	137*30	₩19,470	₩21,615	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
생생우동봉지	253*30	₩21,450	₩22,880	₩1,500	₩1,600	6.7%	71.5%	₩100	6.7%

나. 용기면

제품	규격	출고가격(VAT 포함)		희망소매가격		조정율	출고가율	인상액	인상율
		현재	조정	현재	조정				
짜장범벅	70*30	₩14,190	₩16,368	₩650	₩750	15.3%	72.7%	₩100	13.3%
새우탕컵면	67*30	₩15,345	₩17,490	₩700	₩800	14.0%	72.9%	₩100	12.5%
신라면컵	65*30	₩15,345	₩17,490	₩700	₩800	14.0%	72.9%	₩100	12.5%
오징어짬뽕컵	67*30	₩15,345	₩17,490	₩700	₩800	14.0%	72.9%	₩100	12.5%
김치사발면	86*24	₩12,276	₩13,992	₩700	₩800	14.0%	72.9%	₩100	12.5%
안성탕면사발면	86*24	₩12,276	₩13,992	₩700	₩800	14.0%	72.9%	₩100	12.5%
육개장사발면	86*24	₩12,276	₩11,528	₩900	₩1,000	14.0%	72.1%	₩100	12.5%
김치큰사발	112*16	₩10,384	₩11,528	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
새우탕큰사발	115*16	₩10,384	₩11,528	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
신라면큰사발	114*16	₩10,384	₩11,528	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
육개장큰사발	110*16	₩10,384	₩11,528	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
짜장큰사발	123*16	₩10,384	₩11,528	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
튀김우동큰사발	111*16	₩10,384	₩11,528	₩900	₩1,000	11.0%	72.1%	₩100	11.1%
무파마큰사발	112*16	₩14,872	₩16,016	₩1,300	₩1,400	7.7%	71.5%	₩100	7.7%
생생우동용기	276*12	₩14,586	₩15,444	₩1,700	₩1,800	5.9%	71.5%	₩100	5.9%

<표 77> 신가제품 1차 출하 현황

(농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 2. 20.자 이메일 첨부문서)(소갑138호증)

해당제품	출하일	특별지원기간
신라면 멀티팩, 신라면, 새우깡	2008. 2. 20	출하일부터~2008.2.27까지
신라면(S), 안성탕면 안성탕면멀티팩, 올리브짜파게티	2008. 2. 22.	출하일부터~2008.2.29까지
얼큰한너구리멀티팩 올리브짜파게티멀티팩	2008. 2. 23	출하일부터~2008.3.1까지

<표 78> 신가제품 2차 출하 현황

(농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 2. 22.자 이메일 첨부문서)(소갑138호증)

해당제품	출하일	특별지원기간
안성탕면(S), 얼큰한너구리 농심라면육개장멀티 육개장사발면, 신라면컵 새우탕큰사발, 신라면컵(6입)	2008. 2. 26	출하일부터~2008.3.4까지
육개장큰사발, 생생우동봉지 오징어짬뽕멀티팩 새우탕컵면(6입), 신라면큰사발 무파마탕면멀티팩, 우육탕큰사발 튀김우동큰사발, 바나나킥	2008. 2. 27	출하일부터~2008.3.5까지

<표 79> 신가제품 3차 출하 현황

(농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 2. 28.자 이메일 첨부문서)(소갑138호증)

해당제품	출하일	특별지원기간
순한너구리, 우육탕큰사발 노래방새우깡	2008. 2. 28	출하일부터~2008.3.6까지
순한너구리멀티팩 사천요리짜파게티, 무파마탕면 생생우동용기, 생생우동봉지 김치큰사발, 짜장큰사발면, 새우탕컵면, 새우탕컵면(6입)	2008. 2. 29	출하일부터~2008.3.7까지

<표 80> 신가제품 4차 출하 현황

(농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 2. 29.자 이메일 첨부문서)(소갑138호증)

해당제품	출하일	특별지원기간
농심감자면멀티팩 멸치칼국수멀티팩, 육개장사발(6입) 김치사발면, 사리곰탕컵면	2008. 3. 1	출하일로부터~2008.3.8까지
농심감자면, 멸치칼국수 진국사리곰탕멀티팩 올리브짜파게티(S) 생생칼국수해물맛, 짜장범벅 오징어짬뽕컵, 안성탕면사발면	2008. 3. 3	출하일로부터~2008.3.10까지

<표 81> 신가제품 5차 출하 현황

(농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 3. 3.자 이메일 첨부문서)(소갑138호증)

해당제품	출하일	특별지원기간
농심감자멀티팩, 육개장사발(6입) 김치사발면, 사리곰탕컵면	2008. 3. 1	출하일부터~2008.3.8까지
안성탕면사발면	2008. 3. 3	출하일부터~2008.3.10까지
찰비빔면멀티팩, 오징어짬뽕 올리브짜파게티(S), 짜장범벅	2008. 3. 4	출하일부터~2008.3.11까지

184 ㉯ 삼양은 농심으로부터 가격인상 내역을 전달받은 2008. 2. 18. 바로 자사의 가격인상 일자를 2008. 3. 1.로 결정하고, 농심, 오뚜기, 야쿠르트에 그 내용을 유선으로 전달하였다(소갑15호증 삼양 서○○ 2011. 5. 9.자 진술서).

<표 82> 삼양 마케팅팀장 서○○의 진술내용(소갑15호증)

농심의 가격인상과 관련한 세부 품목 내역표를 시장조사담당인 위○○ 대리가 농심으로부터 e-mail을 통해 파일 상태로 2008년 2월 18일 제공받았고, 위대리는 즉시 본인에게 세부자료를 출력하여 보고하였습니다. (중략) 2008년 2월 18일 보고 당시, 가격 인상일자(3월 1일)가 사실상 확정되었기에 삼양의 시장조사 담당인 위○○은 이 무렵부터 삼양의 가격인상 일자가 2008년 3월 1일이 될 것이라고 농심 등 경쟁사 시장조사 담당들에게 사전에 유선으로 협조하였습니다.

185 ㉰ 삼양은 농심 가격인상 내역을 반영하여 가격인상 내역을 작성하였다(소갑19호증 삼양 권○○ 진술서). 그러나 농심이 비빔면 소비자가를 다른 제품과 달리 50원 인상하자 야쿠르트에 비빔면 부분에서 시장점유율이 가장 큰 팔도비빔면 가격인상안을 확인하여 그것과 같은 금액으로 결정하였다(소갑15호증 삼양 서○○ 2011. 5.

9.자 진술서, 소갑139호증 삼양 서○○ 2008년 업무수첩).

<표 83> 삼양 마케팅팀장 서○○의 2008. 2. 21.자 업무수첩 기재내용(소갑139호증)

* 팔도 가격 인상 예정 (4/1부) 구가지원 3월 중순 생산~3월말 비빔면 → 100원 인상 확정

<표 84> 삼양 마케팅팀장 서○○의 진술내용(소갑15호증)

시장조사 담당 위○○대리가 2월 21일(목)에 한국야쿠르트의 김평기○○에게로부터 구체적인 가격인상 계획을 유선으로 통보받았다며 본인에게 보고하였습니다. 실제 제 업무용 수첩에는 위○○대리가 입수한 당시 한국야쿠르트의 개괄적인 인상 내역이 기록되어 있습니다.

186 ㉱ 삼양은 농심과 야쿠르트의 가격인상 내역을 반영하여 2008. 2. 28. 2008. 3. 1.자로 봉지면 20개, 용기면 12개 품목(총 32개 품목)의 출고가격을 평균 12.6% 인상하고, 삼양라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑15호증 삼양 서○○ 2011. 5. 9.자 진술서, 소갑140호증 삼양 2008년 가격인상 품의서).

187 ㉲ 삼양은 2008. 2. 27. 농심과 야쿠르트에 아래 <표 85>, <표 86>과 같이 삼양 가격인상 내역 및 가격인상 제품 생산일을 이메일로 전달하였고, 오뚜기에는 그 다음날 같은 방법으로 전달하였다. 삼양은 2008. 3. 3. 농심, 야쿠르트, 오뚜기에 아래 <표 87>과 같이 삼양 구가지원 내역을 이메일로 전달하였다(소갑141호증).

<표 85> 삼양 가격인상 내역

(삼양 위○○이 농심 최○○에게 보낸 2008. 2. 27.자 이메일 첨부문서)(소갑141호증)

♣ 2008년 용기면 가격인상안

구분		소비자가격				공장도가격			
품명	기준입수	인상전	인상후	증감	%	인상전	인상후	증감	%
컵삼양라면	30	700	800	100	14.29	511.50	593.00	71.50	13.98
		21,000	24,000	3,000		15,345.00	17,490.00	2,145	
육개장	24	700	800	100	14.29	511.50	593.00	71.50	13.98
		16,800	19,200	2,400		12,276.00	13,992.00	1,716.00	
컵수타면	30	700	800	100	14.29	511.50	593.00	71.50	13.98
		21,000	24,000	3,000		15,345.00	17,490.00	2,145.00	
큰컵삼양라면	16	900	1000	100	11.11	649.00	725.00	71.50	11.02
		14,400	15,000	1,600		10,384.00	11,528.00	1,144.00	
큰컵삼양우동	16	900	1000	100	11.11	649.00	720.50	71.50	11.02
		14,400	16,000	1,600		10,384.00	11,528.00	1,144.00	
큰컵수타면	16	900	1000	100	11.11	649.00	720.50	71.50	11.02
		14,400	16,000	1,600		10,384.00	11,528.00	1,144.00	
컵맛있는라면	30	770	850	80	10.39	561.00	618.20	57.20	10.20
		23,100	25,500	2,400		16,830.00	18,546.00	1716.00	

♣ 2008년 봉지면 가격인상안

구분		소비자가격				공장도가격			
품명	기준입수	인상전	인상후	증감	%	인상전	인상후	증감	%
삼양라면	30	650	750	100	15.38				
		19,500	22,500	3,000					
맛있는라면	20	850	950	100	11.76	616.00	687.50	71.50	11.6
		17,000	19,000	2,000		12,320.00	13,750.00	1,430.00	
수타면	28	650	750	100	15.38	473.00	545.60	72.60	15.35
		18,200	22,500	4300		13,244.00	16,368.00	3,124.00	
짜짜로니	30	750	850	100	13.33	545.60	618.20	72.60	13.31
		22,500	25,500	3000		16,368.00	18,546.00	2,178.00	
대관령김치	30	600	700	100	16.67	434.50	506.00	71.50	16.46
		18,000	21,000	3000		13,035.00	15,180.00	2,145.00	
손칼국수	30	700	800	100	14.29	509.30	581.90	72.60	14.25
		21,000	24,000	3000		15,279.00	17,547.00	2,178.00	

<표 86> 삼양 가격인상 제품 생산일

(삼양 위○○이 농심 최○○에게 보낸 2008. 2. 27.자 이메일 첨부문서)(소갑141호증)

2/27 아침현재

품명		규격	수량(박스)	인상제품 생산 예정일	비고
봉지면	삼양라면	5입멀티(40입)		2/26부터생산중	
	맛있는라면	4입멀티(32입)		2/26부터생산중	
	김치(얼)	5입멀티(40입)		2/26부터생산중	
	쇠고기면	5입멀티(40입)		2/26부터생산중	
	짜짜로니	5입멀티(40입)		3/03(도안변경분)	
	간짬뽕	5입멀티(40입)		3/03(도안변경분)	
	수타면	5입멀티(40입)		2/26부터생산중	
	장수면	4입멀티(32입)		2/28	
	된장라면	5입멀티(40입)		2/28	
	손칼국수	5입멀티(40입)		2/29	
	바지락칼국수	4입멀티(32입)		3/03	
	안튀긴면	4입멀티(48입)		2/28	
	잔치국수	5입멀티(40입)		2/28	
	해물파티	5입멀티(40입)			
	신김치라면	5입멀티(40입)		3/04	
	삼양감자라면	4입멀티(48입)		3/04	
	쌀라면	5입멀티(40입)		3/04	
	파워라면	5입멀티(20입)	3,610	1차인상계획없음	OEM
	파워짜장	5입멀티(20입)	10,625	1차인상계획없음	OEM
용기면	삼양종이큰컵	16입		2/26부터생산중	
	수타큰컵	16입	4,719	3/03	
	맛있는라면큰컵	16입		3/01	
	맛있는라면컵	30입	6,133	3/05	
	짜장면먹는날	16입	7,113		
	육개장	24입	15,875	3/03	군납
	삼양종이컵	30입		2/26부터생산중	
	수타해물	16입	3,856	3/04	수출
	우동종이큰컵	16입	4,694	3/05	
	수타컵	6입(트)	0	3/03	
	큰컵육개장	16입	0	3/04	
	라볶이먹는날	16입	0	3/05	
	파워미니컵	30입	2,967	1차인상계획없음	OEM

<표 87> 삼양 구가지원 내역

(삼양 위○○이 농심 최○○, 야쿠르트 김○○, 오뚜기 정○○에게 보낸 2008. 3. 3.자 이메일 첨부문서)(소갑141호증)

188 ㉲ 오뚜기는 2008. 2. 26. 2008. 4. 1.자로 봉지면 47개, 용기면 25개 품목(총 72개 품목)의 출고가격을 평균 9.4% 인상하고 사전할인율을 4.1% 축소하여 결과적으로 평균 13.5% 인상하고, 진라면의 출고가격을 농심 신라보다 낮은 금액인 455원으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑142호증 오뚜기 2008년 가격인상 품의서).[71]

189 진라면 제품 자체의 출고가격은 농심 신라면보다 낮은 수준이지만 2007년과 마찬가지로 사전할인율 축소를 고려하면 결국 같은 수준이다.

190 ㉳ 오뚜기는 2008. 2. 29. 삼양에 아래 <표 88>, <표 89>와 같이 오뚜기 가격인상 내역 및 일부 가격인상 제품 생산일을 이메일로 전달하였다. 오뚜기는 삼양에 2008. 3. 6. 아래 <표 90>, <표 91>과 같이 오뚜기 인상제품 생산일을 이메일로 전달하였다.

<표 88> 오뚜기 정○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 2. 29.자 이메일(소갑145호증)

메일제목 (주) 오뚜기 정○○입니다. 보낸날짜 2008년 2월 29일, 오전 08시 57분 보낸이 정○○ <jhjung@ottogi.co.kr> 받는이 “삼양마케팅실”<marketone@hanmail.net> 대리님. 안녕하세요. 어제 말씀드린대로 아직 가격인상 여부가 확정되지 않았으나 현재 진행중인 가격인상 내역을 알려드리오니 참고하십시오. **저희는 2/27일부터 진라면 멀티, 스파게티 용기의 가격인상 제품 생산을 시작하였습니다.** 첨부파일 라면류 가격조정 내역.xls

<표 89> 오뚜기 가격인상 내역(2008. 2. 29.자 이메일 첨부문서)(소갑145호증)

1) 봉지면류 (단위 : 원, VAT제외)

71) 오뚜기는 2008. 3. 5. 사내 및 거래처에 가격인상 내역을 통지하였다(소갑143호증 2008. 3. 5.자 업무연락, 소갑144호증 2008. 3. 5.자 라면류 공급가 및 소비자가 조정의 건).

품목명	출고가			소비자가(VAT포함)		
	인상전	인상후	인상률(%)	인상전	인상후	인상률(%)
라면사리	200	220	10.0	소비자가 미표시		
진라면순한맛	417	455	9.1	650	750	15.4
진라면매운맛	417	455	9.1	650	750	15.4
오뚜기스파게티	551	620	12.5	850	950	11.8
사골곰탕면	452	515	13.9	700	800	14.3
백세카레면	496	560	12.9	750	850	13.3
스낵면	347	385	11.0	550	650	18.2
오동통면	434	475	9.4	650	750	15.4
열라면	417	450	7.9	650	750	15.4
김치라면	347	375	8.1	550	650	18.2
북경반점짬뽕	486	530	9.1	750	850	13.3
북경반점짜장	486	530	9.1	750	850	13.3
진라면(업소용)	331	345	4.2	소비자가 미표시		
메밀비빔면	434	470	8.3	650	750	15.4
미소라면	382	420	9.9	600	700	16.7

2) 용기면류

(단위 : 원, VAT제외)

품목명	출고가			소비자가(VAT포함)		
	인상전	인상후	인상률(%)	인상전	인상후	인상률(%)
육개장매운맛	447	495	10.7	700	800	14.3
육개장	583	615	5.5	900	1,000	11.1
새우탕	583	615	5.5	900	1,000	11.1
김치면	583	615	5.5	900	1,000	11.1
참깨라면	583	615	5.5	900	1,000	11.1
육개장CUP	447	495	10.7	700	800	14.3
라면볶이	583	615	5.5	900	1,000	11.1
스파게티CUP	583	615	5.5	900	1,000	11.1
짜장볶이	583	615	5.5	900	1,000	11.1
튀김우동	582	615	5.7	900	1,000	11.1
진라면종이용기	583	615	5.5	900	1,000	11.1
열라면종이용기	583	615	5.5	900	1,000	11.1
미소라면	489	550	12.5	750	850	13.3
진라면종이컵 (순한맛)	416	470	13.0	650	750	15.4
진라면종이컵 (매운맛)	416	470	13.0	650	750	15.4
사골곰탕면CUP	447	495	10.7	700	800	14.3
열CUP	447	495	10.7	700	800	14.3

4) LL면류

(단위 : 원, VAT제외)

품목명	출고가			소비자가(VAT포함)		
	인상전	인상후	인상률(%)	인상전	인상후	인상률(%)
오뚜기 생우동	950	1,070	12.6	1,500	1,750	16.7
생칼국수(해물맛)	950	1,070	12.6	1,500	1,750	16.7
오뚜기생면사리	230	260	13.0	소비자가 미표시		

<표 90> 오뚜기 정○○이 삼양 위○○에게 보낸 2008. 3. 6.자 이메일(소갑146호증)

메일제목 오뚜기 정○○입니다.
보낸날짜 2008년 3월 06월, 오전 08시 52분 보낸이 정○○ <jhjung@ottogi.co.kr>
받는이 “삼양마케팅실”<marketone@hanmail.net>

대리님. 안녕하세요. 저희 신가격 라면제품 생산내역 보내드립니다. 참고하세요. 첨부파일 오뚜기 가격인상 제품 생산일(2008/3/5)

<표 91> 오뚜기 가격인상 제품 생산일(2008. 3. 6.자 이메일 첨부문서)(소갑146호증)

오뚜기 가격인상 제품 생산일(2008/3/5)

유형	제품	입수	생산일자
봉지면	진라면(순)	30입 멀티	02월 28일 02월 27일
	진라면(매)	30입 멀티	02월 28일 02월 27일
	오동통면	30입	03월 03일
	스낵면	멀티	02월 28일
	열라면	30입 멀티	03월 01일 03월 01일
용기면	라면볶이	12입	02월 28일
	스파게티	12입	02월 27일
	육개장 용기	12입	03월 03일
	김치면 용기	12입	02월 29일
	진라면컵(순)	15입 6입	03월 04일
	열라면컵	15입	03월 04일

191 ㉮ 야쿠르트는 2008. 3. 10. 2008. 5. 1.자(주력품목은 4. 1. 자)로 봉지면 8개, 용기면 15개 품목(총 23개 품목)의 출고가격을 평균 12.5% 인상하고, 왕라면의 출고가격을 농심 신라면과 동일한 금액으로 인상한다는 내용의 가격인상 내부 품의 결재를 완료하였다(소갑147호증 야쿠르트 2008년 라면 가격 인상 책정 의뢰, 소갑148호증 야쿠르트 2008년 가격인상 품의서).

192 ㉯ 야쿠르트는 2008. 3. 5. 삼양에 아래 <표 92>와 같이 야쿠르트 가격인상 내역을 이메일로 전달하였다. 또한 2008. 3. 6. 농심과 삼양에 아래 <표 93>과 같이 야쿠르트 가격인상 제품 생산일을 이메일로 전달하였다.

<표 92> 야쿠르트 가격인상 내역 및 출고시기

(야쿠르트 김○○가 삼양 위○○에게 보낸 2008. 3. 5.자 이메일 첨부문서)(소갑149호증)

1. 봉지면 인상(안)

구분	입수	소비자가격				공장도가격(세별)				비고
		현재	인상	인상률	인상가	현재	조정	인상률	인상가	
맵고시원한라면	32	600	700	16.7%	100	365	401	9.9%	36.0	
왕라면	30,40	650	750	15.4%	100	430	496	15.3%	66.0	
구수한장라면	20,40	650	750	15.4%	100	430	496	15.3%	66.0	
얼큰한장라면	20,40	650	750	15.4%	100	430	496	15.3%	66.0	
비빔면	20,30,40	700	800	14.3%	100	463	529	14.3%	66.0	4/1일부인상
일품해물라면	30,40	700	800	14.3%	100	463	529	14.3%	66.0	
팔도설렁탕면	32	800	900	12.5%	100	530	590	11.3%	60.0	
일품짜장면	46,32	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	

2. 용기면 인상(안)

구분	입수	소비자가격				공장도가격(세별)				비고
		현재	인상	인상률	인상가	현재	조정	인상률	인상가	
도시락	24	700	800	14.3%	100	465	530	14.0%	65.0	
왕뚜껑컵	6,24	700	800	14.3%	100	465	530	14.0%	65.0	
일품해물왕컵	6,24	700	800	14.3%	100	465	530	14.0%	65.0	
미니왕뚜껑	6,24	700	800	14.3%	100	465	530	14.0%	65.0	
미니짜장왕뚜껑	16	700	800	14.3%	100	465	530	14.0%	65.0	
왕뚜껑	18	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	4/1일부인상
김치왕뚜껑	18	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.3%	65.0	4/1일부인상
짬뽕왕뚜껑	18	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	4/1일부인상
우동왕뚜껑	18	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	4/1일부인상
푸짐한왕컵	16	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	
일품해물왕컵	16	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	
왕컵진국설렁탕	16	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	
장라면고추장맛큰컵	16	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	
비빔면컵	16	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	
비빔짜장컵	16	900	1,000	11.1%	100	590	655	11.0%	65.0	

출고시기

구분	소비자가 인상 출고	출고가 인상	비고	구가지원 기간
주력 제품	3월 10일 이후	4/1일 기준	2품목(비빔면,왕뚜껑4종)	
그 외 제품	3월 17일 이후	5/1일 기준	21품목	

<표 93> 야쿠르트 김○○가 농심 박○○, 삼양 위○○에게 보낸 2008. 3. 6.자 이메일(소갑150호증)[72]

메일제목 가격인상제품 생산계획 보낸날짜 2008년 3월 06월, 오전 08시 54분 보낸이 김○○<howll@yakult.co.kr> 받는이 “삼양마케팅실”<marketone@hanmail.net>, 박○○ <sungsoo@nongshim.com> 봉지 비빔면 3/5 일품해물라면 3/6 일품짜장면 3/7 용기 왕뚜껑 3/6 김치왕뚜껑 3/6 짬뽕왕뚜껑 3/7 우동왕뚜껑 3/9 도시락 3/6 미니왕뚜껑 3/8 기타제품 봉지 맵고시원한면 3/11 구수한장라면 3/10 얼큰한 장라면 3/14 왕라면 3/22 팔도설렁탕면 3/19

193 ㉦ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실을 모두 부인하고 있어 삼양이 인정한 사실과 이메일 자료 등 직접적인 의사연락 자료만으로 사건을 구성하면, 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 삼양과만 가격인상 정보를 교환하고, 서로 간에는 가격인상 정보를 교환하지 않은 형태로 된다. 그러나 아래와 같은 사실을 종합하여 보면 농심, 오뚜기, 야쿠르트 사이에도 가격인상 정보 교환이 있었음을 알 수 있다.

194 ⓘ 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 관련 사실에 부합되는 객관적인 증거자료가 다수 있음에도 그러한 사실마저도 부인하거나 진술의 일관성이 없고 진술이 서로 모순되는 등 그 진술은 신빙성이 없다.

195 ⓘⓘ 삼양, 오뚜기, 야쿠르트가 가격인상 내부 품의 결재를 완료한 날은 2008. 2. 28.(삼양), 2008. 2. 26.(오뚜기), 2008. 3. 10.(야쿠르트)인데, 농심 면CM팀장 이○○의 2008. 2. 22.자 업무수첩에 삼양, 오뚜기, 야쿠르트의 실제 가격인상 일자와 정확히 일치하거나 거의 일치하는 가격인상 일자가 기재되어 있어 2008. 2. 20.경 삼양뿐만 아니라 오뚜기와 야쿠르트도 가격인상 일자를 정하여 농심에 전달한 것으로 보인다.

<표 94> 농심 면CM팀장 이○○의 2008. 2. 22.자 업무수첩 기재내용(소갑151호증)

2月 22日 삼양라면 3/1 오뚜기 4/1 팔도 3月 중순

72) 야쿠르트 김○○는 가격인상 내역, 출고시기, 생산계획 등 가격인상 정보를 경쟁사 직원들과 이메일로 주고받았음에도 불구하고, 경쟁사 가격인상 내역은 언론보도, 시장조사 등을 통해서 알 수 있기 때문에라면 가격인상 시점 전후에 경쟁사 직원들과 가격인상과 관련된 정보를 교환한 사실이 없다고 진술하였다(소갑44호증 야쿠르트 김○○ 진술조서).

196 ㉲ 야쿠르트는 2008. 3. 6. 수신자를 농심과 삼양 2개 회사로 지정하여 위 <표 93>과 같이 야쿠르트 가격인상 제품 생산일을 이메일로 전달하였다.

197 가격인상 제품 생산일과 같은 민감한 정보를 전달함에 있어 수신자를 여러 개로 지정한 것은 이러한 정보교환이 업계에서 통용되는 자연스러운 일이라는 점을 보여준다.

198 ④ 삼양이 농심, 오뚜기, 야쿠르트로부터 이메일, 유선 등으로 전달받은 가격인상 정보를 정리한 아래 <표 95>, <표 96>, <표 97>의 '경쟁사 주요동향 보고'는 피심인들이 가격인상 관련 정보를 공유하면서 공동으로 가격을 결정하였음을 잘 보여준다.

<표 95> 삼양 마케팅팀 작성 '2008년 2월 4주 경쟁사 주요동향 보고'(소갑152호증)

농심
2월 18일 ▶ **가격인상 최종안 확정**
- 인상폭: 면류 → 100원 인상(찰비빔면 50원 인상, 일부품목 제외)
- 인상제품 출하일: **2월 20일(수)부터 제품별 순차적으로 출하 예정**

2월 20일 ▶ **가격인상 제품 1차 출하 현황**

출하일	특별지원기간	해당제품
2월 20일	출하일 ~ 2월 27일	신라면멀티팩, 신라면, 새우깡
2월 22일	출하일 ~ 2월 29일	신라면(S), 안성탕면, 안성탕면(S) 안성탕면멀티팩, 올리브짜파게티
2월 23일	출하일 ~ 3월 1일	얼큰한너구리멀티팩, 올리브짜파게티

2월 22일 ▶ **안성탕면(S) 출하일 연기**
- 22일 → 26일
(**기존제품 부자재 과다로 부자재 소진 후 인상제품 출하 예정**)
- 40입, 48입은 예정대로 22일 출하

<표 96> 삼양 마케팅팀 작성
'2008년 2월 5주 경쟁사 주요동향 보고'(소갑153호증)

농심
2월 25일 ▶ **인상제품 2차 출하계획** - 안성탕면(S) 외 12개 제품
2월 28일 ▶ **인상제품 3차 출하계획** - 순한너구리 외 11개 제품
2월 29일 ▶ **인상제품 4차 출하계획** - 멸치칼국수멀티팩 외 6개 제품

3월 3일 ▶ **인상제품 5차 출하계획** - 육개장사발(6입) 외 15개 제품

한국야쿠르트(팔도)
2월 28일 ▶ 가격인상 관련
- 인상폭: **소비자가 및 공가면에서 당사 및 농심과 동일한 수준책정 예정**
  (단, 팔도비빔면: 소비자가 100원 인상)
- 인상제품 생산일: 왕뚜껑, 비빔면, 일품해물라면 등 주력 제품 3월 10일 생산을 시작으로 기타 제품 순차적으로 생산할 예정
- 구가지원 기간: 3월말 종료 예정 → 추후 확인 필요

오뚜기
2월 29일 ▶ **가격인상 내역 확정**
- 인상폭: 소비자가는 당사 및 농심과 동일한 수준인 100원 인상하였으나, 공가면에서는 차이를 보이고 있음(주요제품 경쟁사 대비 낮은 공가 채택)
  → 하부거래선(할인점, 소매점 등)의 마진율을 높여 그들로 하여금 판매를 장려하는 가격 푸시 전략으로 매출증대 유도
- 인상제품 생산일: 2월 26일 진라면 및 스파게티(용기) 생산하였으며, 3월 중 순차적으로 기타제품 생산 예정
- 구가지원 기간: 제품 출하일로부터 약 2주간 구가지원 예정(추후 확인 필요)이며, 전 제품 구가지원은 3월말 종료할 계획

<표 97> 삼양 마케팅팀 작성 '2008년 3월 1주 경쟁사 주요동향 보고'(소갑154호증)

농심
3월 4일 ▶ **인상제품 6차, 7차 출하계획**
- 6차: 농심감자면 외 4개 제품
- 7차: 무파마탕면 뚝배기 외 12개 제품

한국야쿠르트(팔도)
3월 5일 ▶ **가격인상 내역 확정**
- 인상폭: **대부분의 제품 소비자가 및 공가 당사와 비슷한 수준 인상**
  → 단, 비빔면의 경우 소비자가가 100원 인상하였으며, 공가면에서도 14.3% 인상하여 농심 대비 높은 인상률 보임
3월 6일 ▶ **가격인상제품 생산 계획**
- 1차: **3월 5일 비빔면 생산을 시작으로, 일품브랜드류, 왕뚜껑류, 도시락 등 주력제품 9일까지 순차적으로 생산**
- 2차: **3월 7일 비빔면컵을 시작으로 4월 13일까지 순차적으로 생산 예정**
- 인상제품 출하 예정일 및 구가지원 기간

제품	출고일	구가지원종료일	구가지원기간
비빔면, 왕뚜껑 4종	3월 10일 이후	4/1 기준	20일 전후

기타 제품	3월 17일 이후	5/1 기준	40일 전후

199 ⑤ 피심인 4개사는 2008. 3. 26. 서울 용산구 소재 캐피탈 호텔에서 개최된 라면협의회 정기 총회[73]에서 라면 업계의 가격인상이 몰고 올 비난 또는 파장에 대해 염려하고 라면업계의 대응에 대해 논의하면서, 독자적으로 가격인상을 유보하거나 인상된 가격을 다시 인하할 수는 없다는 방침에 대하여 공감대를 형성하였다. 이러한 사실은 삼양 이○○의 확인서(소갑10호증), 삼양 김○○의 확인서(소갑11호증) 및 진술서(소갑12호증), 라면협의회 정기총회 회의자료(소갑155호증)에서 확인된다.

<표 98> 삼양 영업본부 이사 이○○의 확인내용(소갑10호증)

2008. 2. 25 출범한 새 정부가 물가안정에 주안점을 두고 있었기 때문에 가격인상에 대한 부담이 매우 컸을 뿐 아니라 소비자의 반응도 좋지 않았기 때문에 라면 제조회사들로서는 이래저래 신경 쓰이는 부분이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 가격인상에 관한 정보나 자료를 서로 주고받아 이를 바탕으로 가격 결정이 이미 이루어진 상태였기 때문에 각 회사들로서는 **독자적으로 가격인상을 유보하거나 또는 인상된 가격을 인하할 수는 없다는데 모두 공감하였습니다.**

<표 99> 삼양 영업관리팀장 김○○의 2008. 3. 26.자 라면협의회 정기총회 회의자료 기재내용(소갑155호증)

<기타 안건> 가격 인상/ 제반 사항-정부 또는 단체의 행동제지 예상

<표 100> 삼양 영업관리팀장 김○○의 확인내용(소갑12호증)

당시 2008년 2월 25일 이명박 대통령의 취임으로 사회 전반의 분위기가 일신되는 상황이었고, 대통령 취임과 동시에 새 정부에서는 물가안정을 주된 정책으로 제시하던 상황이었는데 농심을 필두로 올리게 된 라면 가격에 대한 논의가 있었습니다.

73) 농심 마케팅본부장 장○○(상무이사), 영업지원팀장 김○○(부장), 삼양 영업담당 중역 이○○(이사), 영업관리팀장(부장) 김○○, 오뚜기 영업본부 부본부장 김○○(이사), 영업관리실 은○○(대리), 야쿠르트 유통부문임원 김○○, 유통운영팀 김○○(대리)이 참석하였다.

가격인상이 불러올 비난 또는 파장에 대하여 서로 염려하면서 향후 진행 전망 및 대응 방안 등에 대하여 논의하였습니다. 특히 당시 참석 임원들은 “그렇다고 하여 라면 가격을 다시 내릴 수는 없는 것 아니냐”는 데 서로 입장을 같이 하였습니다.

나) 실행

(1) 2001년 5월~7월 가격인상

200 피심인들은 2001년 5월부터 7월까지 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다. 그 내역은 아래 <표 101>과 같다.

<표 101> 2001년 5월~7월 가격인상 내역

구 분	가격 인상일	가격인상 품목 수			출고가격 평균인상률
		봉지면	용기면	합계	
농심	2001. 5. 21.	17	17	34	9.9%
삼양	2001. 6. 1.	9	8	17	12.0%
오뚜기	2001. 7. 1.	38	14	52	10.5%
야쿠르트	2001. 6. 1.	6	12	18	9.7%

(2) 2002년 10월~2003년 1월 가격인상

201 피심인들은 2002년 10월부터 2003년 1월까지 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다. 그 내역은 아래 <표 102>와 같다.

<표 102> 2002년 10월~2003년 1월 가격인상 내역

구 분	가격 인상일	가격인상 품목 수			출고가격 평균인상률
		봉지면	용기면	합계	
농심	2002. 10. 25.	19	20	39	8.5%
삼양	2002. 11. 1.	14	14	28	9.5%
오뚜기	2003. 1. 2.	30	10	40	9.1%
야쿠르트	2002. 12. 1.	9	16	25	8.6%

(3) 2003년 12월～2004년 4월 가격인상

202 피심인들은 2003년 12월부터 2004년 4월까지 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다. 그 내역은 아래 <표 103>과 같다.

<표 103> 2003년 12월～2004년 4월 가격인상 내역

구 분	가격 인상일	가격인상 품목 수			출고가격 평균인상률
		봉지면	용기면	합계	
농심	2003. 12. 22.	14	10	24	7.7%
삼양	2004. 2. 21.	13	14	27	7.8%
오뚜기	2004. 4. 1.	32	15	47	6.9%
야쿠르트	2004. 2. 1.	12	7	19	7.7%

(4) 2004년 12월～2005년 4월 가격인상

203 피심인들은 2004년 12월부터 2005년 4월까지 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다. 그 내역은 아래 <표 104>와 같다.

<표 104> 2004년 12월～2005년 4월 가격인상 내역

구 분	가격 인상일	가격인상 품목 수			출고가격 평균인상률
		봉지면	용기면	합계	
농심	2004. 12. 24.	17	20	37	7.1%
삼양	2005. 3. 1.	15	17	32	7.2%
오뚜기	2005. 4. 16.	34	30	64	7.4%
야쿠르트	2005. 2. 15.	9	15	24	7.4%

(5) 2007년 3월～9월 가격인상

204 피심인들은 2007년 3월부터 9월까지 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다. 그 내역은 아래 <표 105>와 같다.

<표 105> 2007년 3월~9월 가격인상 내역

구 분	가격 인상일	가격인상 품목 수			출고가격 평균인상률
		봉지면	용기면	합계	
농심	2007. 3. 1.	21	18	39	6.5%
삼양	2007. 4. 16.	17	11	28	7.3%
오뚜기	2007. 9. 1.	55	35	90	8.0%
야쿠르트	2007. 4. 1.	9	12	21	6.6%

205 오뚜기의 경우 제품 자체의 인상률은 4%로 타사에 비하여 낮지만 사전할인율을 4% 축소하여 실제 인상률은 8%로 타사와 유사하다.

206 이러한 사실은 오뚜기 판매기획부 작성의 '2007년 가격인상 품의서', 농심 최○○이 삼양 위○○에게 보낸 2007. 8. 10.자 이메일 각 기재내용, 오뚜기 판매기획부 도○○의 진술조서(소갑35호증) 등에 의해 확인된다.

<표 106> 오뚜기 판매기획부 작성 '2007년 가격인상 품의서'(소갑126호증)

제목: 라면류 출고가 인상의 건 기안: 2007-07-23 2. 조정 일자: 9월 1일부(8월 1일부터 소비자가 인상표시 제품생산) 3. 조정내역 요약 1) 소비자가 기준으로 1,000원 미만인 제품은 50원, 1,000원 이상제품은 100원 인상 2) **라면류 가격인상안은 품목에 따라 평균 8%로 하며, 인상방법은 출고가는 4% 인상하고 DC율을 4% 인하하는 안으로 조정함**(라면류 DC율 16% → 12%로 약 4%PT 개선됨)(매출원가율은 81% → 78%로 개선됨)

<표 107> 농심 최○○이 삼양 민○○에게 보낸 2007. 8. 10.자 이메일(소갑156호증)

메일제목 RE: 삼양입니다. 보낸날짜 2007. 8. 10. 보낸이 민○○ 받는이 최○○ 오뚜기의 경우 현재까지 정식적인 통보는 되지 않는 것으로 알고 있습니다만, 진라면을 포함한 뿌셔뿌셔 등의 인상제품은 벌써 출하되어 금주초부터 각 하치장에 입고된 상태이며 **가격인상율의 경우 결과만 보자면 당사 및 삼양과 동일합니다.** 오뚜기의 경우 사전 DC가 적용되어 대리점으로 출고되고 있는 것은 아실껍니다. **금번 가격인상의 경우 "제품자체금액 인상+판촉지원(사전 DC율) 축소"가 병행되어 결국 전체 인상율은 타 업체와 동일하다고 보시면 됩니다.**

(6) 2008년 2월～4월 가격인상

207 피심인들은 2008년 2월부터 4월까지 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다. 그 내역은 아래 <표 108>과 같다.

<표 108> 2008년 2월～4월 가격인상 내역

구 분	가격 인상일	가격인상 품목 수			출고가격 평균인상률
		봉지면	용기면	합계	
농심	2008. 2. 20.	22	20	42	11.9%
삼양	2008. 3. 1.	20	12	32	12.6%
오뚜기	2008. 4. 1.	47	25	72	13.5%
야쿠르트	2008. 5. 1.	8	15	23	12.5%

208 오뚜기의 경우 2007년과 마찬가지로 제품 자체의 인상률은 9.4%로 타사에 비하여 낮지만 사전할인율을 4.1% 축소하여 실제 인상률은 13.5%로 타사와 유사하다(소갑142호증 오뚜기 2008년 가격인상 품의서).

(7) 소결

209 피심인들은 앞에서 본 바와 같이 총 6차례 라면 제품의 출고가격을 유사한 폭으로 일정한 시차를 두고 순차적으로 인상하였다.

210 특히 각사의 주력품목(농심 신라면, 삼양 삼양라면, 오뚜기 신라면, 야쿠르트 왕라면)의 출고가격은 6차례의 가격인상시마다 동일한 금액으로 결정하였다. 그 내역은 아래 <표 109>와 같다.

211 오뚜기 진라면의 2007년, 2008년 가격인상 시의 출고가격은 타사 주력품목의 출고가격보다 낮다. 그러나 앞서 본 것과 마찬가지로 사전할인율을 축소하였으므로 오뚜기 진라면 출고가격의 인상률은 결과적으로 타사 주력품목 출고가격의 인상률과

동일하다.

<표 109> 피심인 4개사의 주력품목 출고가격 결정 내역

(단위: 원)

주력품목 / 가격인상 시기	농심 신라면	삼양 삼양라면	오뚜기 진라면	야쿠르트 왕라면
2001년 5월~7월	322	322	322	322
2002년 10월~2003년 1월	349	349	349	349
2003년 12월~2004년 4월	367	367	367	367
2004년 12월~2005년 4월	401	401	401	401
2007년 3월~9월	430	430	417	430
2008년 2월~4월	496	496	455	496

3) 가격 공동결정체제 유지를 위한 노력

가) 가격 공동결정체제 유지 방법

(1) 시장조사 담당직원들을 통한 상시적인 경영정보 교환

212 피심인들은 이 사건 공동행위 기간 동안 시장조사 담당직원들을 통하여 각 사의 제품 현황, 가격 정보, 판매목표, 판매실적, 거래처에 대한 영업지원책, 판촉 및 홍보 계획, 신제품 출시 계획, 내부 조직 및 임원 변경 정보 등 거의 모든 경영정보를 상시적으로 교환하였고, 심지어 각 사 대표의 신년사, 영업사원에 지급하는 유류대 정보 등까지도 교환하였다. 이러한 사실은 '소갑157호증 경영정보 교환 자료'(소갑157호증의1~341)[74], '야쿠르트 자사실적경쟁사통보TOOL(종합)'(소갑158호증), 삼양 김○○ 확인서(소갑3호증), 삼양 위○○ 진술서(소갑18호증), 삼양 민○○ 진술서(소갑20호증) 등에서 확인된다.[75]

74) 삼양 김○○ 2004년 업무수첩 기재내용, 2003~2008년 삼양 송·수신 메일자료, 삼양 마케팅팀 CD 저장 자료를 통틀어 '소갑157호증 경영정보 교환 자료'라고 한다.

75) 야쿠르트 대표이사 양○○은 판매실적, 영업지원정책, 신제품 출시계획 등은 그에 관한 정보를 경쟁사에 제공할 수 없는 영업상 비밀이라고 진술하였다(소갑37호증 야쿠르트 양○○ 확인서).

213 ‘거래처에 대한 영업지원책’ 정보는 특약점 등 거래처에 대한 할인금, 장려금 등 각종 형태의 지원 조건, 산출방법 등에 대한 상세한 정보로 실제 거래가격에 대한 정보라고 할 수 있다. 그런데 <별지 1>과 같이 피심인들 사이에 상시적으로 교환되었다.[76]

214 신제품 출시 계획[77], 판촉 및 홍보 계획, 제품 정보 등은 경쟁이 활발한 정상적인 시장에서라면 경쟁의 핵심적 요소라 할 수 있는 매우 민감한 정보이지만 <별지 2>와 같이 사전에 피심인들 사이에 상시적으로 교환되었다.

215 품목별로 상세한 판매실적 자료 및 판매목표 정보도 <별지 3>과 같이 피심인들 사이에 상시적으로 교환되었다.[78]

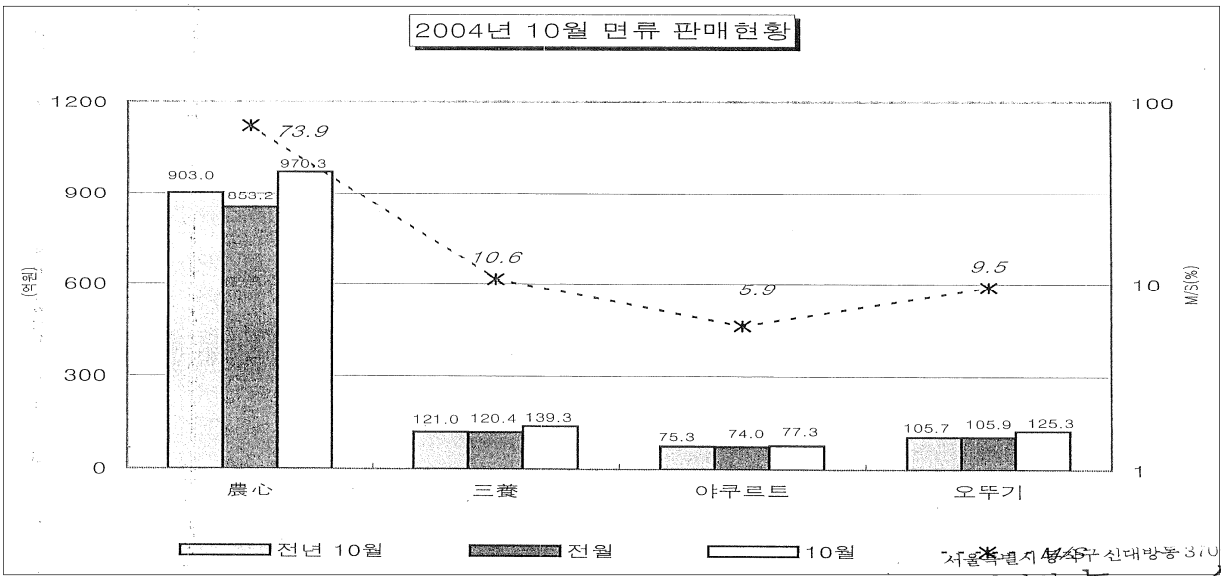
216 판매실적 자료를 상시적으로 교환함으로써 아래 <표 110>, <표 111>과 같이 타사의 시장 점유율변동 현황, 판매 상황 등을 지속적으로 확인할 수 있었다.

<표 110> <u>농심 유통조사팀 작성 ‘2004년 10월 사별 판매실적 현황’(소갑159호증)</u>

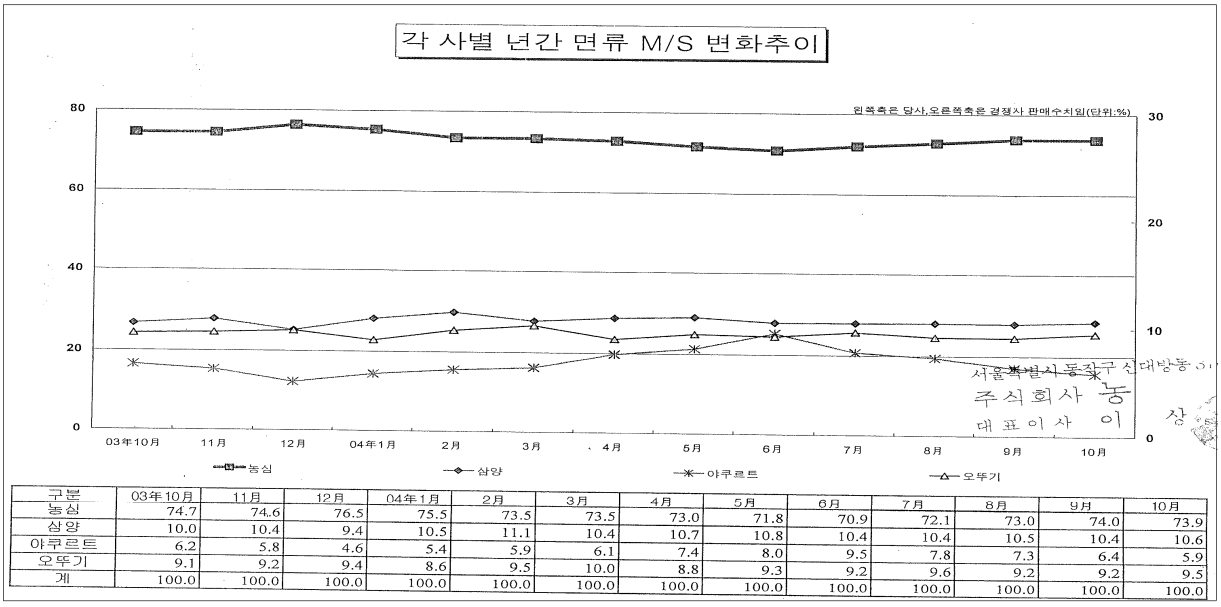
76) 삼양에서 입수한 삼양 이메일 송·수신 내역과 문서 파일의 등록정보 등을 통하여 파악된 내용, 즉 피심인들이 이메일을 통하여 정보를 교환한 결과 물증이 남아 있는 자료만을 토대로 하여 피심인들 간의 경영정보 교환 내역을 <별지 1> 내지 <별지 4>와 같이 작성하였다. 그런데, 피심인들은 이메일 외에도 팩스, 전화, 대면만남 등을 통해서 각종 정보를 수시로 교환하였다. 따라서 위 표에 기재된 정보교환 내역은 피심인들이 행한 정보교환의 일부에 불과할 뿐이고, 실제 정보교환의 양과 횟수는 헤아릴 수없이 많으며 교환된 정보의 범위와 내용도 더욱 광범위 하다(소갑13호증 삼양 김○○ 진술서, 소갑18호증 삼양 위○○ 진술서 등).

77) 신제품이 출시되기 전에 타사에 신제품의 가격(공장도가, 소비자가), 주요 수요층, 포장 디자인, 생산 설비 등 신제품과 관련된 거의 모든 정보와 신제품의 견본제품이 제공되었다.

78) 농심은 삼양이 농심에 제공한 판매실적 자료의 정확성이 떨어진다는 이유로 삼양과의 판매실적 교환을 중단하였다가 농심의 요구로 삼양과의 판매실적 교환이 재개되기도 하였다. 농심과 삼양의 판매실적 교환 중단 기간 동안에도 농심이 다른 피심인들과는 정상적으로 판매실적을 교환하였기 때문에 삼양은 다른 피심인들로부터 농심의 판매실적을 확보하였다(소갑3호증 삼양 김○○ 확인서). <별지 3>의 판매실적 정보 교환 내역을 보면, 삼양은 주로 야쿠르트를 통해 농심의 판매실적 상세 정보를 입수하였음을 알 수 있다.



<표 111> 농심 유통조사팀 작성 '2004년 10월 사별 판매실적 현황'(소갑159호증)



구분	03年10月	11月	12月	04年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
농심	74.7	74.6	76.5	75.5	73.5	73.5	73.0	71.8	70.9	72.1	73.0	74.0	73.9
삼양	10.0	10.4	9.4	10.5	11.1	10.4	10.7	10.8	10.4	10.4	10.5	10.4	10.6
야쿠르트	6.2	5.8	4.6	5.4	5.9	6.1	7.4	8.0	9.5	7.8	7.3	6.4	5.9
오뚜기	9.1	9.2	9.4	8.6	9.5	10.0	8.8	9.3	9.2	9.6	9.2	9.2	9.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

217 특히, 제품별로 판매수량과 판매금액을 상세하게 교환하였으므로 특정 제품의 판매금액을 판매수량으로 나누면 그 제품의 실제 판매가격을 산출해 낼 수가 있어 가격인상 시에 주고받은 가격대로 판매하는지 등에 대해 확인이 가능하였다.

218 또한, 미리 주고받은 거래처에 대한 영업지원책, 판촉 및 홍보 계획 등이 제공한 정보의 내용대로 실시되었는지, 이러한 정책들이 효과가 있었는지 등에 대한 검증 및 분석도 가능하였다.

219 가격인상 전후의 판매실적 자료를 이용하여 가격 인상에 따른 시장의 변화(가격인상 제품의 매출액 변화 추이, 가격인상 금액과 그에 따른 매출 금액 변화 분석 등)에 대한 예측 및 분석도 가능하였다.

220 이러한 사실은 각사의 제품별 3개월 평균 매출액(2003년 9월~11월)에 각각의 가격인상률을 적용하여 2003년 12월~2004년 4월 가격인상 이후 각사의 제품별 매출액 및 그에 따른 시장점유율 변화 추이를 예측한 농심 유통조사팀 작성 자료 등에 의해 확인된다.

<표 112> 농심 유통조사팀 작성 '각 사별 가격 인상 이후 M/S변화 추이'(소갑160호증)

(단위: 백만원)

구분		3개월 평균 매출금액 (2003년9월~11월)	가격인상에 따른 매출증가금액	가격인상 지분적용 매출금액	가격인상 이전 M/S	가격인상 이후 M/S	M/S 증감
농심	봉지면	57,044	4,601	61,645	76.7%	76.7%	0.0%P
	용기면	17,454	1,235	18,689	75.6%	75.7%	0.1%P
	면류계	74,498	5,836	80,334	76.5%	76.5%	0.0%P
	스낵류	27,931	27,931	55,862	80.0%	80.0%	0.0%P
	총계	102,429	33,767	136,196	77.4%	77.9%	0.5%P
삼양식품	봉지면	8,592	712	9,304	11.6%	11.6%	0.0%P
	용기면	603	46	649	2.6%	2.6%	0.0%P
	면류계	9,195	758	9,953	9.4%	9.5%	0.1%P
	스낵류	5,083	5,083	10,166	14.6%	14.6%	0.0%P
	총계	14,278	5,841	20,119	10.8%	11.5%	0.7%P
한국야쿠르트	봉지면	1,274	113	1,387	1.7%	1.7%	0.0%P
	용기면	4,148	291	4,439	18.0%	18.0%	0.0%P
	면류계	5,422	404	5,826	5.6%	5.5%	-0.1%P
	스낵류	1,895	1,895	3,790	5.4%	5.4%	0.0%P
	총계	7,317	2,299	9,616	5.5%	5.5%	0.0%P
오뚜기	봉지면	7,424	606	8,030	10.0%	10.0%	0.0%P
	용기면	870	57	927	3.8%	3.8%	0.0%P
	면류계	8,294	663	8,957	8.5%	8.5%	0.0%P
	총계	8,294	663	8,957	6.3%	5.1%	-1.2%P
총계	봉지면	74,334	6,032	80,366	100.0%	100.0%	0.0%P
	용기면	23,075	1,629	24,704	100.0%	100.0%	0.0%P
	면류계	97,409	7,661	105,070	100.0%	100.0%	0.0%P
	스낵류	34,909	34,909	69,818	100.0%	100.0%	0.0%P
	총계	132,318	42,570	174,888	100.0%	100.0%	0.0%P

221 타사 내부 조직 및 인사 변동 정보, 타사 대표의 신년사 등 타사의 내부 조직과 관련된 사항도 <별지 4>와 같이 피심인들 사이에 상시적으로 교환되었다.

222 피심인 각 사 시장조사 담당 직원들이 입수한 타사의 정보는 주기적으로 보고되어 피심인들 각 사의 의사결정에 중요한 자료로 활용되었을 것으로 보인다.

223 이러한 사실은 농심 '전략마케팅팀 주간 업무 추진 계획'(소갑76호증)의 '전주 주요 업무 추진 계획(1/14~1/18)' 란에 '면류사 1월 영업정책 분석/보고', '삼양식품 판매장려금 변경내역 분석/보고', '오뚜기 조직개편 동향 보고' 등이 기재되어 있는 점, '금주 주요 업무 추진 계획(1/21~1/25)' 란에 '경쟁사 통보용 실적 작성', '삼양식품 기본 장려금 변경 현황 보고' 등이 기재되어 있는 점, 야쿠르트 면운영팀 작성의 '시장조사 업무 Manual'(소갑161호증)[79]에 '경쟁사 당월목표 및 전월 판매실적, 경쟁사 당월 영업지원정책, 경쟁사 전월 품목별 영업실적' 등을 입수하여 보고서를 쓰도록 기재되어 있는 점, 농심 윤○○은 자신이 영업본부장으로 있을 당시 매달 초 타사 매출실적을 보고 받은 사실이 있다고 진술하고 있는 점(소갑24호증) 등에 의해 확인된다.

224 이 사건 공동행위 기간 동안의 피심인 4개사 시장조사 담당 직원들의 명단 및 소속은 앞 <표 39>에서 언급하였다. 이들 피심인 4개사 시장조사 담당 직원들은 서로 모임을 갖기도 하였는데[80], 이를 일명 '면류사 모임'이라고 한다. 이러한 모임을 통해 형성된 친밀감이 바탕이 되어 각 사의 민감한 경영정보가 수시로 전화, 이메일 등을 통해 교환될 수 있었다(소갑3호증 김○○ 확인서, 소갑18호증 삼양 위○○ 진술서).

225 피심인들은 위 모임 참석을 시장조사 담당 직원들의 업무로 인식하였다. 이러한 사실은 삼양 마케팅팀장 서○○의 2008년 업무용 탁상 달력 '1. 17. 란'에 "면류사 모임(종문)"이 기재되어 있는 점(소갑163호증), 야쿠르트 유통마케팅팀 작성의 '유통마케팅팀 업무분장 개정(안)'에 "경쟁업체 시장조사 모임 참석"이 유통마케팅팀의 업무 내용으로 기재되어 있는 점 등에 의해 확인된다.

<표 113> 야쿠르트 유통마케팅팀 작성 2006. 1. 3.자
'유통마케팅팀 업무분장 개정(안) 제출'(소갑164호증)

79) 야쿠르트 이○○은 2005. 4. 27. 삼양 마케팅실에 '시장조사 업무 Manual'을 이메일로 전달하여 삼양의 시장조사 업무에 도움을 주었다(소갑162호증 2005. 4. 27.자 이메일).
80) 활발히 모임을 가진 기간에는 매월 1회 정도 모임을 하였다.

·작성부서: 유통마케팅팀 ·작성일시 06. 01. 03 ·수신: 경영전략팀
업무분장규정 개정 요구(안) 부서명: 유통마케팅팀

구분	내용
업무분장	**6. 마케팅 조사** 가. 경쟁사 및 마케팅동향 조사 1) 경쟁사 실적 및 마케팅동향 조사 2) **경쟁업체 시장조사 모임 참석** 나. 제품 관련 조사

226 피심인들은 각 사의 경영정보를 상시적으로 교환하여 경쟁사의 움직임을 항상 환히 들여다 볼 수 있었는데, 이는 담합 이탈자가 쉽게 드러나는 시장의 투명성을 크게 증가시키고 의사결정상의 불확실성을 제거하여 결국 이 사건 공동행위를 촉진하고 그 내실을 강화하는 작용을 하였다.

(2) '라면협의회'를 통한 임원간의 교류 및 정보교환

227 라면협의회는 국세청의 주관 하에 무자료 거래 근절 등을 본래 목적으로 하여 구성되었고, 피심인 4개사가 회원사로 참여하고 있다.

228 라면협의회 회장은 농심 고위 임원이 담당하고, 나머지 3개사 임원이 위원으로 참여하였다. 각사의 부장, 과장급 직원이 간사로 참여하였으며, 피심인들은 각각 1명의 직원을 라면협의회에 파견하였다.[81)]

229 라면협의회는 매년 3월말에 전년도 활동을 결산하고 신년도 예산을 승인하는 정기 총회를 개최하였으며, 정기 총회일 2-3주 전에 정기 총회 준비를 위한 간사회의를 개최하였다. 라면협의회 정기총회 개최현황은 아래 <표 114>와 같다.

<표 114> 라면협의회 정기총회 개최현황(소갑50호증)

81) 위원과 간사는 비상근직이며 라면협의회의 실제 업무는 사무국장이 주관하고 있고, 파견직원들도 사무국장의 지휘·감독을 받는다. 회원사는 라면협의회가 지출하는 경비를 부담하는데, 각사의 전년도 시장점유율을 기준으로 하여 분담·갹출하고 있다.

일시	장소	참석자				
			농심	삼양	오뚜기	야쿠르트
2001. 3. 28.	이태원 캐피탈호텔	위원	윤○○	안○○	최○○	윤○○
		간사	김○○	김○○	성명미상	주○○
2002. 3. 21.	이태원 캐피탈호텔	위원	윤○○	안○○	최○○	박○○
		간사	김○○	김○○	정○○	주○○
2003. 3. 31.	이태원 캐피탈호텔	위원	윤○○	안○○	이○○	박○○
		간사	김○○	김○○	정○○	이○○
2004. 3. 25.	이태원 캐피탈호텔	위원	윤○○	안○○	이○○	윤○○
		간사	김○○	김○○	조○○	이○○
2005. 3. 22.	이태원 캐피탈호텔	위원	윤○○	안○○	김○○	경○○
		간사	김○○	김○○	은○○	이○○
2006. 3. 28.	이태원 캐피탈호텔	위원	장○○	김○○	김○○	경○○
		간사	김○○	정○○	은○○	김○○
2007. 3. 28.	이태원 캐피탈호텔	위원	손○○	이○○	김○○	김○○
		간사	김○○	전○○	은○○	김○○
2008. 3. 26.	이태원 캐피탈호텔	위원	장○○	이○○	김○○	김○○
		간사	김○○	김○○	은○○	김○○

230 라면협의회는 라면 제품의 무자료 거래 예방, 유통질서 정상화 등 정상적 거래를 촉진하기 위해 구성되었지만, 피심인들 간에 가격 관련 합의 혹은 동향 파악 등 상호 협력을 용이하게 하는 창구로서 기능을 하였다.[82)]

231 피심인들은 앞서 본 바와 같이 2001. 3. 28. 개최된 정기 총회에서 농심과 정부와의 가격인상 협의 진행 상황, 대략적인 가격인상률 등을 확인하였고, 2008. 3. 26. 개최된 정기 총회에서 가격인상이 몰고 올 비난 또는 파장에 대해 논의하면서 가격을 다시 인하할 수는 없다는 방침에 대하여 공감대를 형성하였다. 또한 2007. 3. 28. 개최된 라면협의회 정기 총회에서도 각 사의 가격인상 계획과 관련한 정보를 교환하였다.

<표 115> 삼양 영업담당 중역 이○○의 확인내용(소갑10호증)

82) 라면협의회 정기 총회와 간사회의의 공식 안건은 라면협의회 비용분담금 협의, 라면협의회 총회 개최 준비, 라면협의회 관련 교육 실시 계획 등이었으나, 피심인 4개사의 고위 임원들이 참석하여 업계 상호 간의 관심사를 나누고 서로 협조할 부분에 대한 협의가 가능하였다. 이러한 민감한 논의는 주로 공식 회의 전·후 또는 점심시간에 이루어졌는데 그 정도 시간으로도 각사의 입장을 파악하고 공유하는 데 충분하였다(소갑8호증 삼양 안○○ 2011. 5. 6.자 진술서, 소갑10호증 삼양 이○○ 확인서).

2007년도 라면협의회 정기총회가 개최될 당시, 농심이 2007. 3. 1.자로 가격인상을 시행한 이래 회원사들이 시차를 두고 가격인상을 진행하던 시점이었기 때문에 정기총회 참석자들은 모두 라면류 가격인상에 관심을 가지고 있었습니다. (중략) 참석위원들에게 정식 회의 시작 전에 본인이 "우리(삼양)는 곧 가격을 인상할 것"이라고 얘기하였습니다. 그리고 본인은 아직 가격을 인상하지 않고 있던 오뚜기의 김○○ 이사에게 "오뚜기는 가격을 안 올리나요?"라고 질의하였고, 이에 오뚜기의 김 이사는 "아직 가격인상 계획이 없다"라고 답변하였습니다.

232 라면협의회 간사회의도 각 사의 가격인상 정보를 포함하여 각종 정보를 교환하고 상호 입장을 확인하는 데 매우 요긴한 자리가 되었다. 간사회의는 실무 직원들이 참석하여 실제 더 필요한 구체적인 정보가 교환되었다. 이러한 사실은 야쿠르트 작성의 2008. 3. 19.자 '라면거래질서정상화협의회 관련사항 요약'[83], 삼양 김○○의 진술서(소갑12호증) 등에 의해 확인된다.

<표 116> 야쿠르트 작성 2008. 3. 19.자 '라면거래질서정상화협의회 관련사항 요약'(소갑165호증)

<라면 협의회 간사 회의시 특이사항>
【농심】 ■ 3/14 주주총회 손 욱 대표이사 선임 (1945년 1월 24일 경남밀양 출생. 前 삼성 SDI 상담역) ■ 현재 손 욱 대표이사는 농심과 관련된 모든 대외사항은 前 삼성의 10여개 컨설팅업체에서 보고를 받고 있음. ■ 새우깡 클레임 : 불만 고객과는 2월에 마무리 된 사건이였으나 뜻밖에 식약청에서 발표 됨. ■ 본사건물 2동 신축 - 1동 : 우리은행, SK텔레콤 텔레마케터 입주, 1동 : 교육장 및 계열사 입주 ■ 할인점 고정 판촉사원 계약직으로 전환, 나머지 판촉사원은 도급사에서 운영 ■ 2008년 9월 ERP 도입 시행 예정 (현재 컨설팅업체와 개발) 대리점 전산주문 제도 시행을 앞두고 약 500여대 피씨를 구입하여 프로그램과 함께 지급 예정(예산 13억) ■ 08년초 대표이사 변경 및 제품 클레임으로 본사는 어수선한 분위기임
【오뚜기】 ■ 당사와 비슷하게 라면 가격인상 작업 진행 ■ 비정규직 판촉사원은 계약직 또는 정규직으로 월 적정 인원을 선정하여 전환 중 ■ 영업사원 영업차량 금호 렌트카와 계약하여 렌트 실시 (약 200여대) 스타렉스 → 모닝으로 변경 영업사원 유류대 및 통행료는 실비 지급
【삼양】 ■ 대리점 정비 (중견 대리점 장려금율 상향 조정과 상위 및 하위 대리점 분류하여 정리 작업 실시) ■ 07년말부터 복합 대리점을 탈피하고 전문 대리점화를 위한 영업관리 기준 강화

233 라면협의회는 피심인들 공동으로 라면 제품 유통가격까지 관리할 수 있는 기회로 활용되었다. 이러한 사실은 삼양 김○○ 확인내용(소갑4호증, 소갑5호증) 등에 의해 확인된다.

83) 2008. 3. 19. 개최된 라면협의회 간사회의에는 농심 김○○, 이○○, 삼양 김○○, 오뚜기 은○○, 야쿠르트 김○○이 참석하였다(소갑11호증 삼양 김○○ 확인서).

<표 117> 삼양 영업관리팀장 김○○의 확인내용(소갑4호증)

라면업계의 입장에서는 국세청의 관리 하에 유통가격을 관리할 수 있는 좋은 기회가 되었습니다. (중략) 가격인상에 앞서 각사의 시장조사업무/대외업무 담당자가 앞서 정보를 교환하고, 인상 이후에는 각 회사의 영업팀이 특약점을 비롯한 유통채널에서의 가격현황을 살피는 한편, 가격 덤핑과 같이 업계의 가격체계를 흔들 수 있는 사항에 대해서는 라면협의회를 통해 대응에 나섰다고 볼 수 있습니다.

(3) 구가지원 제도를 통한 가격미인상 업체 견제

234 라면 시장의 중요한 특징 중 하나는 가격인상 후 일정 기간 가격인상 제품을 종전 가격으로 거래처에 제공한다는 것이다. 피심인들이 모두 예외 없이 시행하였는데 이를 '구가지원'이라고 부른다.

235 구가지원 제도의 본래 목적은 가격인상 전 제품, 즉 재고분에 대한 판매 촉진, 판매점에 추가 이익 기회 제공, 거래선 이탈 방지 등이었으나, 담합을 촉진하는 구조적 요소로 작용하였다.

236 농심은 가격을 인상한 후에 일반적으로는 1주일 정도 구가지원을 실시하였는데 그 기간을 신축적으로 운용함으로써, 다른 피심인들의 조속한 가격인상 참여를 유도하기도 하고, 가격인상 시기를 늦춰 매출액과 시장점유율 증대의 기회로 삼고자 하는 시도를 견제하기도 하였다.

237 국내 라면 시장은 과점적 구조 하에서의 상시적인 정보교환으로 담합 이탈자가 쉽게 드러나는 시장의 투명성이 크게 증가되었는데, 여기에 더하여 구가지원 기간의 신축적 운용을 통하여 경쟁사들의 담합 이탈자에 대한 즉각적인 견제와 보복이 가능하였던 것이다.

238 이러한 사실은 2004년 12월 농심의 가격인상 이후 삼양과 오뚜기의 가격인상이 지연되자 거래처들이 가격이 인상되지 않은 제품을 선호하였고, 이에 대응하여

농심이 전폭적인 가격지원을 실시하였음을 보여주는 야쿠르트 면운영팀 작성의 '가격인상 효과 분석'(소갑172호증), 농심의 이례적인 구가지원 기간 연장[84]으로 인하여 삼양이 가격인상을 늦출 실익이 줄어 가격인상을 실시하였다는 삼양 김○○ 진술내용(소갑13호증) 등에 의해 확인된다.

<표 118> 야쿠르트 면운영팀 작성 '가격인상 효과 분석'(소갑172호증)

● 가격 인상 효과 분석

구분	시장 현황
가격 전략	■ 농심 → 당사 → 삼양 → 오뚜기 순으로 가격인상 인상 소요 기간 3개월 이상으로 최장 기간 소요 ■ **삼양·오뚜기 인상시기 지연으로 농심 82일간의 전폭적인 가격지원 전략**
시장 반응	■ 소비자 반응 ***전년대비 판매수량 감소로 소비자 가격 저항 체감** *구체적인 소비자 반응 5월 이후 측정 가능 ■ 도·소매상 등 시장 반응 ***마진 확보를 위해 가격 미인상/가격지원 제품 선호** *가격에 의한 각사 제품 Push정책으로 시장 혼돈 → 공급 포화 및 제품 체화, 시장가격 난립

나) 라면가격 공동결정체제 유지의 필요성

(1) 라면 제품 및 라면 시장의 특징

239 피심인들이 제조·판매하는 라면 제품은 품질 차이가 거의 없고, 소비자들이 라면 가격에 민감하여 가격이 중요한 경쟁 요소이다.

84) 농심이 2004. 12. 24. 가격인상을 한 이후 구가지원 기간을 계속 연장하여 2005년 3월까지 구가지원을 실시한 사실은 야쿠르트 면운영팀 작성의 2005. 2. 11.자 '면제품 가격인상 시기 조정 의뢰'(소갑102호증), 야쿠르트 면운영팀 작성의 2005. 1. 5.자 '라면 가격인상 계획(안)'(소갑111호증)에 첨부되어 있는 '경쟁사 동향', 삼양 수원지점 작성의 '주간보고서'(소갑166호증), 야쿠르트 면운영팀 작성의 '가격인상 효과 분석'(소갑172호증) 등에 의해 확인된다.

240 피심인들 주요 제품 간에 품질 차이가 없다는 점은, 농심이 2007년 9월경 작성한 '라면 판매 재도약 워크샵 결과 보고'에 농심 신라면, 삼양 삼양라면, 오뚜기 진라면 등의 품질 선호도 차이가 없는 것으로 조사되었다고 기재되어 있는 점 등에 의해 확인된다.

<표 119> 농심 라면 판매 재도약 T/F팀 작성 '라면 판매 재도약 워크샵 결과 보고'(소갑167호증)

241 소비자들이 가격에 민감하다는 사실은, 야쿠르트 유통운영팀이 작성한 '가격인상 효과 분석(2005. 6.)'에 농심이 가격을 인상한 후 삼양과 오뚜기가 가격을 인상하지 않고 있는 사이에 농심 제품은 판매수량이 급감하였고, 삼양과 오뚜기 제품은 판매수량이 급증한 것으로 분석되어 있는 점 등에 의해 확인된다.

<표 120> 야쿠르트 면운영팀 작성 '가격인상 효과 분석(2005. 6.)'(소갑168호증)

● 경쟁사 주요 제품 가격인상 후 판매 동향

구분			판매수량(천식)			판매금액(백만원)			판매 분석
			2004년 1~5월	2005년 1~5월	전년대비 증감률	2004년 1~5월	2005년 1~5월	전년대비 증감률	
봉지면	농심	**신라면**	321,810	304,538	**-5.4%**	129,915	131,427	1.2%	**가격인상 후 급격한 판매 감소**
		안성탕면	201,504	199,101	-1.2%	73,700	79,939	8.5%	**가격인상 후 판매 감소**
		짜파게티	81,660,	65,770	-19.5%	38,984	33,780	-13.3%	**가격인상 후 판매 감소**
		너구리	61,770,	49,089	-20.5%	27,247	23,435	-14.0%	
	삼양	**삼양라면**	81,210	108,117	**33.1%**	31,493	41,647	32.3%	**농심 가격인상 후 판매 급증**
		수타면	11,370	15,362	**35.1%**	4,769	6,459	35.4%	**농심 가격인상 후 판매 급증**
		대관령김치	9,783	10,271	5.0%	3,324	3,397	2.2%	
	오뚜기	**진라면**	41,070	51,390	**25.1%**	15,234	18,983	24.6%	경쟁제품 가격인상 후 판매 증가
		열라면	7,050	9,540	**35.3%**	2,613	3,519	34.7%	경쟁제품 가격인상 후 판매 증가
용기면	농심	신라면컵	56,430	56,044	-0.7%	24,829	26,509	6.8%	저가제품 판매 감소 폭 적음
		신큰사발	34,800	31,235	**-10.2%**	20,288	19,241	-5.2%	**가격인상 후 급격한 판매 감소**
		육개장	45,816	50,765	10.8%	20,159	24,012	19.1%	판매 증가(소비자 행사 영향)
	삼양	삼양라면컵	11,562	10,575	-8.5%	4,776	4,711	-1.4%	
		삼양큰컵	2,802	2,407	-14.1%	1,623	1,340	-17.4%	
	오뚜기	비빔볶이류	264	6,000		153	3,089		
		진라면컵	4,935	6,510	**31.9%**	1,957	2,578	31.7%	경쟁제품 가격인상 후 판매 증가

242 또한 2001년 농심 가격인상 시 신라면의 판매수량 변화를 분석해보면, 가격인상이 있은 2001년 5월에는 가수요[85]에 의해 판매수량이 급증하고, 가격인상 다음달인 2001년 6월과 7월에는 판매 수량이 크게 감소하여 해당 월의 연내 점유율이 최근 10년 간 가장 낮고, 월 점유율 평균치보다 크게 낮은 것으로 나타난다. 이러한 판매 하락세는 타사의 가격 인상이 마무리 된 2001년 8월에 이르러 회복세를 보인다. 이러한 추세는 다른 가격인상 시에도 마찬가지로 나타난다.

<표 121> 2001년 가격인상 시 농심 신라면 판매수량 변화

(단위: 식)

01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	합계
82,049	73,095	82,835	70,674	103,849	55,268	62,944	72,577	77,913	69,833	76,944	84,819	912,804

* 자료출처 : 피심인 제출자료

<표 122> 6월, 7월, 8월 판매수량이 연간 판매수량 중 차지하는 비중(신라면)

구분	'01년	'02년	'03년	'04년	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	평균
6월	6.05	7.44	7.37	7.29	8.13	7.45	7.13	7.14	8.20	8.04	7.61
7월	6.90	8.00	8.49	8.40	7.56	8.81	7.99	7.53	7.58	6.84	7.91
8월	7.95	8.57	8.77	7.51	8.09	8.06	7.88	8.33	8.27	7.81	8.14

(단위: %)

* 자료출처 : 피심인 제출자료

243 가격을 인상하면 판매수량이 감소하는 현상은 대체적으로 가장 늦게 가격을 인상한 오뚜기의 경우에도 마찬가지로 나타났다.

<표 123> 오뚜기 영업본부장 김○○의 진술내용(소갑33호증)

문: 가격을 인상하면 판매량은 어떻게 변화되는가요? 답: 3, 4개월 정도는 판매량과 매출액이 동시에 떨어집니다. 3, 4개월 후에 회복이 됩니다. 가격인상을 해서 판매량이 떨어지면 인상 효과가 없어집니다. 사실은 그렇기 때문에 가격인

85) 라면 가격인상 시기와 맞물려 차익을 노리는 거래처의 수요 증가로 가격인상 당월 혹은 이전 월에는 판매수량이 급증하게 되는데, 이를 이른바 '가수요'라고 한다.

상은 신중해야 합니다. 문: 오뚜기는 다른 회사 제품이 다 오른 뒤에 가장 늦게 올리는데도 판매량이 떨어지는가요? 답: 가장 늦게 올리더라도 저항이 있습니다. 판매량이 떨어집니다.

244 한편, 국내 라면 시장은 1998년을 기점으로 포화상태에 진입하여 판매수량이 정체하게 되었다. 따라서 매출을 신장시키기 위해서는 제품의 가격을 인상하거나 출혈경쟁을 통해 타사의 시장점유율을 잠식할 수밖에 없는 상황이 되었다.

<표 124> 오뚜기 마케팅실장 서○○의 진술내용(소갑34호증)

문: 시장이 정체되어 있는데 매출액을 늘리려면 어떻게 해야 하는가요? 답: 여러 가지 판촉활동을 통해서 다른 회사의 시장 점유율을 뺏어 와야 합니다. 덤을 준다든가 매장 내에서 진열을 확대한다거나 쿠폰행사 등을 합니다. 시식도 활동도 합니다. 쿠폰행사는 카드회사와 제휴하여 소비자가 제품을 특정카드로 사면 얼마를 할인해준다는 것입니다.

245 가격인상을 통해 매출 및 이윤을 증진시켜야 할 필요성이 매우 큰 반면 가격인상에 대한 소비자들의 저항이 강하여 가격인상은 피심인들에게 매우 민감한 사항이다.

246 따라서 가격인상에 따르는 위험부담을 최소화하면서 가격인상을 성공으로 이끌려는 피심인들 공동의 이해관계가 피심인들이 가격 공동결정 체제를 유지한 중요한 유인으로 작용하였을 것으로 보인다.

(2) 단독 가격인상으로 인한 매출액 감소 및 이미지 훼손 회피

247 어느 한 업체가 단독으로 가격을 인상하면 매출액 감소와 이미지 훼손이 필수적으로 수반된다. 피심인들이 공동으로 가격을 인상하는 방식은 가격을 인상하면서도 가격인상으로 인한 매출액 감소 및 이미지 훼손을 피하고 점유율을 유지하기 위한 가장 효과적인 수단으로 활용되었다.

248 단독으로 라면 가격을 인상할 경우 매출액 감소와 이미지 훼손이 수반된다는 사실은 삼양이 가격 인상시기를 미루었던 2004년 12월~2005년 4월 가격인상 시 가

격인상 효과를 분석한 위 <표 120>의 야쿠르트 면운영팀 작성의 '가격인상 효과 분석(2005. 6.)', 삼양라면 판매현황 분석 자료(소갑169호증)[86], 2007년 가격인상 시 농심의 가격인상에 따른 시장의 반응을 분석한 오뚜기 마아케팅 3팀 작성의 2007. 2. 28.자 '농심 라면, 스낵류 가격 인상 관련 보고' 등에 의해 확인된다.

<표 125> 오뚜기 마아케팅3팀 작성 2007. 2. 28.자 '농심 라면, 스낵류 가격 인상관련 보고'(소갑130호증)

4. 농심의 가격인상에 따른 시장반응 1) 언론매체 및 인터넷에 올라온 부정적인 의견으로는 - 환율하락은 전혀 고려하지 않고 비용상승부분만 적용한 기업의 횡포다. - 라면은 더 이상 서민의 주식이 아니다. - 라면은 비싸도 몸에 좋은 것이 아니니까 저가라면을 애용하겠다. - 영업이익 1,491억, 순이익 1,128억임에도 인상하는 이유를 모르겠다는 반응임

249 농심은 위 <표 112>와 같이 가격인상 전 3개월 평균 매출액에 각사의 가격인상률을 적용하여 가격인상 이후 각사의 점유율 변화를 예측하기도 하였는데, 그 자료를 보면 가격인상 이후 점유율의 변화가 거의 없는 것으로 나타난다.

250 한편, 피심인들은 가격인상을 검토하는 과정에서 자사의 매출목표를 책정함에 있어서 가격 인상에 따른 수요 감축을 고려하지 않고, 오히려 가격인상률만큼의 매출액이 증가될 것으로 여기는 것이 일반적이었다.

251 이러한 사실은 농심 기획팀 작성의 '2008년 제품 가격조정 방안'(소갑170호증), 삼양 정○○가 작성한 2007. 7월 업무일지 각 기재내용, 농심 기획팀장 이○○의 진술조서 등에 의해 확인된다.

<표 126> 농심 기획팀장 이○○의 진술내용(소갑26호증)

진술인에게 '2008년 제품 가격조정 방안' 5면을 보여 준 후

86) 농심이 가격을 인상한 2004. 12월부터 삼양이 가격을 인상하기 전인 2005. 3월까지의 삼양의 판매실적을 전년도의 동기간 및 직전 4개월(2004. 8월~12월)의 판매실적과 비교하여 보면, 판매수량은 각각 46.4%, 33.1%, 매출은 각각 53.2%, 33.6% 증가한 것으로 나타난다.

문 : 가격조정시 매출기여액을 분석한 자료로 보입니다. 매출기여액은 어떤 근거로 산정되었는가요? 답 : 신라면이 100원 오르면 회사는 65원 정도(부가세를 제외한 공급가액)의 매출이 잡힙니다. 부가가치세를 제외한 65원과 작년도 판매량을 곱해서 나온 금액입니다. 문 : 가격조정 시 판매수량 감소는 고려하지 않는가요? 답 : 고려하지 않습니다. 변수가 너무 많아서 고려하지 않습니다.

<표 127> 삼양 정○○의 2007년 7월 업무일지 기재내용(소갑171호증)

* 목표 조정 내역 1~3월 실제 매출액 목표 책정 4월 이후 인상 근거 조정(257억 6천) 전년 실적 + 가격 인상율 ⇒ 기준 매출

252 가격이 수요에 영향을 미치는 정상적인 경쟁 시장이라면 가격을 인상하면서 가격 인상 이전 수요가 그대로 유지될 것으로 기대하기는 어렵고, 따라서 인상률을 100% 반영한 금액을 가격 인상 후 매출 기준으로 삼는 것은 어려울 것이다.

253 그러나 피심인들은 협조하여 공동으로 가격을 인상하였으므로 가격인상에도 불구하고 특별히 수요의 변화를 신경 쓰지 않아도 되었던 것이다.

(3) 가격인상에 대한 소비자 및 거래처의 저항 최소화

254 어느 한 업체가 가격을 인상하면 가격을 인상한 제품에 대해서는 소비자 및 거래처의 저항이 발생하고, 가격을 인상하지 않은 업체의 제품에 대한 구매 선호도가 높아진다. 이러한 현상은 압도적인 시장점유율을 가진 농심의 제품이라도 마찬가지로 발생한다.

255 따라서 농심이 먼저 가격인상을 한 후 후발업체들이 가격을 인상하지 않는다면 구가지원 기간 연장 등 거래처에 대한 추가 지원이 불가피해지고, 결국 수익이 제대로 발생하지 않아 가격인상 효과가 없게 된다.

256 이러한 사실은 2004년 12월~2005년 4월 가격인상 시 농심이 가격을 인상한 후 삼양과 오뚜기의 가격인상 시기가 이전의 가격인상 시에 비하여 지연되자 거래처들이 가격을 인상하지 않은 제품을 선호하였고, 이에 대응하여 농심이 전폭적인 가격지원을 실시하였음을 보여주는 야쿠르트 면운영팀 작성의 '가격인상 효과 분석'(소갑172호증), 삼양 김○○의 확인서(소갑3호증) 등에 의해 확인된다.

257 피심인들은 공동 가격결정체제를 유지함으로써 소비자 및 거래처의 저항을 최소화하고 가격인상 효과를 높일 수 있었다.

258 또한, 1990년대 말부터 대형할인점의 가격협상력이 커지면서 식품 업계에서 시장 점유율 1위 업체가 출고가격 인상을 발표하여도 대형할인점의 반발에 부딪쳐 차질을 빚게 되었는데, 피심인들은 공동 가격결정체제를 유지함으로써 대형할인점과의 가격협상에서 협상력을 높일 수 있었다.

259 이러한 사실은 가공식품 가격결정권 관련 기사(소갑173호증), 이마트와 롯데마트의 라면 구매 담당자 확인내용(소갑47호증, 소갑48호증) 등에 의해 확인된다.

<표 128> 롯데마트 라면 구매 담당자의 확인내용(소갑48호증)

라면은 대용식으로 싸게 먹을 수 있는 서민생활품목으로 가격 변동에 민감하여 가격인상에 대한 소비자 저항이 크기 때문에 가격인상 검토를 꼼꼼히 하는 것으로 알고 있습니다. 할인점 입장에서는 제조업체와의 협상을 통해 가격 인상시기를 낮추고, 가격인상폭을 낮추려고 노력을 합니다. 그러한 협상과정에서 다른 업체는 가격을 안 올리는데 왜 너희만 올리느냐 그런 이야기가 오가는데 농심 입장에서는 어차피 원가 인상요인이야 똑같은 것이고 다른 업체도 가격인상 작업 중인 것으로 알고 있다는 이야기를 저희쪽에 한다고 들었던 기억이 납니다. 농심이 가장 먼저 인상요청을 하기는 하는데, 혼자만 올리면 소비자 저항이 강하기 때문에 다른 업체의 신경을 쓸 수밖에 없다고 생각합니다.

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

2.~9. (생략)

②~⑥ (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

260 피심인들의 행위가 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여, 둘째, 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로도 합의를 하고, 셋째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

가) 가격결정행위의 의미

261 법 제19조 제1항 제1호에서 말하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하여 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[87]

87) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조

262 ‘가격결정행위’라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 결정대상이 되는 가격은 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[88]

나) 법 제19조 제1항 제1호 해당여부

263 피심인들은 위 2. 가.와 같이 라면 제품의 출고가격을 동일 또는 유사한 폭으로 공동으로 인상하였다.

264 피심인들이 가격을 결정하는 방식은 라면 제품의 판매 방식에 따라서 차이가 있는데, 라면 제품의 판매 방식은 대리점에 공급되어 소매상을 거쳐 최종 소비자에게 판매되는 방식(‘시판’)과 할인점, 체인슈퍼마켓(SSM) 등에 공급되어 최종 소비자에게 판매되는 형태(‘직판’)의 2가지로 대별된다.

265 피심인들 중 일부는 출고가격에서 일정률을 할인하여 대리점에 공급하기도 하고, 할인점과는 협의를 통해 출고가격 인상폭, 인상시기 등의 일정 부분을 조정하였다. 따라서 출고가격이 실제 거래가격과 일치하는 경우도 있었지만 그렇지 않은 경우도 있었다.

266 그러나 출고가격은 실거래가격의 기준이 되는 가격으로서 출고가격의 인상이 실제 거래가격의 인상을 초래하였다.

267 따라서 피심인들이 라면 제품의 출고가격을 인상한 행위는 법 제19조 제1항 제1호의 행위에 해당한다.[89]

---

88) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2007두5387 판결 참조

89) 화장지 제조업체들이 공동으로 엠보싱 두루마리 화장지의 공장도가격을 인상한 건에서 원고(피심인)는, 공장도가격은 대리점 또는 유통점에 실제 공급한 가격과는 전혀 상이하므로 공장도가격을 동일하게 유지했다고 하더라도 이를 가리켜 부당한 공동행위라고 볼 수 없다고 주장하였으나, 대법원은 공장도가격은 실거래가격의 기준이 되는 가격으로서 공장도가격의 변경이 실거래가격의 변경을 초래하므로, 2 이상의 사업자가 공장도가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위는 법 제19조 제1항 제1호의 ‘가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위’에 해당된다고 판시하였다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2000두1386 판결).

다) 합의의 존재여부

(1) 합의의 의미

268 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

269 그리고 가격인상 합의는 일련의 의사연락이나 교섭을 통해 인상의 필요성에 대한 공감대 형성이나 의견일치, 인상기준이나 방법의 결정, 인상시기・인상품목・인상수준의 조정이나 통일 등의 여러 과정을 거쳐 이루어진다. 따라서 경쟁사업자들간의 의사연락이나 교섭이 이러한 가격인상 과정에 영향을 미쳐 공동보조나 행동통일을 초래한 것으로 추론할 수 있으면 가격인상 공동행위에 관한 합의가 존재하는 것으로 인정할 수 있다.

270 한편, 경쟁사업자간에 이루어지는 이른바 '정보교환'은 관련시장의 구조와 성격, 정보의 성격이나 내용, 정보교환의 시점, 교환주체나 방식 등에 따라 합의의 유력한 증거가 될 수 있다.[90] 이와 관련하여 경쟁사업자간의 가격과 생산정보의 교환은 공동행위를 촉진시키거나 공동행위의 이행을 용이하게 한다는 점에서 명시적 공동행위의 한 유형으로 보기도 한다.

271 특히, 수요 내지 산출량과 같은 통계적 정보가 아니라 일반적으로 기업의 비밀에 속하고 경쟁의 핵심적 요소라고 할 수 있는 가격인상 계획이나 인상 내용과 같은 정보인 경우 공동행위의 목적으로 교환된다고 할 수 있다. 그리고 정보교환의 시점이 다른 경쟁사업자들이 가격인상을 확정하기 이전 단계이거나 일부의 사업자 사이에 은밀히 폐쇄적으로 교환되는 경우 이러한 활동은 합의의 증거가 될 수 있다. 또한 정보교환이 지점 등에서 영업활동에 종사하는 직원간에 이루어지는 것이 아니라 본사의 가격결정 업무와 관련이 있는 임직원간에 이루어지는 경우 이러한 활동은

90) 서울고법 2010.11.25. 선고 2009누38390 판결 참조

명시적인 공동행위의 하나로 보아야 할 것이다.

(2) 합의의 존재여부

272 피심인들이 위 2. 가.와 같이 2001년 5월~7월 가격인상 시부터 2010년 1월~2월 가격인하 시까지 총 6차례 라면 제품의 출고가격을 비슷한 시기에 동일 또는 유사한 수준으로 결정한 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 사업자간의 합의에 의한 것으로 인정된다.

273 첫째, 피심인들은 2000년 12월 말(또는 2001년 1월 초) 대표자 회의에서의 가격인상 합의, 라면협의회 정기총회에서의 각사 임원들간의 가격인상 공조 유지 입장 재확인, 농심의 가격인상 계획 언론 발표 및 나머지 피심인들의 가격인상 검토 선언, 가격인상에 관한 세부적인 계획 공유 등의 일련의 과정을 통해 2001년 5월부터 7월까지 순차적으로 가격인상을 실행하였다.

274 이러한 일련의 과정을 통해 피심인들은 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하기로 하는 공동행위의 합의를 공고하게 형성하였고, 이러한 방식의 순차적인 가격인상은 라면업계의 관행으로 정착되었다.

275 둘째, 총 6차례에 걸친 피심인들의 가격인상 방식은 모두 가격인상의 선도적 역할을 한 농심이 가장 먼저 가격인상안을 마련하고, 가격인상 내역, 시기 등 가격인상 정보를 다른 피심인들에게 알려주면, 다른 피심인들도 동일하거나 유사한 선에서 가격을 인상하고, 그 시기 및 내역 등 가격인상 정보를 서로 미리 알려주어 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하면서 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하는 방식으로 이루어졌다.

276 즉, 피심인들은 라면 가격을 각자의 생산비와 시장 경쟁의 압력의 조건 하에서 소비자에게 최선으로 제공할 수 있는 가격으로 독자적으로 정하지 아니하고, 경쟁사들과 가격인상과 관련된 정보를 교환하고 이를 통해 경쟁사들의 가격동향에 맞

추어 공동으로 가격을 인상해온 것이다.

277 셋째, 또한 피심인들이 교환한 가격인상 관련 정보의 내용을 보면, 가격인상에 관한 상세한 계획(품목별로 개별화된 인상폭과 시기)부터 타사의 가격인상 시점을 파악하는 데만 필요할 뿐, 영업활동을 하는데 필요가 없는 정보들(예를 들어, 부자재 재고 처리 방침, 가격인상 제품 생산계획)에 이르기까지 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 실행하는데 필요한 정보라면, 그것이 공개되는 정보인지 아닌지를 가리지 않고 거의 모든 가격인상 관련 정보를 망라한다.

278 이러한 이 사건 가격인상 관련 정보교환의 성격, 내용 등으로 볼 때, 피심인들이 담합의 의도를 가지고 정보교환을 하였음을 인정하기에 충분하다.[91]

279 넷째, 피심인들은 위 2. 가. 3)과 같이 상시적으로 각종 경영정보를 교환하였는데, 그러한 행위는 라면 시장의 구조적 특성, 교환된 정보의 성격, 내용, 교환 빈도, 방식 등에 비추어 볼 때, 아래와 같이 이 사건 공동행위를 촉진하고 그 내실을 강화하는 작용을 하였다.

280 ① 라면 시장은 피심인 4개사에 의한 과점시장으로서, 각 사는 서로 협력하려고 할 경우 서로의 조건을 이해하기 쉽고, 담합을 하였을 경우 그 이탈이 쉽게 드러나는 상대적으로 투명성이 큰 시장구조이다. 그런데, 이러한 시장구조 하에서 피심인들이 상시적으로 영업의 세부적인 상황에 대해 정보를 교환하여 정보교환 후에는 더욱 더 투명한 시장이 되었다.

281 ② 피심인들은 경쟁의 핵심 요소라 할 수 있는 전략적이고 민감한 성격의 정보인 가격, 매출, 영업지원책, 홍보 및 판촉 계획, 신제품 출시 계획 등의 각종 정보를 교환하여 시장에서의 불확실성을 감소시키고, 경쟁하고자 하는 유인을 감소시켜

91) 정보교환은 일정한 경우 효율성을 가져올 수 있다. 그런데, 피심인들간의 정보교환은 시장의 불확실성 하에서 가격경쟁을 하는 것을 회피하고자 즉, 독자적 가격인상 시 시장점유율의 하락 등의 위험부담을 없애면서 동시에 가격인상으로 인한 매출증대를 꾀하고자 하는 각 사의 이해관계가 일치하여 가격인상 시 서로의 인상폭과 시기를 알고 순차적 가격인상이라는 담합 결과를 이끌어낸 정보교환으로서 달리 효율성을 증대하였다고 볼 여지가 없다.

의사결정의 독자성을 감소시켰다.

282 ③ 피심인들은 여러 직급, 여러 경로를 통해 정보를 교환할 수 있는 조직을 갖추고, 이를 통해 각종 민감한 정보를 체계적, 상시적, 지속적으로 교환하였다.

283 ④ 피심인들은 과점적 시장구조 하에서 상시적으로 정보를 교환함으로써 의사결정상의 불확실성을 제거하고 담합이탈자가 쉽게 드러나도록 시장의 투명성을 증가시켰는데, 여기에 더하여 구가지원 기간의 신축적 운용을 통하여 담합 이탈자에 대한 즉각적인 견제가 가능하였다.

(3) 하나의 공동행위

284 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의가 없다하여도 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[92)]

285 위 2. 가.와 같이 피심인들이 2001년 5월~7월 가격인상 시부터 2010년 1월~2월 가격인하 시까지 총 6차례 라면 제품의 출고가격을 비슷한 시기에 동일 또는 유사한 수준으로 결정한 행위의 각 합의는 다음과 같은 점을 종합하여 볼 때, 단일한 의사에 기하여 동일한 목적으로 수행하기 위하여 단절됨이 없이 연속적으로 실행된 것으로서, 이러한 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당된다.

286 첫째, 피심인들은 독자적인 판단에 따라 단독으로 라면 제품의 가격을 인상할 경우 매출이 급감하여 이윤이 감소하는 것을 방지하고, 당해 시장에서 가격경쟁을

92) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756판결 참조

회피하고, 라면가격의 안정을 도모함으로써 각 사의 사업성을 유지하기 위한 단일한 의사와 동일한 목적을 가지고 이를 수행하기 위하여 이 사건 공동행위에 참여하였다.

287 둘째, 피심인들은 총 6차례 가격을 인상하였는데, 2002년 10월~2003년 1월 가격인상 합의 이전에 2001년 5월~7월 가격인상 합의가 종료되었다고 볼만한 특별한 사정이 없고, 2003년 12월~2004년 4월 가격인상 합의 이전에 2002년 10월~2003년 1월 가격인상 합의가 종료되었다고 볼만한 특별한 사정이 없고, 2004년 12월~2005년 4월 가격인상 합의 이전에 2003년 12월~2004년 4월 가격인상 합의가 종료되었다고 볼만한 특별한 사정이 없고, 2007년 3월~9월 가격인상 합의 이전에 2004년 12월~2005년 4월 가격인상 합의가 종료되었다고 볼만한 특별한 사정이 없고, 2008년 2월~4월 가격인상 합의 이전에 2007년 3월~9월 가격인상 합의가 종료되었다고 볼만한 특별한 사정이 없는 등 이 사건 공동행위는 단절됨이 없이 합의와 실행이 반복되었다.

288 셋째, 이 사건 공동행위의 진행방식은 사전에 전화, 이메일 등의 방법으로 타사와 의사연락을 하여 가격인상 여부를 확인한 후 가격인상을 결정하고, 서로 가격인상 정보를 제공하고 또 제공받아 타사의 가격인상 진행상황을 확인하고, 자사의 가격인상안에 반영하여 가격인상을 실행하는 방식으로, 매번 동일한 실행방식을 취하고 있다.

289 넷째, 피심인들은 이 사건 공동행위 기간 내내 판매실적, 영업지원책, 판촉 및 홍보계획, 신제품 출시 계획 등 각종 민감한 경영정보를 상시적으로, 체계적이고 긴밀하게 교환하여 합의의 실행과정이 단절됨이 없이 유지되었다.

라) 경쟁제한성 여부

290 당해 공동행위가 '경쟁제한성'을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살

펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[93]

291 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[94]

292 피심인들이 라면 제품 가격을 인상하기로 합의한 행위는 아래와 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

293 첫째, 특별한 사정이 없는 한 가격인상 공동행위는 소비자의 폐해만 초래할 뿐 어떠한 효율성 증대효과도 발생시키지 않는다.

294 둘째, 피심인들의 이러한 행위는 그 목적이 경쟁으로 인한 피심인들 각 사의 이익감소를 방지하기 위한 의도 외에는 다른 목적을 발견할 수 없다.

295 셋째, 2010년 기준으로 국내 전체 라면 시장규모는 약 1조 8천억 원 정도이고, 이 중 피심인들은 99% 이상의 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정된다. 이처럼 막강한 시장지배력을 갖고 있는 피심인들이 라면 제품 가격을 인상하기로 합의한 행위는 라면 시장에서 유효한 경쟁을 제한하거나 소멸시키는 행위로서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 해당된다.

라. 피심인들의 주장에 대한 판단

1) 기본합의 존재 여부

296 피심인 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 기본합의가 이루어졌다고 볼 수 있는 라면 5개사 대표자회의에 대한 직접 증거가 전혀 없으며, 진실성 및 신빙성이 매우 낮은

93) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
94) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조

전문진술에 의존하여 사실관계를 인정하는 오류를 범하고 있다고 주장하나 가사 기본합의가 없더라도 공동행위가 성립할 수 있는바, 이 사건에서 라면 5개사 대표자 회의에서 기본합의가 이루어졌다고 단정하는 것이 아니라, 이 사건 공동행위 특징이 농심의 가격인상을 다른 피심인들이 추종하는 내용으로 이루어진 것으로 라면 5개사 대표자회의뿐만 아니라 임직원간의 지속적인 교류, 상시적·체계적 정보교환, 과거 경험 등을 통해 명시적·묵시적으로 형성·유지된 것에 있으므로 위 피심인들의 주장이 이유 없다.

297 한편, 야쿠르트가 2012. 3. 6. 제출한 의견서 기재에 의하더라도[95], 당시 라면 5개사 대표자들이 모이는 회의체로는 1997년부터 시작된 식품공업협회 면류분과위원회가 있었고, 당시 삼양의 대표이사였던 전○○이 다른 회사들의 대표이사와 나이가 맞지 않는다는 이유로 최○○ 상무에게 대신 참석하도록 하였다는 내용이 기술되어 있는 것으로 보아, 라면 5개사 대표자 회의의 개최사실이 삼양만의 일방적인 진술에 의존한 신빙성이 낮은 전문진술에 불과하다고 단정하기 어렵다.

2) 이 사건 공동행위의 배경 관련

298 피심인 농심은 시장점유율이 10% 대 전후인 다른 피심인들과 가격인상 담합을 할 유인이 없었다고 주장하며, 1998년 6월과 1999년 4월 2차례 자율적으로 가격을 인하하였음에도 매출액, 영업이익 등이 큰 폭으로 증가한 점을 그 이유로 든다.

299 살피건대, 라면제품의 품질 차이가 거의 없고 가격인상에 대한 소비자 저항이 큰 점, 담합을 통한 동시 가격인상이 대형유통업체와의 가격협상 등에 절대적으로 유리한 점, 단독으로 가격을 인상할 경우 발생하는 매출액 감소를 회피할 수 있는 점 등을 감안할 때, 비록 라면시장에서 압도적인 시장점유율을 가진 사업자일지라도 담합유인은 충분히 존재한다. 2011년 12월 농심이 단독으로 가격을 인상하자 시장점유율이 큰 폭으로 하락한 사실은 위와 같은 사실을 뒷받침[96]한다. 한편, 농심은 1998년, 1999년 2차례의 가격인하에도 불구하고 매출액, 영업이익 등이 큰 폭으로 증

95) 위 의견서 26내지 27면 참조
96) 2012. 2. 27.자 한국경제신문 기사 “신라면, 꼬꼬면에도 버텼는데…가격 인상 후 점유율 4%P '뚝'”

가했다고 주장하나, 1998년의 가격인하는 용기면에 한정되었고, 1999년 4월 봉지면의 가격인하 시에도 주력품목인 신라면은 제외되었던 점, 당시 농심 뿐만 아니라 타사들도 농심과 같은 수준의 가격인하를 단행하였던 점, 당시 농심의 매출액 및 영업이익의 증가는 1997년 말과 1998년 2월 초 두 차례에 걸친 큰 폭의 가격인상(동 기간 동안 라면업계 평균 24.4% 인상)[97]이 그 원인으로 판단[98]되는 점 등을 고려하면, 피심인의 주장은 이유 없다.

3) 이 사건 공동행위의 특정 여부

300 피심인 농심은 피심인들의 주요제품 이외의 대부분의 품목에 관해서는 피심인들간 어떤 품목의 가격을 어느 정도나 인상하기로 합의했다는 것인지 등 담합의 기초적인 사실관계를 전혀 특정하지 못하고 있다고 주장한다.

301 살피건대, 이 사건 공동행위는 피심인 4개사가 특정품목에 대해 가격을 인상하기로 하는 전형적인 가격담합의 형태가 아니라 농심의 가격 인상을 나머지 3사가 추종하기로 하는 형태로서, 피심인들은 전체 가격인상 품목에 대해 인상내역, 출고시기, 구가지원 기간 등 정보를 교환하였고, 이를 통해 피심인들은 농심 가격 인상 수준에 맞추어 동일 또는 유사한 수준으로 가격을 인상하였다. 즉, 농심은 품목별 인상내역 전체 자료를 다른 피심인들에게 각각 제공하였고, 동 자료에 적시된 라면 품목별 인상가격 및 인상률은 다른 피심인들이 취급하는 품목별로 '기준가격' 역할을 한 것이므로, 피심인의 주장은 이유 없다.

4) 피심인들간 가격인상 정보교환 관련

302 ① 피심인 농심은 가격인상 정보교환은 이 사건 공동행위와 무관하며, 농심은 가격인상 검토과정에서 가격인상 관련 정보를 제공받거나 이를 반영한 사실이 없고,

97) 1998. 9. 12.자 연합뉴스 '라면업체들, "봉지라면 값 못내리겠다" 제하의 기사
98) 1998. 9. 12.자 연합뉴스 '라면업체들, "봉지라면 값 못내리겠다" 제하의 기사 : "라면인상덕에 이들 라면 5개사의 지난 상반기 매출액은 5천 8백 19억원으로 28.1%나 늘어났다. 특히 오뚜기의 경우 4백 93억원에서 7백 40억원으로 무려 50.1%나 신장했고, 업계 선두인 농심도 3천 6백 19억 어치 라면을 팔아 29.8%의 증가율을 보였다."

농심이 가격인상안을 확정한 후 간혹 타사의 가격인상 정보를 제공받은 사실이 있으나, 이를 반영하여 농심의 가격인상 내역을 재조정한 사실 역시 단 한건도 없으며, 거래처 통보일 이후, 심지어는 언론공표일 이후 타사들의 요청에 의해 제공하였을 뿐, 타사들의 동조적 가격인상을 독려하기 위한 것이 아니라고 주장한다.

303 살피건대, 이 사건 공동행위는 이미 앞서 본 바와 같이 농심의 가격인상을 나머지 3사가 추종하는 것으로, 농심은 농심의 가격인상내역을 타사들이 추종하리라는 사실을 알면서도 타사들에게 가격인상 정보를 제공하여 동조적 가격인상을 독려하였던 것으로 이러한 이유가 아니라면 농심이 굳이 자사의 가격 인상 정보를 경쟁사들에 제공할 이유가 없다고 보이며, 따라서 농심이 다른 사업자로부터 가격인상안을 입수하고 자사의 가격인상에는 반영하지 않았다 하여도 이 사건 공동행위의 성립에는 영향이 없다.

304 즉 이와 같은 정보교환을 통해 시장점유율 1위 사업자의 가격인상 시기 및 인상금액을 기초로 다른 사업자들이 인상시기 및 인상의 폭을 결정한다는 합의가 형성된 것이다. 피심인들은 가격인상 정보교환을 통해 각사간 비슷한 범위 내에서 가격인상의 폭이 결정될 것임을 충분히 인지하였고, 실제에 있어서도 상호 주고 받은 가격정보를 기초로 하여 가격인상의 폭이 결정되었다(소갑18호증 삼양 위○○의 진술서). 농심은 가격인상 내역뿐만 아니라 가격인상 제품 출고시기, 구가지원 기간 정보도 제공하여 순조롭게, 순차적으로 가격인상을 실행할 수 있도록 협조하였고, 또한 타사들로부터 가격인상 내역, 가격인상 제품 출고시기, 구가지원 기간 정보를 제공받아 가격인상 진행상황 및 내역을 확인하였다. 또한 농심은 가격인상 내역이 거래처에 통보[99]되어 타사들도 그 정보를 시장에서 입수할 수 있는 시점 이전에 타사에 가격인

99) 농심의 거래처 통보시점과 관련하여, 이 사건 증거에 나타난 내역을 정리하면 다음과 같다.
① 농심 특약점 점주 확인서(소갑49호증) : "가격인상은 통상 2~3일 전에 가격인상확정(가격인상표)하였단 사실을 알려줍니다. 그 전에는 소문만 무성한데 인상 확정 소식을 미리 알려주지 않는 것은 미리 알게 되면 점주들이 물건을 많이 받아서 쌓아놓기 때문입니다. 이는 농심 라면은 회전율이 빨라서 이득을 취하기 때문입니다. (중략) 가격표가 오는 시기는 언론보도 시기와 거의 비슷했던 것으로 기억합니다."
② 이마트 ○○○의 확인서(소갑47호증) : "통지 공문을 받은 일자는 정확히 기억이 나지 않는데 농심이 라면가격을 올린다고 언론에 보도된 이후였던 것으로 기억을 합니다."
③ 롯데마트 ○○○의 확인서(소갑48호증) : "농심이 라면가격을 인상하겠다고 제일 먼저 가격인상 통지 공문을 가져왔는데 통지 공문을 받은 시기는 정확히 기억은 나지 않습니다. 농심이 라면 가격을 올린다고 언론에 보도된 이후였던 것으로 기억합니다."
④ 삼양 김○○ 진술서(소갑21호증) : (2001년부터 농심 특약점을 운영해 오고 있는) "○○상사 점주 이○

상 내역을 제공하였다. 농심 최○○은 삼양 가격인상 내역이 거래처에 통보되고 시장에서 정보가 흘러다니는데 아무런 정보도 제공되지 않았다면 삼양 시장조사 담당직원에게 불만을 토로했을 것이라고 진술하고 있는데(소갑31호증), 이는 유통채널에 가격정보가 제공되기 전에 시장조사 담당직원들 상호간에 공유하는 것이 원칙이었다는 삼양 위○○의 진술(소갑18호증)과도 일치한다. 농심이 타사에 제공한 가격인상 내역은 가격인상 전제품의 출고가 및 소비자가 상세 내역으로서 언론발표[100]와는 비교대상이 될 수 없다.

305 ② 피심인 야쿠르트는 2001~2008년 6차례 가격인상 과정에서, 다음과 같이 가장 중요한 농심의 정보는 물론 나머지 3사의 가격인상 정보에 관하여서도, 실제 유통채널 통보일 이전에 타사에 정보가 미리 전달되었다는 점을 명확히 뒷받침하는 증거는 전혀 발견되지 않았다고 주장한다.

306 첫째, 야쿠르트는 농심으로부터 가격인상 정보를 제공받은 사실이 없으며, 제공한 사실도 없다.

307 둘째, 야쿠르트가 타사로부터 가격인상 정보를 받은 것은 2001년과 2008년 삼양으로부터 가격인상 정보를 받은 것 밖에는 없는데, 야쿠르트는 이미 입수한 농심의 가격인상 정보를 기초로 가격인상안을 확정한 이후[101]이었기 때문에 이러한 가격정보는 단순한 참고자료 이상의 의미는 없는 것이다.

308 살피건대, 다음과 같은 사항들을 고려할 때 야쿠르트는 사전에 가격인상 관련 정보를 교환하였고, 이러한 정보교환이 야쿠르트 가격결정에 영향을 미쳤음이 여러 증거들에 의해 확인되므로 피심인 야쿠르트의 주장은 이유 없다.

○과 무선통화 내용은 지금까지 농심의 가격인상시 인상제품 출고 1-2일전(대부분 하루전)에 영업사원의 구두로 가격인상에 대한 통보를 받았으며, 거래선 제출공문은 인상제품 출고 하루 전 아니면, 인상제품 출고 후 영업사원이 전달하는 것이 통상적이라는 내용이었습니다."

⑤ 삼양 이○○ 진술서(소갑22호증) : (농심 특약점으로 약 15년 정도 특약점을 운영해 온 ○○상사의 사례를 조사 후 진술) "세부가격인상 내역 등은 영업사원들이 출력을 해서 가격인상 발표 후 특약점 방문을 통해 전달하거나 특약점 전략회의시 지점에서 전달하여 구체적인 가격인상요율등을 설명해줍니다."

100) 언론에는 개략적 가격인상률, 주요제품 소비자가, 가격인상 일자 정도만 발표한다.

101) 야쿠르트는 2001. 5. 21.(야쿠르트 제출 소을5-2호증), 2008. 2. 21(야쿠르트 제출 소을5-15호증)에 가격인상안이 확정되었다고 주장한다.

309 우선 야쿠르트가 농심으로부터 가격인상 관련 정보를 제공받거나 제공한 사실이 없다는 주장에 대하여 살피건대, 야쿠르트 법무팀 최○○의 업무수첩(소갑73호증)에 기재된 야쿠르트와 농심 시장조사 담당 직원들간에 가격인상 정보교환을 하였다는 취지의 기록내용, 2007. 3. 5.자 라면가격 인상안(소갑129호증)에 포함되어 있는 농심 가격인상 내역(품목별 출고가격, 가격미인상 제품 내역)을 추측하여 작성하기는 불가능한 점, 야쿠르트가 2008. 3. 6.(품의결재일 2008. 3. 10., 가격인상일 2008. 5. 1.) 수신자를 농심과 삼양 2개사로 지정하여 야쿠르트 가격인상 제품 생산일을 이메일로 전달한 점(소갑150호증)을 고려하면, 피심인 야쿠르트의 주장은 이유 없다.[102]

310 야쿠르트가 삼양으로부터 받은 가격인상 정보(2001. 5. 24., 2008. 2. 27.)는 가격인상안을 확정한 뒤에 받은 것이어서 단순한 참고자료 이상의 의미는 없다는 주장에 대하여 살피건대, 야쿠르트가 주장하는 2001. 5. 21.과 2008. 2. 21.은 유통운영팀(마케팅팀)이 기획팀에 가격인상 책정 의뢰를 한 일자이며, 야쿠르트의 품의 결재일은 2001. 5. 30.(소갑63호증)과 2008. 3. 10.(소갑 149호증)이므로[103], 가격인상안을 확정한 후에 삼양으로부터 가격인상 정보를 받았다는 주장은 받아들이기 어렵고, 가사 삼양의 가격인상 내역이 야쿠르트의 가격인상안을 실제 변경시키는 등의 영향은 미치지 않았을지라도, 최소한 자사의 가격결정안을 확정하는 데에는 참고(변경여지를 제공)하였을 것이므로 이를 무의미한 정보라 할 수 없다.

311 아울러, 피심인들이 자사의 가격인상안을 확정한 후 농심을 제외한 타사의 가격인상 내역 정보를 받았을지라도 이러한 정보는 이 사건 공동행위의 내용(농심의 가격을 추종)을 이행하는지 여부를 감시하는 수단으로 활용됨으로써 결국 이 사건 공동행위의 이행을 촉진시키는 역할을 한 것이므로 이를 무의미한 정보로 보기는 어렵다.

312 ③ 피심인 오뚜기는 오뚜기의 가격인상 여부 및 인상률 결정은 가격인상 관련 정보교환과 무관하며, 특히 2007년의 경우 농심이 가격을 인상하고 6개월이 지나서야

102) 야쿠르트는 농심과 매월 매출실적 정보를 교환하였으며, 삼양에 농심으로부터 제공받은 매출실적 정보를 전달해 준 경우도 많았다[소갑158호증, 소갑 157의162,180,182,186,188]

103) 야쿠르트 유통부문장 김○○은 가격조정절차와 관련하여 “기획에서 사장님에게 승인을 받아서 관련부서에 알려준다”라고 진술하고 있다(소갑38호증)

가격인상을 실행하는 등 독자적이고 경쟁적인 영업활동을 전개하였다고 주장한다.

313 그러나 다음과 같은 점을 고려할 때 오뚜기는 사전에 가격인상 관련 정보를 교환하였고 이러한 정보교환은 오뚜기의 라면가격 결정에 영향을 미쳤음이 인정된다.

314 첫째, 위 2. 가. 2) 가) (1) (라)에서 살펴본 바와 같이, 농심이 가격인상 내부품의 결재를 완료한 날, 즉 신라면 출고가격을 확정한 날인 2001. 5. 14. 진라면 출고가격을 신라면과 동일한 322원으로 결정하였는데(소갑64호증), 이는 농심으로부터 가격인상내역을 2001. 5. 14. 이전에 통보받지 않고서는 불가능한 것이다.

315 둘째, 오뚜기의 가격인상 내부품의 결재 완료일인 2001. 5. 22. 삼양의 '라면류 가격인상 현황'(소갑61호증)을 확보하였다.

316 셋째, 오뚜기는 타사에 가격인상 내역 뿐만 아니라 가격인상 제품 생산일, 구가지원 기간 정보를 제공하고, 타사로부터 동일한 정보를 제공받는 등 서로 협조하여 순차적인 가격인상을 하는데 필요한 정보를 교환하였다(소갑124, 127, 141, 145호증 -2007년, 2008년 이메일 자료).

317 넷째, 오뚜기는 가격인상 시기를 결정하기 위한 2007. 2. 28.자 가격인상 검토문서(소갑130호증)에 야쿠르트의 구체적인 가격인상 일자를 기재하고 있는바, 야쿠르트의 내부품의 결재 완료일이 2007. 3. 7.(소갑121호증)임을 고려할 때, 사전에 가격인상 정보를 교환하였음이 인정된다.

318 한편, 2007년의 경우 농심이 가격을 인상하고 6개월이나 지나서야 가격을 인상하였으나, 여전히 타사와 가격인상 일자, 가격인상 내역, 가격인상 제품 생산일, 구가지원 기간 등 가격인상 정보를 교환하였으므로(소갑124, 127, 130호증) 이 사건 공동행위에서 이탈한 것으로 보기 어렵다.

5) 피심인들간 상시적인 경영정보 교환 관련

319 피심인 농심과 야쿠르트는 다음과 같은 이유로 신제품 출시계획, 영업지원책, 판매실적 등의 교환은 담합과는 관계가 없다고 주장한다.

320 첫째, 신제품 출시계획, 영업지원책은 시장에 이미 공개되어 거래선 방문을 통해 용이하게 입수할 수 있는 정보(농심 제출 소을9호증)를 업무편의를 위해 제공하였다.

321 둘째, 판매실적 정보는 사후적인 자료이고, 실제 수치가 아니라 제공자의 의도에 따라 가공된 허구의 수치이기 때문에 정보가치가 낮다.

322 살피건대, 피심인들은 신제품 출시계획, 영업지원책, 판매실적 등을 상시적으로 교환하여 의사결정상의 불확실성을 제거함으로써 이 사건 공동행위의 내실을 강화하고 시점유율을 유지하는 수단으로 활용하였다. 이는 야쿠르트 대표이사 양○○이 판매실적, 영업지원정책, 신제품 출시계획 등은 그에 관한 정보를 경쟁사에 제공할 수 없는 영업상 비밀이라고 진술한 점(소갑37호증)에서도 드러난다. 한편, 피심인 농심이 제시하는 소을9호증은 오히려 피심인들이 교환한 신제품 출시계획, 영업정책 등의 전략정보로서의 가치를 확인시켜 준다. 피심인들이 교환한 신제품 출시계획 관련 내부 문서에는 소비자가, 출고가, 거래처 이익률, 광고 및 판촉전략 등이 포함되어 있는 반면(소갑157호증의155, 소갑157호증의136), 소을9호증에는 포장지에 표기된 제품명, 제품규격, 소비자가만 제시되어 있다. 판매실적 자료의 경우에도 농심이 공시자료, 언론보도 등을 이용하여 타사 제공 실적 자료의 정확성을 검증(소갑3호증 김○○ 확인서)하였던 것에서 알 수 있듯이 대부분 실제치가 교환되었다. 야쿠르트의 경우 주력품목 판매량을 의도적으로 축소하여 농심 대응을 피하고자 한 경우가 간혹 있었는데(소갑158호증), 이는 라면 시장이 농심의 강한 감시속에 있었다는 것을 보여주는 증거이다.

6) 이 사건 공동행위와 라면협의회의 연관성 여부

323 피심인 농심과 오뚜기는, 라면협의회는 국세청이 탈세방지 목적 차원에서 설립

한 단체로 라면협의회 정기총회에서 라면가격 인상을 논의한 사실이 없으며, 2008. 3. 26. 정기총회 관련 소갑155호증[104]은 누가, 언제, 어디서 기재했는지 전혀 알 수 없는 3줄 낙서에 불과하여 증거가치가 없다는 이유로 라면협의회와 피심인들의 가격 인상과는 무관함을 주장한다.

324 살피건대, 라면협의회가 피심인들간 정보교환 및 가격인상 공조유지를 확인하는 모임이었음은 삼양 김○○의 기재 내용(소갑155호증), 야쿠르트 작성 '라면거래질서 정상화 협의회 관련사항 요약'(소갑 165호증)[105]에 의해 확인된다. 한편, 소갑155호증이 증거가치가 없다는 피심인들의 주장에 대하여 보건대, 소갑155호증 수기 기재부분은 라면협의회 간사인 삼양 김○○이 2008. 3. 26. 라면협의회 정기총회 회의장에서 기재한 것으로 2008. 6. 3. 현장조사 시 확보된 것이며, 작성자, 작성일자 등에 대한 확인서를 현장에서 김○○으로부터 제출(소갑11호증)받았음을 감안할 때, 피심인들의 주장은 이유 없다.

7) 외형의 일치 관련

325 피심인 농심은 각 사의 출고가격 인상폭이 담합을 인정할 정도로 유사하다고 보기 어렵다고 주장한다.

326 살피건대, 피심인들은 농심 수준(서로 동일한 수준)으로 가격을 인상한다는 상호 인식과 양해하에 가격을 인상하였다. 이러한 사실은 아래 증거들에 의하여 확인된다.

327 첫째, 농심 가격인상 내역에 맞추어 라면가격을 인상하였다는 삼양 영업본부장 안○○ 및 야쿠르트 대표이사 양○○의 각 진술(소갑7호증, 소갑37호증), 삼양 등 다른 회사들은 농심 가격인상안을 참고하여 그대로 결정하는 것으로 보인다는 농심 대표이사 이○○의 진술(소갑23호증),

---

104) 소갑155호증(라면협의회 정기총회 회의자료) :
<기타안건> 가격인상 / 제반사항 - 정부 또는 단체의 행동제지 예상
105) 【오뚜기】 ■ 당사와 비슷하게 라면 가격인상 작업 진행

328 둘째, “가격인상 폭은 농심 수준”(소갑129호증), “경쟁사 동일가격 제품 인상 가격 반영”(소갑80호증), “인상폭은 경쟁사 수준”(소갑147호증)이라고 기재되어 있고, 농심 가격인상 내역이 첨부되어 있는 야쿠르트 가격인상 품의서 또는 검토문서,

329 셋째, 농심 시장조사 담당직원이 삼양 시장조사 담당직원에게 2007년 오뚜기 가격인상률은 농심 및 삼양과 동일하다고 설명하는 이메일 내용(소갑156호증) 등.

8) 의식적 병행행위 여부

330 피심인 농심, 오뚜기, 야쿠르트는 피심인들의 동일 또는 유사한 가격책정은 가격선도업체가 존재하는 과점시장에서 발생한 단순한 의식적 병행행위(Conscious Parallelism)[106]의 결과일 뿐 가격담합의 결과로 보기 어렵다고 주장한다.

331 살피건대, 피심인들은 시장조사 담당직원들을 통해 상시적·체계적·지속적으로 가격 및 경영정보를 교환하였고, 라면협의회 등을 통해서도 임직원간 가격인상 정보를 포함하여 각종 정보를 교환하고 상호 입장을 확인하였을 뿐만 아니라, 교환된 정보를 이용하여 자사의 가격인상안에 반영하거나, 자사의 가격인상안에 대한 추종여부를 감시하였고, 그 결과 출고가격이 동일, 유사하게 조정되는 등의 외형상 일치가 나타났다는 점에서 피심인들의 동일 또는 유사한 가격책정은 단순한 의식적 병행행위의 결과라기보다는 부당한 공동행위의 결과라고 봄이 타당하다.

9) 이 사건 공동행위의 수단으로서의 구가지원 제도의 의미 관련

332 피심인 농심은 구가지원은 기존 재고품의 소진 등을 위해 반드시 필요한 판촉전략이지 담합의 수단으로 활용된 것은 아니며, 2004년~2005년 가격인상 당시 7일 정도의 구가지원 기간이 종료된 이후에 인센티브 제도를 시행하였을 뿐 구가지원 기

106) 상호의존성이 강한 과점시장에서 경쟁사업자의 영업정책을 예측하거나 경쟁사업자의 영업정책이 주어진 상황으로 보고 이에 대응하여 독자적으로 자신의 행위를 결정한 결과 우연히 외형상의 일치가 나타나는 경우를 말한다.

간을 연장한 사실이 없다고 주장한다.

333 살피건대, 농심은 구가지원 기간의 신축적 운용을 통해 담합을 촉진하고 이탈자를 견제하는 수단으로 활용하였음이 아래와 같은 사실에 의해 확인된다.

334 2004년~2005년 가격인상 당시 삼양과 오뚜기가 가격인상 시기를 통보해 오지 않으면서 가격인상 시기를 늦추자 농심이 구가지원 기간을 이례적으로 연장하여 견제하였는데, 이러한 사실은 야쿠르트 작성 2005. 2. 11.자 '면제품 가격인상 시기 조정 의뢰'(소갑102호증) 및 2005. 1. 5.자 '라면 가격인상 계획(안)'(소갑111호증), 2005. 2. 22.자 삼양 수원지점 주간보고서(소갑166호증), 삼양 김○○의 진술내용(소갑 13호증) 등에 의해 확인된다. 또한 소갑172호증에도 "삼양·오뚜기 인상시기 지연으로"으로 농심이 82일간의 전폭적인 가격 지원 전략을 실시한다고 내용이 명시되어 있는 것으로 보아 농심이 구가지원 기간의 연장을 통해 경쟁사업자들의 가격미인상을 견제하였다고 봄이 타당하다.

<표 129> 야쿠르트 작성 2005. 2. 11.자 '면제품 가격인상 시기 조정 의뢰'(소갑102호증)

3. 가격 인상 조정 사유 1) 농심 : 2월 구가격 지원 정책 유지 ※ 3월 구가격 지원 정책 유지 예상됨 4. 가격 인상 시기 조정(안) - 3/15부 - 경쟁사 인상시기 및 구 공가 지원 연장에 따라 탄력적 대응

<표 130> 야쿠르트 작성 2005. 1. 5.자 '라면 가격인상 계획(안)'(소갑111호증)

<첨부 3> 경쟁사 가격인상 동향 1. 농심 가. 2004.12.24.일부 가격 인상(신라면, 안성탕면부터 출고됨) 나. 가격지원 * 출고일로부터 7일간 인상전 가격으로 보상 지원 * 1/14~1.31일 까지 전품목 구가격으로 추가 지원

<표 131> 2005. 2. 22.자 삼양 수원지점 주간보고서(소갑166호증)

* 농심 구가격 지원 마지막 주(2월21일~2월28일)까지 지원

<표 132> 삼양 김○○의 진술내용(소갑13호증)

2004.12.24일 농심은 라면 업계에서 가장 먼저 가격을 올렸습니다. 당초 구가지원 기간은 1월 13일까지였습니다. 하지만, 삼양이 예년과 달리 잠시 가격 인상을 지연하자 여러 상황이 발생했습니다. 농심은 자사 인상 제품 구가지원 기간을 당초 1월 13일까지라고 공지하였음에도 불구하고, 1월말까지 연장, 다시 2월말까지 재연장, 급기야는 3월말까지 재재연장하였던 것입니다. 이러한 농심의 구가 지원 기간연장 조치는 당사로 하여금 가격 인상을 속히 하도록 촉구하는 역할을 하였습니다.

10) 방어권 침해여부

335 피심인 농심은 자신에게 허용된 소명기간이 1개월에 불과하고, 타사의 증거자료는 의견서 제출기한으로부터 불과 10일 전에 제공받았으며, 그마저도 이 사건의 핵심증거인 삼양측의 진술은 단 한건도 제공받지 못하여 방어권 행사에 많은 제약이 있었다고 주장하나, 심사보고서에 대한 피심인들의 의견제출기한은 기한연장을 포함하여 총 36일이 주어졌으며(기한 2012. 3. 6.), 농심은 기한 후인 2012. 3. 9.에 이르러 의견서를 제출하였고, 다시 이 사건 심의일까지 추가로 피심인의 의견진술 및 보충자료 제출이 가능한 점을 감안하면 피심인이 의견 제출기한이 짧아 방어권이 침해되었다고 보기는 어렵다.

336 나아가 서류의 열람·복사 신청에 대하여는 영업비밀 해당여부 등을 판단하기 위하여 제출자 등에 대한 의견조회 등으로 일정부분 시일이 소요되는 점을 감안하여 피심인들의 의견서 제출기한을 2주 연장 조치하는 등 최선의 조치를 취한 바 있으며 법률상 제약 등으로 부득이 제공되지 못한 자료가 있다하여도 피심인에 송부되는 심사보고서에는 행위사실 인정과 관련되는 증거 자료의 내용을 심사보고서 본문에 직접 인용하는 방식으로 기술하고 있는 점 등을 감안하면 피심인의 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

337 국내 라면시장에서 피심인들의 시장점유율이 약 99% 정도에 이르는 점, 이 사건 공동행위가 가격을 결정·유지·변경 또는 제한하는 경성 공동행위에 해당하며 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과 및 소비자 등에게 미치는 영향이 크다고 인정되는 점 등을 감안하면 유사한 위반행위의 재발을 막기 위하여 법 제21조에 따라 향후 금지명령 및 정보교환 금지명령[107]을 하고, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호 및 2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 내용 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항, 이하 '과징금고시'라 한다) Ⅲ. 1. 나. (1) 및 Ⅲ. 2. 다. (1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기본과징금 산정

가) 관련상품의 범위

(1) 개요

338 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.[108]

107) 위 2. 가. 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인들이 서로 라면 가격, 판매량, 거래처에 대한 영업지원책, 신제품 출시 계획 등에 대한 정보를 교환한 행위는 피심인들 간에 공감대를 형성시켜 묵시적 합의에 이르게 하는 등의 역할을 하였던 점, 국내 라면시장은 과점시장이고 제품 간 차이가 크지 아니하여 가격담합이 쉽게 이루어질 수 있는 점, 피심인들이 교환한 정보는 대부분 시장에 공개되지 않은 것이었던 점 등을 고려하여 정보교환 금지명령을 내릴 필요가 있다.

108) 법 시행령 제9조 제1항 참조

339 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.[109]

340 부당한 공동행위에서의 관련상품은 법 위반행위의 대상품목으로 당해 위반행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 개별적·구체적으로 판단한다.[110]

(2) 이 사건 공동행위에서의 관련상품

341 라면의 경우 그 종류와 품목이 매우 다양하여 합의로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 제품들의 범위를 특정하는 것이 용이하지 않으므로, 이 사건 공동행위의 관련상품은 이 사건 공동행위의 결과로 출고가격이 인상된 제품으로 한정한다.[111]

342 다만, 특수 수요처와의 협의를 통해 가격이 결정이 되는 제품, 주로 입찰을 통해 가격이 결정되는 군납 제품 등은 이 사건 공동행위로 영향을 받았는지가 불분명하므로 관련상품에서 제외한다.

343 한편, 피심인 오뚜기와 야쿠르트는 이 사건 합의대상은 도매가격의 기준이 되는 '출고가격'에 한정될 뿐이며, 대형유통업체에 대한 직판가격은 가격협상에 의해 개별적으로 결정되므로, 합의의 대상에 포함되지 아니한바, 따라서 할인점, 기업형 수퍼마켓(SSM) 등 대형유통업체에 공급되는 제품은 관련상품의 범위에서 제외되어야 한다고 주장한다.

344 살피건대, 출고가격은 실거래가격의 기준이 되는 가격이므로 출고가격에 대하

109) 법 시행령 제61조 제1항 관련 [별표 2], 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1)
110) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2001두10387 판결 참조
111) 2009. 11. 9. 전원회의 의결 제2009-249호(5개 음료 제조·판매 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건) 참조

여 담합한 이상 대형유통업체에 공급되는 제품을 관련상품에서 제외할 수는 없다.

345 '롯데마트 ○○○의 확인서'(소갑48호증)에 의하면, 라면제조사와 대형유통업체는 출고가격을 기준으로 가격 인상시기, 인상폭 등에 대해 협상을 하는 것으로 나타나 있다.[112)]

346 한편, 대형유통업체는 피심인들이 통보한 출고가격 인상폭의 적정성, 인상시기 등의 일정부분을 협의를 통해 조정하기는 하나, 할인 등으로 출고가격과 실제 공급가격이 상이하기는 대리점의 경우도 마찬가지이다.

347 이 사건 공동행위에서 피심인별 관련상품은 <별지 5>와 같다.

나) 위반행위의 기간

(1) 시기

348 부당한 공동행위는 '사업자간의 합의'로써 성립하는바, 부당한 공동행위로 인한 과징금 산정에 있어 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일이다. 다만, 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일을 위반행위의 개시일로 본다[113)].

349 이 사건 공동행위의 경우 합의일을 특정하기 어려워[114)] 각 사별 실행개시일인 가격인상일을 기준으로 시기를 판단하여야 하는바[115)], 농심은 2001. 5. 21., 삼양은 2001. 6. 1., 오뚜기는 2001. 7. 1., 야쿠르트는 2001. 6. 1.이다.

---

112) 공장도가격은 실거래가격의 기준이 되는 가격으로서 공장도가격의 변경이 실거래 가격의 변경을 초래하므로 2 이상의 사업자가 공장도 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 해당한다(대법원 2002.5.28.선고 2000두1386판결).

113) 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (다) 참조

114) 피심인들은 2000년 12월(또는 2001년 1월 초) 대표자 회의를 통해 라면가격 인상의 필요성에 대해 공감대를 형성하고, 농심이 먼저 가격을 인상하면 다른 피심인들도 이에 동참하여 가격을 인상하는데 합의하였다. 그러나 관련자들은 모두 정확한 일시를 기억하지 못한다고 진술하였다. 또한 이 사건 합의는 위 대표자 회의뿐만 아니라 2001. 3. 28. 라면협의회 정기총회에서의 논의, 2001. 5. 10. 피심인들의 가격인상 검토 발표 등의 일련의 과정을 통해 형성되었다고 볼 수 있으므로 합의일을 특정하기 어렵다.

115) 2009. 11. 9. 전원회의 의결 제2009-249호(5개 음료 제조·판매 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건) 참조

350 한편, 피심인 야쿠르트는 본 건 위반행위의 시기와 관련하여 2001년 무렵 이 사건에 대한 기본합의가 성립되었고 단일한 의사에 따라 연속적으로 가격인상 행위가 이루어졌다 하더라도, 적어도 본건 행위는 라면시장에 정상적인 경쟁메커니즘이 작동한 2004년~2005년[116] 및 2007년(오뚜기가 농심 가격인상 후 무려 6개월 뒤에 가격인상, 삼양도 약 1개월 15일 후에 가격인상) 가격인상시를 기점으로 그 이전과 그 이후가 서로 단절되어야 하는데, 이 사건 공동행위의 시기는 법상 5년의 처분시효가 도과하지 아니한 2007년 가격인상시 이후의 어느 시점이 되어야 하는바, 그 이후의 가격인상은 2008년 한 차례 밖에 없으므로, 빨라도 2008년 가격인상 시점이 이 사건 공동행위의 시기가 되어야 한다고 주장한다.

351 살피건대, 2004년~2005년 가격인상의 경우 삼양과 오뚜기가 가격인상 시기를 늦추자 농심이 구가지원 기간을 이례적으로 연장하여 견제하였고, 결과적으로 삼양과 오뚜기가 가격인상을 단행한 점은 위 2. 라. 9)에서 살펴본 바와 같은 바, 2004~2005년 가격인상시 라면시장에 정상적인 경쟁메커니즘이 작동하였다는 야쿠르트의 주장은 수용하기 어렵다.

352 한편, 2007년의 경우 오뚜기는 농심이 가격을 인상하고 6개월이 지나서야 가격을 인상하였으나, 여전히 타사와 가격인상 일자, 가격인상 내역, 가격인상 제품 생산일, 구가지원 기간 등 가격인상 정보를 교환하였으므로(소갑124, 127, 130호증) 이 사건 합의에서 이탈한 것으로 보기 어려우므로 이 부분에 대해서 다투는 피심인의 주장도 받아들이지 아니한다.

(2) 종기

353 "부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날"이므로 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고,

116) 삼양은 2~3개월 뒤 농심의 가격인상을 추종하였고, 오뚜기는 3~4개월 뒤에 가격인상을 하였다.

독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 하는 것이 원칙이다.[117]

354 이와 관련하여 공정거래위원회의 2010. 1. 20. 이 사건 현장조사 이후, 삼양은 2010. 1. 29. 주력품목인 삼양라면을 포함하여 5개 품목의 출고가격을 평균 5% 인하하고[118], 농심은 2010. 2. 3. 주력품목인 신라면, 안성탕면을 포함하여 5개 품목의 출고가격을 평균 6%, 오뚜기는 2010. 2. 4. 주력품목인 진라면을 포함하여 22개 품목의 출고가격을 평균 4.5%, 야쿠르트는 2010. 2. 3. 주력품목인 일품해물라면을 포함하여 8개 품목의 출고가격을 평균 6% 각각 인하하였다(소갑174호증 농심 2010년 가격인하 품의서, 소갑175호증 삼양 2010년 가격인하 품의서, 소갑176호증 오뚜기 2010년 가격인하 품의서, 소갑177호증 야쿠르트 2010년 가격인하 품의서).

355 이러한 피심인들의 가격인하결정은 각자 독자적인 판단으로 보이는바, 삼양의 경우 그 가격인하일의 전일인 2010. 1. 28.을, 농심과 야쿠르트의 경우 역시 위 각 가격인하일의 전일인 2010. 2. 2.을 종기로 보며, 한편 오뚜기의 경우 담합에 참여한 4개사 중 3개사가 담합에서 탈퇴한 것으로 인정되고 오뚜기만 남게 되었는바, 이러한 경우에는 담합의 성립요건 중 '2인 이상 사업자들 사이의 의사의 합치'라는 요건을 충족하지 못하게 되어 그 담합은 종료되었다고 봄이 상당하므로[119] 오뚜기의 종기 역시 2010. 2. 2.로 본다.

(3) 피심인별 위반행위 기간

356 피심인들의 위반행위 기간은 아래 <표 133>과 같다.

<표 133> 피심인별 위반행위 기간

피심인명	위반기간

117) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007두14602 판결 참조
118) 삼양은 가격을 인하하기에 앞서 2010. 1. 27. 전 직원에게 경쟁사와의 가격결정 관련 접촉 및 정보교환을 금지하기도 하였다(소갑178호증 공정거래원칙과 실천방안 공지).
119) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15176 판결 참조

농심	2001. 5. 21. ~ 2010. 2. 2.
삼양	2001. 6. 1. ~ 2010. 1. 28.
오뚜기	2001. 7. 1. ~ 2010. 2. 2.
야쿠르트	2001. 6. 1. ~ 2010. 2. 2.

다) 관련매출액

357 위 가)와 나)의 내용을 감안하여 피심인별로 관련매출액을 산출해 보면 아래 <표 134>와 같다.

<표 134> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
농심	7,719,302,376,734
삼양	1,230,661,833,640
오뚜기	820,723,458,761
야쿠르트	522,169,815,275

* 자료출처 : 피심인들 제출자료

358 위 금액은 군납, 특수 수요처 납품 제품 등 합의의 대상이 되지 않은 매출액은 제외한 금액이며, 할인, 매출에누리 등을 제외한 순매출액이다.

라) 부과기준율

359 이 사건 공동행위는 위반행위 기간 동안 라면 제조원가의 60% 이상을 차지하는 밀가루 등 원재료 가격이 인상되어 가격인상 요인이 있었던 점, 담합의 내용에 있어서 피심인들이 특정 품목에 대해 가격을 인상하기로 합의하는 전형적인 가격담합의 형태가 아니라 피심인들간 가격 및 경영정보 교환을 통해 농심의 가격인상을 나머지 3사가 추종하거나, 농심이 나머지 3사의 추종행위를 확보하기 위한 것이었던 점, 정부와의 사전협의로 가격인상이 억제되어 농심의 가격인상시 타사업자의 추종이 불가피한 측면이 있는 점 등을 고려하여 이를 그 중대성이 약한 위반행위로 보고 2%의 부

과기준율을 적용하기로 한다.

마) 기본과징금의 산정

360 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 피심인별 기본과징금은 아래 <표 135>와 같다.

<표 135> 피심인별 기본과징금

(단위: 천 원)

피심인명	관련매출액	부과기준율(%)	기본과징금
농심	7,719,302,376	2%	154,386,047
삼양	1,230,661,833	2%	24,613,236
오뚜기	820,723,458	2%	16,414,469
야쿠르트	522,169,815	2%	10,443,396

2) 의무적 조정과징금의 산정

361 피심인들의 경우 '위반행위의 횟수, 위반행위의 기간 및 부당이득'에 의한 의무적 조정과징금 가중사유에 해당사항이 없으므로 기본과징금과 동일한 금액을 의무적 조정과징금으로 한다.

3) 임의적 조정과징금의 산정

362 피심인 삼양은 이 사건 조사과정에서 대표이사 및 임원들을 포함한 관련자들의 진술 등 위반행위 입증에 필요한 자료를 제출하고 위반행위를 인정하는 등 조사에 적극 협력하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 의무적 조정과징금의 30%를 감경한다.

363 위 가중사유 및 감경사유를 반영하여 산정한 피심인별 임의적 조정과징금은 아래 <표 136>과 같다.

<표 136> 피심인별 임의적 조정과징금

(단위: 천 원, %)

피심인	의무적 조정과징금	가중・감경률			임의적 조정과징금
		가중	감경	조정률	
농 심	154,386,047	-	-	-	154,386,047
삼양	24,613,236	-	△30	△30	17,229,265
오뚜기	16,414,469	-	-	-	16,414,469
야쿠르트	10,443,396	-	-	-	10,443,396

4) 부과과징금의 결정

364 정부와의 사전협의 등으로 인해 가격인상률이 제한되어 피심인들의 부당이득액 규모가 크다고 볼 수 없고, 임의적 조정과징금이 그대로 부과될 경우 부당이득의 환수, 위반행위 방지 또는 제재목적 달성을 위하여 필요한 범위에 비하여 과중한 측면이 있는 점을 감안하여 모든 피심인에 대하여 임의적 조정과징금의 30%를 감경한다.

365 오뚜기와 야쿠르트의 경우 위반행위 기간 동안 라면부문 영업이익이 적자인 경우가 많았던 점을 고려하여 10%를 추가 감경하기로 한다.

366 각 피심인별 최종 부과과징금은 위 금액에서 백만 원 단위 미만의 금액을 버린 금액이 되며, 아래 <표 137>의 내역과 같다.

<표 137> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 천 원, %)

피심인	임의적 조정과징금	감경율	최종 부과과징금
농 심	154,386,047	△30	108,070,000
삼양	17,229,265	△30	12,060,000
오뚜기	16,414,469	△40	9,848,000
야쿠르트	10,443,396	△40	6,266,000

4. 결론

367 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제21조를, 과징금부과에 대해서는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 월 일

의 장	위 원 장	김 동 수	
	부위원장	정 재 찬	
	주심위원	김 학 현	
	위 원	장 용 석	
	위 원	안 영 호	
	위 원	양 명 조	임기만료로 서명날인 불능 위원장 김 동 수
	위 원	이 홍 권	임기만료로 서명날인 불능 위원장 김 동 수
	위 원	전 성 훈	임기만료로 서명날인 불능 위원장 김 동 수

<별지 1>

피심인들간 '거래처에 대한 영업지원책' 정보교환 내역

순번	일자	방법	정보교환 회사	교환정보 주요 내용
1	2003. 1. 8.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 1월 특약점 자극책
2	2003. 3. 3.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 3월 면 지원 정책
3	2003. 3. 5.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 3월 특약점 자극책, 3-6월 영업직원 판매증대 인센티브 실시책
4	2003. 3. 5.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 4월 특약점 자극책
5	2003. 4. 4.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 4월 면 지원 정책
6	2003. 5. 10	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 5월 특약점 자극책
7	2003. 5. 10.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 5월 면 지원 정책
8	2003. 7. 7.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 7월 면 지원 정책
9	2003. 7. 10.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 7월 특약점 자극책
10	2003. 8. 6.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 8월 면 지원 정책
11	2003. 9. 5.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 9월 특약점 자극책
12	2003. 9. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 9월 면 지원 정책
13	2003. 10. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 10월 특약점 자극책
14	2003. 11. 4.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 11월 면 지원 정책
15	2003. 11. 6.	이메일	농심➔삼양	농심 2003년 11월 특약점 자극책
16	2003. 12. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 12월 면 지원 정책
17	2004. 1. 5.	이메일	농심➔삼양	농심 2004년 1월 특약점 자극책 * 지원기간: 2004년 1/24 ~ 1/31
18	2004. 2. 4.	이메일	농심➔삼양	농심 2004년 2월 특약점 자극책, 면류 특별지원책 * 지원기간: 2004년 2/23 ~ 2/29
19	2004. 2. 5.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 1월 면 지원 정책
20	2004. 3. 9.	이메일	농심➔삼양	농심 2004년 3월 특약점 자극책, 면류 특별지원책 * 지원기간: 2004년 3/24 ~ 3/31
21	2004. 3. 9.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 3월 면 지원 정책
22	2004. 4. 2.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 4월 면 지원 정책
23	2004. 4. 8.	이메일	농심➔삼양	농심 2004년 4월 특약점 자극책, 면류 특별지원책 * 지원기간: 2004년 4/23 ~ 4/30
24	2004. 5. 6.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 5월~7월 실시 예정 비수기 특별 판매촉진책 * 영업사원 평가 방법, 시판 부문과 직/특판 부문별 평가 기준 등에 대한 구체적인 내용
25	2004. 5. 6.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 5월 면 지원 정책
26	2004. 6. 3.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 6월 비수기 특별 판매촉진책
27	2004. 6. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 6월 면 지원 정책

28	2004. 7. 7.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 7월 비수기 특별 판매촉진책
29	2004. 8. 2.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 8월 특약점 판매촉진책
30	2004. 8. 11.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 8월 면 지원 정책
31	2004. 9. 2.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 9월 특약점 판매촉진책, 면류 신제품 물량지원책, 2004년 8-10월 영업직원 인센티브 실시책, 3개월 간 실시 예정인 짜파게티 지점 인센티브 실시책
32	2004. 10. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 10월 면 지원 정책
33	2004. 10. 14.	이메일	농심➔삼양	농심 2004년 10월 특약점 자극책, 제품 지원책, 면류 신제품 물량지원책, 연쇄점 및 용기면 특약점 판매촉진책
34	2004. 11. 8.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 11월 특약점 판매촉진책, 면류 신제품 물량지원책
35	2004. 12. 2.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2004년 12월 특약점 판매촉진책
36	2004. 12. 14.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2004년 12월 면 지원 정책
37	2005. 1 .4.	이메일	농심➔삼양	농심 2005년 1월 영업직원 인센티브 실시책
38	2005. 1. 4.	이메일	농심➔삼양	농심 2005년 1월 특별 판매촉진책, 면류 지원책
39	2005. 1. 10.	이메일	야쿠르트(이○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 1월 면 지원 정책
40	2005. 2. 2.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 2월 특별 판매촉진책, 면/스낵류 지원책
41	2005. 2. 7.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 2월 영업직원 인센티브 실시책
42	2005. 2. 11.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 2월 면 지원 정책
43	2005. 3. 3.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 3월 면 시판 영업지원 정책
44	2005. 3. 3.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 3월 특별 판매촉진책, Big 5 제품군 매출증대 인센티브 실시책, 면류 물량 지원책
45	2005. 4. 1.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 4월 특약점 판매촉진책, 영업직원 인센티브 실시책, 면류 물량 지원책
46	2005. 5. 5.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 5월 특약점 판매촉진책, 영업직원 인센티브 실시책, 면류 물량 지원책
47	2005. 6. 1.	이메일	농심➔삼양	농심 2005년 6월 기본 지원정책, 면류 지원정책
48	2005. 6. 7.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 6월 정책
49	2005. 7. 5.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 7월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
50	2005. 9. 1.	이메일	농심➔삼양	농심 2005년 9월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책, 2005년 4/4분기 영업직원 인센티브 실시책
51	2005. 10. 14	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 4/4분기 특약점 판매촉진책 - 2005년 10월~12월 실시 예정 시책 세부 내용 2005년 10월 면류 지원책
52	2006. 1. 5.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 1월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책 농심 2006년 1/4분기 영업직원 인센티브 실시책 - 2006년 1월~3월 실시 예정 시책 세부 내용

53	2006. 2. 3.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2006년 2월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
54	2006. 4. 4.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 4월 특약점 판매촉진책, 영업지점 인센티브 실시책, 면류 지원책
55	2006. 4. 7.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 4월 판매전략
56	2006. 5. 8.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 5월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
57	2006. 6. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 6월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
58	2006. 6. 5.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 6월 판매전략
59	2006. 7. 6.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 7월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
60	2006. 8. 1.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 8월 특약점 판매촉진책, 특약점 일자별 균형판매 지원책, 면류 지원책
61	2006. 10. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 10월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
62	2006. 10. 12.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2006년 10월 정책
63	2006. 11. 3.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 11월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
64	2006. 12. 7.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 12월 판매전략
65	2006. 12. 7.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2006년 12월 판매전략
66	2007. 1. 3.	이메일	농심➔삼양	농심 2007년 1월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
67	2007. 1. 5.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2007년 1월 판매전략
68	2007. 1. 5.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 1월 판매전략
69	2007. 2. 6.	이메일	농심➔삼양	농심 2007년 2월 특약점 판매촉진책, 면류 지원책
70	2007. 2. 7.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 2월 판매전략
71	2007. 3. 2.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 3월 판매전략
72	2007. 3. 8.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2007년 3월 판매전략
73	2007. 5. 4.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 5월 판매전략
74	2007. 5. 4.	이메일	삼양➔ 오뚜기(정○○)	삼양 2007년 5월 판매전략
75	2007. 5. 4.	이메일	삼양➔ 농심(윤○○)	삼양 2007년 5월 판매전략
76	2007. 6. 7.	이메일	삼양➔ 농심(최○○), 야쿠르트(김○○), 오뚜기(정○○)	삼양 2007년 6월 판매전략
77	2007. 7. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 2007년 7월 특약점 판매촉진책, 용기면 판촉지원책
78	2007. 9. 3.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 9월 영업지원책, 연쇄점 본부 및 용기면 특약점 지원책
79	2007. 10. 4.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2007년 10월 영업지원책, 연쇄점 본부 및 용기면 특약점 지원책
80	2007. 10. 4.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○), 농심(최○○), 야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 10월 판매전략
81	2007. 11. 5.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 판촉지원

82	2007. 11. 9.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 11월 판매전략
83	2007. 11. 9.	이메일	삼양➔ 농심(최○○)	삼양 2007년 11월 판매전략
84	2007. 12. 3.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2007년 12월 영업지원책, 연쇄점 본부 용기면 지원책
85	2007. 12. 11	이메일	삼양➔농심(최○○), 야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 12월 판매전략
86	2008. 1. 7.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 1월 영업지원책
87	2008. 2. 4.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 2월 영업지원책
88	2008. 3. 3.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2008년 3월 판매전략
89	2008. 3. 3.	이메일	삼양➔ 농심(최○○)	삼양 2008년 3월 판매 전략
90	2008. 3. 4.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2008년 3월 영업지원책
91	2008. 4. 2.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2008년 4월 영업정책
92	2008. 5. 2.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2008년 5월 영업정책
93	2008. 7. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 7월 영업정책
94	2008. 8. 4.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 8월 마켓총괄 판매촉진책(특약점, 연쇄점본부, 직거래점) 내부 발표자료
95	2008. 10. 20.	이메일	농심➔삼양	농심 판매장려금 지원체계 - “매출지원: 매월 제가 통보해드리는 정책으로 매월 통상적인 지원요율은 3.2% 내외에서 책정” - “면, 스낵의 경우 통상 특약점 매출금액의 1.5% 수준으로 배송지원금 수혜” - “따라서 당사의 전체적인 지원금은 기본지원 + 매출지원 + 배송지원 3개 항목의 계로 산출됩니다.”
96	2008. 11. 14.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 11월 특약점별 매출 지원 내역
97	2009. 2. 9.	이메일	농심➔삼양	농심 2009년 2월 영업전략

<별지 2>

피심인들간 '신제품 출시 계획' 등 정보교환 내역

순번	일자	방법	정보교환 회사	교환정보 주요 내용
98	2004. 1. 18.	대면	오뚜기(홍○○)➔ 삼양(김○○)	오뚜기 신제품 "P세대 라면" 출시계획 - 출시예정일, 공장도가 소비자가, 주 고객 등
99	2005. 9. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 "오징어짬뽕컵" 등 refreshing 제품 출하예정일, 디자인과 제품질의 변경 내용
100	2005. 11. 9.	이메일	농심➔삼양	농심 "김치사발면" 규격 변경 내용, 출하예정일
101	2006. 2. 28.	이메일	농심➔삼양	농심 "생생칼국수 해물맛" 제품명 변경, 제품질 개선, 디자인 변경 내용, 출하예정일
102	2006. 3. 21.	이메일	농심➔삼양	농심 "순한 너구리", "멸치 칼국수", "진국사리곰탕" 제품의 멀티팩 출시 정보, 각 멀티팩별로 제품 규격, 공장도가, 소비자가, 출하예정일
103	2006. 3. 28.	이메일	농심➔삼양	농심 "녹두국수 봄비" 출시계획 - 제품 규격, 공장도가, 소비자가, 출하예정일
104	2006. 6. 23.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 "불고기맛비빔컵" 출시계획 - '06년 판매목표, 공장도가, 소비자가, 제품 특징, 디자인, 출시 후 2006.7월까지의 판촉계획
105	2006. 7. 14.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 "GS25 PB제품" 출시계획
106	2006. 8. 28.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 "고추장맛 장라면" 관련 출시계획 - 공장 생산일, 제품 규격, 공장도가, 소비자가, 컨셉, 광고일정 및 예산
107	2006. 9. 25.	이메일	농심➔삼양	농심 신제품 "감자탕면" 출시계획 - 제품 규격, 공장도가, 판촉 지원계획 등
108	2006. 12. 27.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 "장라면 고추장맛" 용기면 제품 컨셉, 내용물, 공장도가, 소비자가, 출시예정일 등
109	2006. 12. 27.	이메일	삼양 ➔농심(윤○○)	삼양 "슬림컵 바지락칼국수" 출시계획 - 제품 규격, 공장도가, 소비자가, 출시예정일, 제품의 특징, 디자인 등
110	2007. 1. 15.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 신제품 현황
111	2007. 2. 20.	이메일	삼양 ➔농심(윤○○)	삼양 "맛있는 라면" TV 광고 일정 정보
112	2007. 3. 20.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 "맛있는 라면" 판촉 이벤트 정보
113	2007. 3. 20.	이메일	삼양 ➔농심(윤○○)	삼양 "맛있는 라면" 판촉 이벤트 정보
114	2007. 3. 20.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 "팔도 평양 물냉면" 제품 출시 계획 - 제품 규격, 소비자가, 공장도가, 발매예정일 등 "팔도 함흥 비빔냉면", "팔도 콩국수" 등 하절기 제품에 대한 세부 정보
115	2007. 3. 22.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양의 출시 제품 현황

116	2007. 3. 27.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트의 “일품 짜장면” 신제품 출시계획 - 출시예정일, 공장도가, 소비자가 등
117	2007. 4. 4.	이메일	삼양 ➔농심(윤○○)	삼양 “짜짜로니” 포장 변경 및 행사에 관한 정보
118	2007. 4. 4.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 “짜짜로니” 포장 변경 및 행사에 관한 정보
119	2007. 4. 4.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 “짜짜로니” 포장 변경 및 행사에 관한 정보
120	2007. 4. 26.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 단종 제품 정보
121	2007. 4. 26.	이메일	삼양(윤○○)➔농심	삼양 단종 제품 정보
122	2007. 4. 26.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 단종 제품 정보
123	2007. 5. 4.	이메일	오뚜기(정○○)➔삼양	오뚜기 “스낵면” 신규 TV 광고 일정 및 포장지 변경에 관한 정보
124	2007. 6. 5.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 “일품 짜장컵” 신제품 출시계획 - 출시예정일, 공장도가, 소비자가 등
125	2007. 6. 7.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 신제품 소개서
126	2007. 6. 11.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 신제품 “간짬뽕” 출시계획
127	2007. 6. 11.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 신제품 “간짬뽕” 출시계획
128	2007. 6. 11.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 신제품 “간짬뽕” 출시계획
129	2007. 6. 12.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 신제품 “라볶이 먹는날” 출시계획
130	2007. 6. 12.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 신제품 “라볶이 먹는날” 출시계획
131	2007. 6. 12.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 신제품 “라볶이 먹는날” 출시계획
132	2007. 6. 15.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 단종 제품 현황
133	2007. 7. 13.	이메일	농심➔삼양	농심 신제품 “새우탕컵면” 출시계획 - 출하예정일, 제품 규격, 공장도가, 소비자가, 판촉 지원책 등
134	2007. 7. 16.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	농심 신제품 “새우탕컵면” 출시계획
135	2007. 7. 30.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 “맛있는 라면” 소비자 프로모션 정보
136	2007. 8. 17.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 “왕뚜껑 브랜드 제품 전략” - “왕뚜껑컵”을 철수하는 대신, PS사발 시장 진입한다는 전략 - “미니왕뚜껑”의 공장도가, 소비자가, 제품 특징, 광고 판촉 전략
137	2007. 9. 3.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 신제품 “건면세대(청국장)” 출시 일정 연기
138	2007. 9. 12.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 신제품 “건면세대(청국장)” 출시계획 - 공장도가, 소비자가, 판촉 지원책 등
139	2007. 9. 12.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 단산 예정 품목과 단산 추진 사유 등
140	2007. 12. 10.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 “건면세대” 신제품 및 리뉴얼 제품 사진
141	2007. 12. 12.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	농심 “건면세대” 신제품 및 리뉴얼 제품 사진
142	2007. 12. 18.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 “손칼국수” 디자인 변경 정보

143	2007. 12. 18.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 “손칼국수” 디자인 변경 정보
144	2008. 1. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 “신라면 김치”에 관한 정보 - 출하예정일, 공장도가, 소비자가 - “신라면 김치”의 사진 이미지, 규격 정보
145	2008. 1. 9.	이메일	삼양 ➔야쿠르트(김○○)	삼양 신제품 “황태라면” 출시계획 - 이미지 사진, 제품 규격, 공장도가, 소비자가, 제품의 특징(맛)과 원료 특징 등
146	2008. 3. 3.	이메일	삼양 ➔야쿠르트(김○○)	삼양 기존 제품 “해물파티” 단종 정보와 “해물짬뽕” 출시계획
147	2008. 3. 25.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 “비유탕면제품″ 세부 내역 등
148	2008. 4. 10.	이메일	농심➔삼양	농심 “둥지냉면 물냉면” 등 4개 품목 공장도가, 소비자가, 유통 마진율 등
149	2008. 5. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 “아낌없이 담은 라면” 2종 출시계획 - 출하예정일, 공장도가, 소비자가, 유통 마진율, 포장 디자인 등
150	2008. 7. 31.	이메일	농심➔삼양	농심 “건면세대짬뽕” 신제품 출시계획 - 출하예정일, 공장도가, 소비자가 등
151	2008. 10. 10.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 “쌀라면 떡국맛” 디자인 변경 정보
152	2008. 10. 10.	이메일	삼양➔농심	삼양 “쌀라면 떡국맛” 디자인 변경 정보
153	2008. 10. 10.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 “쌀라면 떡국맛” 디자인 변경 정보
154	2008. 10. 14.	이메일	농심➔삼양	농심 “농심건면” 4종에 관한 정보 - 품목별 공장도가, 소비자가 제공 - 제품 중단 여부 등에 관한 정보
155	2008. 12. 12.	이메일	농심➔삼양	농심 “후루룩국수” 신제품 출시계획 - 출하예정일, 공장도가, 소비자가, 구성비, 유통마진율 등

<별지 3>

피심인들간 '판매실적' 정보 교환 내역

순번	일자	방법	정보교환 회사	교환 정보 주요 내용
156	2003. 3. 24.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2002년 12월 실적(수량)
157	2003. 3. 24.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2003년 1월, 2월 실적(수량)
158	2003. 4. 17.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2003년 3월 실적(수량)
159	2003. 5. 11.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2003년 4월 실적(수량)
160	2003. 6. 24.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2003년 5월 실적(수량)
161	2003. 12. 3.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2003년 11월 실적(수량)
162	2004. 5. 13.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2004년 1월, 2월, 3월, 4월 실적(수량)
163	2004. 6. 11.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년 5월 실적(수량)
164	2004. 7. 15.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년 6월 실적(수량)
165	2004. 7. 20.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2003년 상반기 대비 2004년 상반기 실적
166	2004. 7. 26.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년 5월 실적(수량)
167	2004. 8. 11.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년 6월 실적(수량)
168	2004. 10. 25	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년 7월 실적(수량)
169	2004. 10. 25.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년 8월 실적(수량)
170	2005. 1. 20.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 및 농심 품목별 실적
171	2005. 2. 11.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 1월 실적
172	2005. 3. 7.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 2월 실적
173	2005. 4. 27.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 3월 실적
174	2006. 1. 16.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2006년 판매목표
175	2006. 2. 2.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2006년 1월 실적
176	2006. 2. 3.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2006년 1월 실적, 2월 목표
177	2006. 2. 6.	이메일	농심➔삼양	농심 2005년 거래 유형별 매출 구성비
178	2006. 2. 6.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양의 거래유형별 매출 비중, 2006년 목표실적
179	2006. 3. 6.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2006년 2월 실적
180	2006. 3. 20.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	농심 품목별 2005년 10월, 11월, 12월 실적(수량)
181	2006. 4. 3.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2006년 1월, 2월 실적, 3월 가마감 실적
182	2006. 4. 3.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2006년 1월, 2월 실적(수량)
183	2006. 4. 10.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 3월 실적
184	2006. 4. 27.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2006년 4월 예상실적
185	2006. 5. 8.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 4월 실적
186	2006. 5. 15.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	농심 품목별 2006년 3월, 4월 실적(수량, 공가)
187	2006. 6. 9.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 3월, 4월 실적(수량)
188	2006. 6. 27.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2006년 5월 실적(수량)
189	2006. 6. 29.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 6월 실적
190	2006. 7. 10.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 6월 실적(수량)

191	2006. 7. 24.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2006년 3, 4, 5, 6월 실적(수량)
192	2006. 8. 17.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 7월 실적(공가, 수량) 농심 품목별 2006년 7월 실적(수량)
193	2006. 8. 30.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2006년 8월 예상 실적
194	2006. 9. 6.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 8월 실적(공가, 수량, 금액)
195	2006. 10. 31.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 10월 목표, 예상마감 실적
196	2006. 11. 7.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 10월 실적(공가, 수량, 금액)
197	2006. 12. 11.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2006년 11월 실적
198	2006. 12. 11	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양의 2006년 11월 실적
199	2006. 12. 12.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 11월 실적(공가, 수량, 금액)
200	2007. 1. 3.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2006년 12월 실적(수량, 금액)
201	2007. 1. 5.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년도 매출목표
202	2007. 1. 5.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2006년 4분기 실적
203	2007. 1. 5.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2007년도 매출목표, 2006년 4분기 실적
204	2007. 2. 12.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 1월 실적(수량, 금액)
205	2007. 2. 27.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 2월 예상 실적
206	2007. 3. 2.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 “맛있는 라면” 2007년 2월 실적
207	2007. 3. 13.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2007년 2월 실적과 동향
208	2007. 3. 20.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 신제품 매출현황
209	2007. 3. 22.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2007년 2월 실적
210	2007. 3. 23.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2007년 1월, 2월 실적(수량, 금액)
211	2007. 3. 23.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 2월 실적(수량, 금액)
212	2007. 4. 5.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 3월 실적(수량, 금액)
213	2007. 4. 27.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2007년 1분기 실적
214	2007. 4. 27.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2007년 1분기 실적
215	2007. 4. 27.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 1분기 실적
216	2007. 4. 27.	이메일	오뚜기➔삼양	오뚜기 품목별 2007년 1월, 2월, 3월 실적(금액)
217	2007. 4. 30.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2007년 1분기 실적(금액)
218	2007. 5. 4.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 4월 실적(수량, 금액)
219	2007. 5. 7.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2007년 4월 실적
220	2007. 6. 4.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2007년 3월, 4월 실적(수량, 금액)
221	2007. 6. 4.	이메일	농심➔삼양	농심 품목별 2007년 5월 실적(수량, 금액)
222	2007. 6. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 5월 실적(공가, 수량, 금액)
223	2007. 7. 2.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2007년 상반기 실적
224	2007. 7. 2.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 상반기 실적
225	2007. 7. 3.	이메일	농심➔삼양	농심 품목별 2007년 6월 실적(수량, 금액)
226	2007. 7. 4.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2007년 상반기 실적
227	2007. 7. 9.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년도 거래 유형별 실적 비중 추이

228	2007. 7. 9.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2007년도 거래 유형별 매출 비중 추이
229	2007. 7. 10.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 6월 실적(수량, 금액)
230	2007. 7. 16.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2007년 1/4분기, 2/4분기 실적(목표대비 달성율)
231	2007. 7. 16.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양이 오뚜기에 오뚜기 상반기 실적 제공 요구
232	2007. 7. 23.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2007년 7월 목표, 22일 현재 매출액
233	2007. 7. 23.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 7월 목표와 22일 현재 매출액
234	2007. 7. 30.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2007년 7월 29일 현재 실적
235	2007. 8. 1.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 품목별 2007년 7월 실적(수량, 금액)
236	2007. 8. 8.	이메일	오뚜기(정○○)➔삼양	오뚜기 메밀비빔면 판매 실적
237	2007. 8. 27.	이메일	농심➔삼양	농심 2007년 8월 실적(목표대비 달성율)
238	2007. 8. 31.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 8월 실적, 매출목표 및 달성율
239	2007. 9. 10.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 8월 실적(수량, 금액)
240	2007. 10. 1.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2007년 9월 실적
241	2007. 10. 1.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심이 삼양에 월별 매출금액 정보 제공 요구
242	2007. 10. 1.	이메일	농심➔삼양	농심 품목별 2007년 9월 실적(수량, 금액)
243	2007. 10. 9.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2007년 9월 실적(수량, 금액)
244	2007. 10. 15.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트, 농심 2007년 1~10월 매월 목표 금액
245	2007. 10. 29.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년 1월~2007년 9월 거래 유형별 매출액
246	2007. 10. 29.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 3분기 실적
247	2007. 10. 29.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2007년 3분기 실적
248	2007. 10. 30.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 채널별 판매비중
249	2007. 10. 30.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 채널별 판매비중
250	2007. 10. 30.	이메일	농심➔삼양	농심 품목별 2007년 7월, 8월, 9월 실적(목표대비 달성율, 전월대비 증감율)
251	2007. 10. 30.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심이 삼양에 실적 정보 제공 요구
252	2007. 10. 31.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년, 2007년 거래 유형별 매출액
253	2007. 11. 1.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2007년 3/4분기 실적(목표대비 달성율)
254	2007. 11. 27.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 11월 26일까지의 실적 * "수신자 :야쿠르트, 농심"으로 기재
255	2007. 11. 27.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2007년 11월 26일 현재 실적
256	2007. 12. 5.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2007년 11월 실적, 12월 목표
257	2007. 12. 6.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 품목별 2007년 11월 실적
258	2007. 12. 7.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 12월 판매목표
259	2008. 1. 7.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2008년 1월 판매목표 농심이 삼양에 2008년 1월 판매목표 제공 요구

260	2008. 1. 7.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2008년 1월 판매목표
261	2008. 1. 7.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2008년 1월 판매목표
262	2008. 2. 1.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2008년 1월 실적 농심이 삼양에 2008년 2월 판매목표 제공 요구
263	2008. 2. 29.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2008년 2월 실적
264	2008. 3. 3.	이메일	야쿠르트(김○○)➔ 삼양, 농심(박○○)	야쿠르트 2008년 3월 판매 목표
265	2008. 3. 10.	이메일	농심(최○○)➔ 삼양	농심 2008년 3월 판매목표
266	2008. 3. 10.	이메일	야쿠르트(김○○)➔ 삼양, 농심(박○○)	야쿠르트 실적
267	2008. 3. 14.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 1월, 2월 실적(수량, 금액)
268	2008. 3. 14.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2008년 1월, 2월 실적
269	2008. 3. 14.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2008년 1월, 2월 실적
270	2008. 3. 14.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2008년 1월, 2월 실적
271	2008. 4. 11.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 3월 실적(수량, 금액)
272	2008. 4. 16.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 수도권과 지방권의 매출규모별 비중
273	2008. 5. 22.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심, 야쿠르트 품목별 2007년 월별 실적(수량, 금액)
274	2008. 5. 29.	이메일	오뚜기(정○○)➔삼양	오뚜기 2008년 1월, 2월, 3월, 4월 실적
275	2008. 5. 29.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2008년 2월, 3월, 4월 실적(수량, 금액)
276	2008. 6. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 5월 실적(금액)
277	2008. 6. 12.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2008년 5월 실적(수량, 금액)
278	2008. 7. 3.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2008년 6월 실적
279	2008. 7. 3.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 2008년 6월 실적
280	2008. 7. 4.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 2008년 6월 실적
281	2008. 7. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 6월 실적(수량, 금액)
282	2008. 7. 15.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2008년 1월~6월 월별 실적(수량, 금액)
283	2008. 7. 16.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2008년 1월~6월 월별 실적(금액)
284	2008. 7. 18.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 1월~6월 월별 실적(목표대비 달성율)
285	2008. 8. 7.	이메일	오뚜기➔삼양	오뚜기 2007년 1월~6월 월별 실적(금액)
286	2008. 8. 14.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 7월 실적(수량, 금액)
287	2008. 9. 29.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2008년 6월, 7월, 8월 실적(수량)
288	2008. 10. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 8월 실적(수량, 금액)
289	2008. 10. 15.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 9월 실적(수량, 금액)
290	2008. 10. 20.	이메일	오뚜기➔삼양	오뚜기 품목별 2008년 1월~9월 실적(수량)
291	2008. 11. 5.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 10월 실적(수량, 금액)
292	2008. 11. 12.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2008년 1월~8월 실적(수량, 금액)

293	2008. 12. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 11월 실적(수량, 금액)
294	2008. 12. 30.	이메일	농심➔삼양	농심 2008년 월별 실적
295	2009. 1. 8.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2007년, 2008년 월별 실적
296	2009. 1. 16.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2008년 12월 실적(수량, 금액)
297	2009. 1. 21.	이메일	농심➔삼양	농심 2006년, 2007년 월별 실적
298	2009. 2. 9.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2009년 1월 실적(수량, 금액)
299	2009. 2. 10.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2004년~2007년 실적(금액)
300	2009. 2. 17.	이메일	야쿠르트➔삼양	농심 품목별 2009년 실적(수량, 금액)
301	2009. 3. 10.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2009년 2월 실적(수량, 금액)
302	2009. 3. 10.	이메일	오뚜기➔삼양	오뚜기 품목별 2009년 1월, 2월 실적(수량)
303	2009. 4. 6.	이메일	농심➔삼양	농심 2009년 1월, 2월, 3월 목표 및 실적
304	2009. 4. 14.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 품목별 2009년 3월 실적(수량, 금액)

<별지 4>

피심인들간 '조직 및 인사 변동' 정보 교환 내역

순번	일자	방법	정보교환 회사	교환정보 주요 내용
305	2004. 8. 11.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 토요 휴무제 근로지침
306	2004. 12. 9.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 조직도
307	2005. 1. 4.	이메일	농심(윤○○)➔삼양	농심 2005년 경영지침
308	2005. 3. 15.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트 2005년 조직현황
309	2005. 4. 20.	이메일	농심➔삼양	농심 2005년 영업조직
310	2005. 9. 2.	이메일	농심➔삼양	농심 지점장 승진내용(2005년 9월 2일)
311	2006. 1. 5.	이메일	농심➔삼양	농심 신년사
312	2006. 4. 4.	이메일	농심➔삼양	2006년 농심 영업조직 변경
313	2006. 8. 1.	이메일	농심➔삼양	2006년 농심 총괄 조직도
314	2006. 10. 11.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양이 야쿠르트에 "시장동향보고서" 양식 제공
315	2006. 11. 15.	이메일	야쿠르트(김○○)➔삼양	야쿠르트가 삼양에 "영업조직, 영업사원"에 관한 조사 협조 요청
316	2006. 12. 17.	이메일	야쿠르트➔삼양	2007년 팔도 인사
317	2006. 12. 27.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 마케팅 담당 중역 인사 이동 정보
318	2007. 1. 2.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 2007년 인사발령 및 조직개편 정보
319	2007. 1. 2.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 2007년 인사발령 및 조직개편 정보
320	2007. 1. 3.	이메일	농심➔삼양	농심 신년사
321	2007. 1. 3.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 신년사
322	2007. 1. 4.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 신년사
323	2007. 1. 18.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 조직도
324	2007. 1. 18.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 면류 생산라인 현황
325	2007. 3. 2.	이메일	삼양➔농심(윤○○)	삼양 유통영업팀 개편 정보
326	2007. 10. 1.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 2007년 조직 개편 내용
327	2007. 10. 1.	이메일	농심(최○○)➔삼양	2007년 농심 조직 개편 주요 내용
328	2007. 11. 30.	이메일	농심(최○○)➔삼양	임원 인사
329	2007. 11. 30.	이메일	농심(최○○)➔삼양	조직 개편
330	2008. 1. 15.	이메일	농심➔삼양	손욱 대표이사회장 취임동향
331	2008. 1. 16.	이메일	농심➔삼양	농심 신년사
332	2008. 4. 16.	이메일	농심(최○○)➔삼양	농심 특약점 정보
333	2008. 5. 15.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 영업조직 변경 정보
334	2008. 5. 15.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 영업조직 변경 정보
335	2008. 10. 6.	이메일	삼양➔농심(최○○)	삼양 기구조정 관련 정보
336	2008. 10. 6.	이메일	삼양➔야쿠르트(김○○)	삼양 기구조정 관련 정보
337	2008. 10. 6.	이메일	삼양➔오뚜기(정○○)	삼양 기구조정 관련 정보

338	2008. 12. 12.	이메일	야쿠르트➔삼양	야쿠르트 2009년도 조직개편안
339	2008. 12. 26.	이메일	농심➔삼양	농심 2009년 영업조직도
340	2008. 12. 30.	이메일	농심➔삼양	농심 조직도(20090101)
341	2009. 1. 5.	이메일	오뚜기➔삼양	오뚜기 신년사

<별지 5>

이 사건 공동행위에서의 피심인들의 관련상품

가격인상 시기	피심인명	가격인상 품목 수	가격인상 품목명
2001년 5~7월	농심	34개	안성탕면, 신라면, 너구리(얼), 너구리(순), 짜파게티, 오징어짬뽕, 진국사리곰탕, 보글보글찌개면, 콩라면(얼큰), 콩라면(구수), 모듬해물탕면, 소고기라면, 김치라면, 생생우동(봉지), 생생짬뽕, 생생떡볶이, 멸치칼국수, 신라면큰사발, 새우탕큰사발, 우육탕큰사발, 김치큰사발, 튀김우동큰사발, 육개장큰사발, 짜장큰사발, 육개장사발, 김치사발, 신라면컵, 신짜장범벅, 콩라면컵, 보글보글도시락, 사천짜장(용기), 투나잇(소고기), 투나잇(해물탕), 생생우동(용기)
	삼양	17개	삼양라면, 수타면, 쇠고기면, 컵삼양라면, 큰컵삼양라면, 대관령김치, 포장우동, 손칼국수, 열무비빔면, 짜짜로니, 해물파티, 육개장용기, 김치용기, 컵수타면, 큰컵수타면, 큰냄비(육, 김, 우, 새, 짜) 미스터빅
	오뚜기	52개	진라면순한맛, 진라면매운맛, 열라면, 김치라면, 짜장파티, 메밀비빔면, 북경반점짜장, 꽃게탕면, 전골면, 빨개면, 스낵면, 쇠고기라면, 스파게티, 해물짬뽕, 빨개면 쇠고기용기, 참깨라면용기, 빨개면쇠고기맛, 빨개면김치맛, 육개장용기, 새우탕용기, 김치면용기, 진라면용기, 꽃게탕면용기, 북경반점짜장용기, 육개장매운맛용기, 생우동 등
	야쿠르트	18개	김치왕뚜껑, 도시락, 맵시면, 빅쓰리참치, 빅쓰리해물, 얼큰한김치라면, 왕뚜껑, 왕라면, 왕라면랍스타, 왕컵랍스타, 왕컵시원한맛, 왕컵육개장, 우동왕뚜껑, 육개장, 짜장왕뚜껑, 큰새우탕, 팔도비빔면, 팔도짜장면
2002년 10월 ~2003년 1월	농심	39개	안성탕면, 신라면, 너구리(얼), 너구리(순), 모듬해물탕면, 진국사리곰탕, 오징어짬뽕, 짜파게티, 콩라면(얼큰), 보글보글찌개면, 무파마탕면, 새우탕면, 사천짜장, 김치찌개라면, 생생우동(봉지), 생생짬뽕, 생생떡볶이, 생생라면, 멸치칼국수, 신라면컵, 레드범벅, 사리곰탕컵, 짜장범벅, 육개장사발, 김치사발, 보글보글도시락, 신라면큰사발, 새우탕큰사발, 우육탕큰사발, 김치큰사발, 튀김우동큰사발, 짜장큰사발, 육개장큰사발, 사리곰탕큰사발, 무파마큰사발, 사천짜장(용기), 무파마뚝배기, 페이스트짜파게티, 생생우동(용기)

	삼양	28개	사리면, 쇠고기면, 대관령김치, 신육개장, 포장우동, 삼양라면, 안튀긴면, 열무비빔면, 해물파티, 손칼국수, 수타면, 짜짜로니, 쌀설렁탕면, 쌀라면, 한컵의 수다(짜, 짜떡), 컵삼양라면, 육개장용기, 김치라면용기, 수타컵, 큰냄비(육, 김, 우, 새, 짜), 큰컵수타면, 큰컵수타해물, 큰컵삼양라면
	오뚜기	40개	열라면, 진라면매운맛, 진라면순한맛, 김치라면, 짜장파티, 메밀비빔면, 북경반점짜장, 스낵면, 쇠고기라면, 스파게티, 라면사리, 육개장용기, 참깨라면용기, 북경반점짜장용기, 꽃게탕면용기, 진라면용기, 김치면용기, 새우탕용기, 육개장매운맛용기, 생우동, 유부생우동 등
	야쿠르트	25개	김치맵시면덕용, 김치왕뚜껑, 도시락, 맵시면, 볶음김치면, 비빔면컵, 빅쓰리참치, 빅쓰리해물, 순면크로렐라, 얼큰한김치라면, 왕뚜껑, 왕라면, 왕컵랍스타, 왕컵시원한맛, 왕컵육개장, 왕컵진국, 우동왕뚜껑, 육개장, 일품해물라면, 진국설렁탕면, 짜장왕뚜껑, 짬뽕왕뚜껑, 큰새우탕, 팔도비빔면, 팔도짜장면
2003년 12월 ~2004년 4월	농심	24개	안성탕면, 신라면, 너구리(얼), 너구리(순), 모듬해물탕면, 진국사리곰탕, 콩라면, 오징어짬뽕, 짜파게티, 보글보글찌개면, 무파마탕면, 새우탕면, 사천짜장면, 멸치칼국수, 육개장사발, 김치사발, 보글보글도시락, 신라면큰사발, 새우탕큰사발, 튀김우동큰사발, 김치큰사발, 육개장큰사발, 사리곰탕큰사발, 우육탕큰사발
	삼양	27개	사리면, 대관령김치, 신육개장, 포장우동, 삼양라면, 안튀긴면, 열무비빔면, 해물파티, 손칼국수, 수타면, 짜짜로니, 쌀설렁탕면, 쌀라면, 한컵의수다(짜, 짜떡), 컵삼양라면, 육개장용기, 김치라면용기, 수타컵, 큰냄비(육, 김, 우, 새, 짜), 큰컵수타면, 큰컵수타해물, 짜장면먹는날
	오뚜기	47개	진라면순한맛, 진라면매운맛, 짜장파티, 북경반점짜장, 스파게티, 스낵면, 메밀비빔면, 열라면, 김치라면, 비냉, 북경반점짬뽕, 진라면용기, 육개장매운맛용기, 김치면용기, 육개장(용기), 새우탕용기, 열라면용기, 꽃게탕면용기, 북경반점짜장용기, 빨개면쇠고기맛용기, 참깨라면용기 등
	야쿠르트	19개	김치왕뚜껑, 도시락, 맵시면, 물비빔면, 순면크로렐라, 얼큰한김치라면, 왕뚜껑, 왕라면, 우동왕뚜껑, 육개장, 이천쌀설렁탕면, 일품해물라면, 진국설렁탕면, 짜장왕뚜껑, 짬뽕왕뚜껑, 참마시육개장, 참마시해물, 팔도비빔면, 팔도짜장면
2004년 12월 ~2005년	농심	37개	안성탕면, 신라면, 너구리(얼), 너구리(순), 모듬해물탕면, 짜파게티, 진국사리곰탕, 오징어짬뽕, 보글보글찌개면, 무파마탕면, 감자면, 새우탕면, 사천짜파게티, 채식주의, 생생우동(봉지), 생

4월			생칼국수(해물), 멸치칼국수, 육개장사발, 김치사발, 보글보글도시락, 김치컵, 사리곰탕컵, 감자면짜장범벅, 감자면카레범벅, 신라면큰사발, 새우탕큰사발, 튀김우동큰사발, 김치큰사발, 짜장큰사발, 사리곰탕큰사발, 육개장큰사발, 우육탕큰사발, 무파마큰사발, 사천짜파(용기), 무파마뚝배기, 사리곰탕뚝배기, 생생우동(용기)
	삼양	32개	대관령김치, 신육개장, 포장우동, 삼양라면, 안튀긴면, 열무비빔면, 해물파티, 손칼국수, 수타면, 짜짜로니, 쌀설렁탕면, 쌀라면, 삼양김치라면, 삼양감자라면, 사리면, 한컵의수다(짜, 짜떡), 컵삼양라면, 육개장용기, 김치라면용기, 수타컵, 큰냄비(육, 김, 우, 새, 짜), 큰컵수타면, 큰컵수타해물, 짜장면먹는날, 큰컵삼양라면, 큰컵삼양라면우동, 모밀우동
	오뚜기	64개	진라면순한맛, 진라면매운맛, 짜장파티, 북경반점짜장, 스파게티, 사골곰탕면, 메밀비빔면, 열라면, 북경반점짬뽕, 육개장매운맛용기, 김치면용기, 육개장용기, 새우탕용기, 진라면용기, 열라면용기, 꽃게탕면용기, 북경반점짜장용기, 스파게티용기, 라면볶이용기, 짜장볶이용기, 열라면컵, 김치컵, 육개장컵, 사골곰탕면컵, 생우동, 유부생우동, 생칼국수(해물맛) 등
	야쿠르트	24개	김치맵시면덕용, 김치왕뚜껑, 도시락, 볶음김치면, 비빔면컵, 빅쓰리참치, 빅쓰리해물, 얼큰한김치라면, 왕뚜껑, 왕뚜껑컵, 왕라면, 왕컵육개장, 왕컵일품해물, 왕컵진국, 우동왕뚜껑, 육개장, 이천쌀설렁탕면, 일품해물라면, 짜장왕뚜껑, 짬뽕왕뚜껑, 참마시김치, 참마시해물, 팔도비빔면, 팔도짜장면
2007년 3월~9월	농심	39개	안성탕면, 신라면, 농심라면육개장, 너구리(얼), 너구리(순), 모듬해물탕면, 보글보글찌개면, 감자탕면, 진국사리곰탕, 오징어짬뽕, 짜파게티, 무파마탕면, 감자면, 채식주의, 새우탕면, 사천요리짜파게티, 생생우동(봉지), 생생칼국수(해물), 찰비빔면, 멸치칼국수, 메밀소바맛면, 짜장범벅, 신라면컵, 사리곰탕컵, 오징어짬뽕컵, 육개장사발, 김치사발, 안성탕면사발, 새우탕큰사발, 우육탕큰사발, 김치큰사발, 튀김우동큰사발, 짜장큰사발, 육개장큰사발, 신라면큰사발, 사리곰탕큰사발, 무파마큰사발, 무파마뚝배기, 생생우동(용기)
	삼양	28개	쇠고기면, 대관령김치, 신육개장, 삼양라면, 안튀긴면, 열무비빔면, 해물파티, 손칼국수, 수타면, 짜짜로니, 쌀설렁탕면, 된장라면, 잔치국수, 쌀라면, 삼양김치라면, 삼양감자라면, 바지락칼국수, 한컵의수다(짜, 짜떡), 컵삼양라면, 육개장용기, 수타컵, 큰컵수타면, 큰컵수타해물, 짜장면먹는날, 큰컵삼양라면, 큰컵삼양라면우동, 큰컵육개장

	오뚜기	90개	진라면 순한맛, 진라면 매운맛, 쇠고기라면업소용, 라면사리, 북경반점짜장, 스파게티, 사골곰탕면, 스낵면, 짜장파티, 열라면, 김치라면, 북경반점짬뽕, 미소라면, 육개장매운맛용기, 육개장용기, 새우탕용기, 김치면용기, 육개장컵, 라면볶이용기, 스파게티용기, 짜장볶이용기, 튀김우동용기, 미소라면용기, 미소라면미니컵, 진라면컵순한맛, 진라면컵매운맛, 사골곰탕면컵, 열라면컵, 생우동, 생칼국수(해물맛), 생면사리 등
	야쿠르트	21개	구수장라면, 김치왕뚜껑, 녹차클로렐라, 도시락, 맵시면, 비빔면컵, 비빔짜장컵, 얼큰한김치라면, 왕뚜껑, 왕뚜껑컵, 왕라면, 왕컵육개장, 왕컵일품해물, 왕컵진국, 우동왕뚜껑, 일품해물라면, 장라면고추장, 장라면고추장맛큰컵, 짬뽕왕뚜껑, 참마시김치, 팔도비빔면
2008년 2월~4월	농심	42개	안성탕면, 신라면김치, 신라면, 농심라면육개장, 모듬해물탕면, 너구리(얼), 너구리(순), 감자탕면, 보글보글찌개면, 오징어짬뽕, 짜파게티, 진국사리곰탕, 새우탕면, 감자면, 무파마탕면, 사천요리짜파게티, 생생우동(봉지), 생생야끼우동, 생생칼국수(해물), 찰비빔면, 멸치칼국수, 메밀소바맛면, 짜장범벅, 사리곰탕컵, 새우탕컵, 신라면컵, 오징어짬뽕컵, 김치사발, 안성탕면사발, 육개장사발, 김치큰사발, 사리곰탕큰사발, 새우탕큰사발, 신라면큰사발, 우육탕큰사발, 육개장큰사발, 짜장큰사발, 튀김우동큰사발, 무파마큰사발, 사천짜파(용기), 무파마뚝배기, 생생우동(용기)
	삼양	32개	사리면, 쇠고기면, 대관령김치, 된장라면, 삼양라면, 안튀긴면, 열무비빔면, 손칼국수, 수타면, 짜짜로니, 쌀설렁탕면, 쌀라면, 잔치국수, 스파게티, 삼양김치라면, 맛있는라면, 삼양감자라면, 장수면, 간짬뽕, 바지락칼국수, 컵삼양라면, 육개장용기, 수타컵, 컵맛있는라면, 큰컵수타면, 큰컵수타해물, 짜장면먹는날, 큰컵삼양라면, 큰컵삼양라면우동, 큰컵육개장, 큰컵맛있는라면, 라볶이먹는날
	오뚜기	72개	진라면순한맛, 진라면매운맛, 라면사리, 북경반점짜장, 스파게티, 사골곰탕면, 백세카레면, 스낵면, 오동통면얼큰한맛, 열라면, 김치라면, 북경반점짬뽕, 메밀비빔면, 미소라면, 육개장매운맛용기, 육개장용기, 새우탕용기, 김치면용기, 참깨라면용기, 육개장컵, 라면볶이용기, 스파게티용기, 짜장볶이용기, 튀김우동용기, 미소라면용기, 미소라면미니컵, 백세카레면미니컵, 진라면컵순한맛, 진라면컵매운맛, 사골곰탕면컵, 열라면컵, 생우동, 생칼국수(해물맛), 생면사리 등
	야쿠르트	23개	구수장라면, 김치왕뚜껑, 도시락, 맵시면, 미니왕뚜껑, 미니짜장왕뚜껑, 비빔면컵, 비빔짜장컵, 얼큰장라면, 왕뚜껑, 왕뚜껑컵, 왕라면, 왕컵육개장, 왕컵일품해물, 우동왕뚜껑, 일품짜장면, 일품해물라면, 일품해물라면컵, 장라면고추장맛큰컵, 짬뽕왕뚜껑, 팔도비빔면, 팔도설렁탕, 팔도설렁탕왕컵